Materi

Pengawasan



HANYA UNTUK INTERNAL DJP
TIDAK UNTUK DISEBARLUASKAN

Webinar Persiapan Uji Kompetensi Teknis
dalam rangka Pengisian Jabatan Fungsional
di Lingkungan DJP

UNTUK INTERNAL DJP

KOMPETENSI YANG DIUJI



Advokasi Kebijakan Perpajakan

- ✓ UU KUP
- ✓ UU PPh
- ✓ UU PPN
- ✓ UU PBB
- ✓ PMK 81 Tahun 2024
- ✓ PMK-168 Tahun 2023
- ✓ PMK-186 Tahun 2019
- ✓ PER-07/2025
- ✓ PER-04/PJ/2020



Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

- ✓ PMK-111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- ✓ SE–05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- ✓ Pengawasan PBB P5L



Analisis Potensi Pajak

- ✓ PMK-111/2025
- ✓ SE – 05/PJ/2022
- ✓ PMK 172 Tahun2023
- ✓ Pemanfaatan Data & Analisis Mandiri



Ekstensifikasi Perpajakan

- ✓ PMK-111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- ✓ PMK-81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan SIAP
- ✓ SE – 11/PJ/2020 KPD tentang Tata Cara KPD dan Penjaminan Kualitas Data dalam Rangka Perluasan Basis Data



Pemeriksaan Pajak

- ✓ PMK-15/2025
- ✓ PER-18 Data konkret
- ✓ SE – 15/PJ/2018 Tentang Kebijakan Pemeriksaan



Profilling Wajib Pajak

- ✓ PMK-111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- ✓ SE – 11/PJ/2020 KPD
- ✓ Profilling Wajib Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

KOMPETENSI ADVOKASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN

KUP

- ✓ Kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha
- ✓ Pembukuan dan Pencatatan
- ✓ Pembayaran Pajak
- ✓ Pelaporan Pajak

PPh

- ✓ Konsep PPh
- ✓ Subjek Pajak
- ✓ Non Subjek Pajak
- ✓ Objek Pajak
- ✓ BUT
- ✓ Biaya Fiskal/Non Fiskal
- ✓ Kompensasi Kerugian
- ✓ Penilaian Harta
- ✓ Penyusutan & Amortisasi
- ✓ Angsuran Pasal 25
- ✓ PTKP
- ✓ Natura
- ✓ Norma Penghitungan Penghasilan Neto

PPN

- ✓ Subjek PPN
- ✓ Objek PPN
- ✓ Tarif & Dasar Pengenaan PPN
- ✓ Saat & Tempat Terutang PPN
- ✓ Faktur Pajak
- ✓ Pengkreditan Pajak Masukan
- ✓ Penyetoran& Pelaporan

PBB

- ✓ Klasifikasi Objek Pajak
- ✓ Penetapan NJOP
- ✓ Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek PBB

UNTUK INTERNAL DJP

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

UU No. 6 Tahun 1983 beserta perubahannya



UNTUK INTERNAL DJP

ADMINISTRASI PENDAFTARAN NPWP dan PENGUKUHAN PKP

SISTEMATIKA PMK81/2024

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK & PENGHAPUSAN NPWP

ORANG PRIBADI
Ps.16-Ps.31

WARISAN BELUM TERBAGI
Ps. 32-Ps.38

BADAN
Ps. 39-Ps.49

INSTANSI PEMERINTAH
Ps.50-Ps.58

ATURAN UMUM
Ps.15

1. Pendaftaran
2. Perubahan Data
3. WP Nonaktif
4. Penghapusan NPWP

KEWENANGAN JABATAN DIRJEN
Ps.59

PENGUKUHAN & PENCABUTAN PKP

PENGUKUHAN PKP
Ps.60-Ps.66

PENCABUTAN PKP
Ps.67-Ps.69

KETENTUAN LAIN-LAIN
Ps.70

UNTUK INTERNAL DJP

TATA CARA PENDAFTARAN

MEMENUHI PERSYARATAN
SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF

WAJIB PAJAK

Meliputi:

- orang pribadi;
- Warisan Belum Terbagi;
- Badan; dan
- Instansi Pemerintah

Subjektif: persyaratan sesuai ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh

Objektif: persyaratan bagi subjek pajak yang menerima/memperoleh penghasilan atau diwajibkan melakukan potput dalam UU PPh

WAJIB **MENDAFTARKAN DIRI**

KPP yang wilayah kerjanya meliputi **tempat tinggal** atau **tempat kedudukan** Wajib Pajak

KEWENANGAN DIRJEN

- tempat tinggal/tempat kedudukan jika >1
- tempat terdaftar bagi WP tertentu di KPP tertentu (KPP BKM)
- tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak

Jangka Waktu Pendaftaran Wajib Pajak

WP OP Usahawan → 1 bulan setelah kegiatan usaha
WP OP Karyawan → akhir bulan berikutnya setelah akumulasi penghasilan tahun berjalan => PTKP
WBT → akhir bulan berikutnya setelah OP meninggalkan warisan meninggal dunia

WP Badan → paling lama 1 bulan setelah saat didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia

WP IP → paling lama sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan



NIK yang telah diaktivasi bagi WP OP Penduduk

Nomor dengan format 16 digit dari sistem DJP bagi WP OP bukan Penduduk, WP Badan, dan WP Instansi Pemerintah

PEMBERIAN NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN DALAM BENTUK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK





Orang Pribadi yang belum memenuhi persyaratan objektif sebagai Wajib Pajak;

Terdaftar di KPP sesuai tempat tinggal



Orang Pribadi atau Badan yang tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri

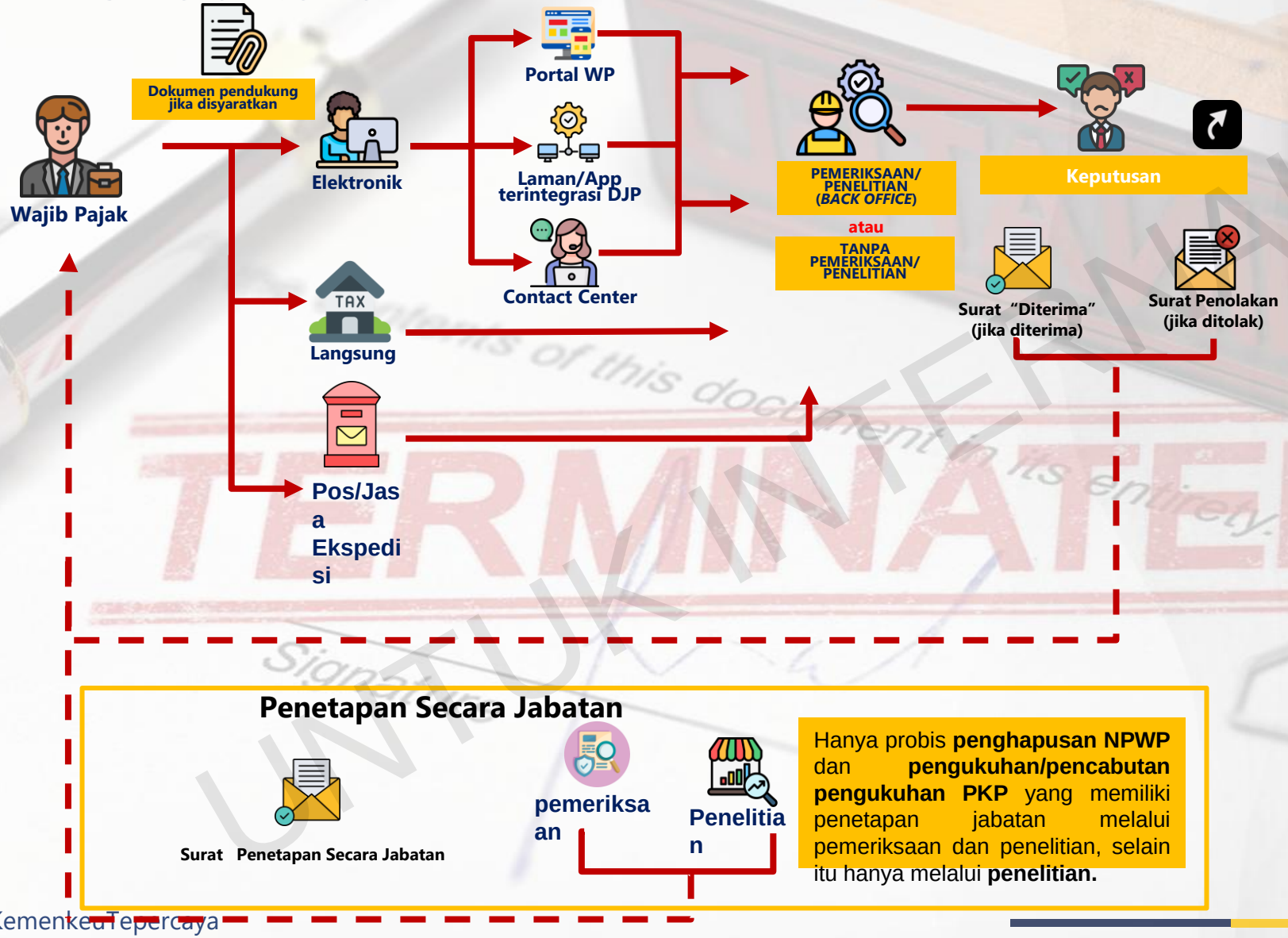


Orang Pribadi atau Badan yang tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan

diadministrasikan di KPP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

Ketentuan Umum Permohonan Wajib Pajak Klaster Pendaftaran



Hanya probis **penghapusan NPWP** dan **pengukuhan/pencabutan pengukuhan PKP** yang memiliki penetapan jabatan melalui pemeriksaan dan penelitian, selain itu hanya melalui **penelitian.**

Jangka Waktu Penyelesaian:

Pendaftaran Wajib Pajak :
1 hk setelah permohonan lengkap

Perubahan Data Wajib Pajak:
1 hk setelah permohonan lengkap
Atau 5 hk jika mengakibatkan perubahan tempat KPP terdaftar

Penetapan Wajib Pajak Nonaktif:
5hk setelah permohonan lengkap

Penghapusan NPWP :
6 bulan untuk WP OP dan WP IP
12 bulan untuk WP Badan
setelah permohonan lengkap

TERMINATED
UNTUK INTERNAL DJP

Dokumen Persyaratan

Pendaftaran	
WP OP Penduduk (termasuk WBT)	tidak perlu (NIK tervalidasi dengan Dukcapil)
WP OP Bukan Penduduk (termasuk WBT)	salinan paspor, pasfoto berwarna, pasfoto berwana dengan memegang paspor
WP Badan	Dokumen pendirian/pembentukan badan dan perubahannya
WP IP	**pusat dan daerah**: dokumen yang menunjukkan bawa WP IP merupakan satker pengguna APBN/APBD >> DIPA/DPA **BLU/BLUD** : dokumen yang menunjukkan unit kerja menerapkan PPKBLU/PPKBLUD >> SK Menteri/Gubernur/Walikota/Bupati **IP Desa**: dokumen yang menunjukkan bawa IP Desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa selaku pengguna APBDes>> SK Pengangkatan sbg Kepala Desa

Perubahan Data	
WP OP Penduduk (termasuk WBT)	Dokumen yang menunjukkan perubahan data
WP OP Bukan Penduduk (termasuk WBT)	
WP Badan	
WP IP	

Penetapan Wajib Pajak Nonaktif	
WP OP Penduduk (termasuk WBT)	dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria Wajib Pajak Nonaktif
WP OP Bukan Penduduk (termasuk WBT)	
WP Badan	
WP IP	

Penghapusan NPWP	
dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif	
WP OP Penduduk (termasuk WBT)	1. Akta kematian dan surat pernyataan tidak memiliki warisan atau warisan sudah selesai dibagi dengan menyebut ahli waris 2. OP semula penduduk : dokumen yang menyatakan OP telah meninggalkan Indonesia selama-lamanya dan/atau OP WNI sudah tidak berstatus sebagai penduduk karena kehilangan kewarganegaraan 3. OP Bukan Penduduk : dokumen yang menyatakan OP telah meninggalkan Indonesia selama-lamanya
WP OP Bukan Penduduk (termasuk WBT)	
WP Badan	dokumen yang menunjukkan bahwa WP Badan telah dilikuidasi atau dibubarkan; atau dokumen yang menunjukkan bahwa WP BUT telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
WP IP	Dokumen yang menunjukkan WP IP sudah tidak berstatus sebagai pemotong/pemungut

UNTUK INTERNAL DJP

KRITERIA PENETAPAN WAJIB PAJAK NONAKTIF DAN PENGHAPUSAN NPWP

KRITERIA PENETAPAN WP NONAKTIF

Kriteria WP OP :

a. melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif karena menghentikan usahanya atau pekerjaan bebasnya;
b. tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif karena belum atau tidak memperoleh penghasilan, atau memiliki penghasilan di bawah PTKP;
c. WNI berstatus sebagai Penduduk yang berniat menjadi SPLN namun belum memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri;
d. WNI berstatus sebagai Penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
e. wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang kemudian memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya;
f. memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh DJP.

Kriteria WP Badan :

a. tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun masih dalam proses atau belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan/atau.
b. memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kriteria WP IP :

a. tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
b. memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

KRITERIA PENGHAPUSAN NPWP

Kriteria WP OP:

a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia;
b. Wajib Pajak orang pribadi yang:
   1. telah meninggalkan Indonesia dan tidak lagi berstatus sebagai Penduduk; atau
   2. telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya bagi bukan Penduduk; atau
c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1

Kriteria WP WBT:

Warisan sudah selesai dibagi

Kriteria WP IP:

a. tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
b. memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kriteria WP Badan:

a. Wajib Pajak dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
b. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP

SYARAT TAMBAHAN UNTUK PENGHAPUSAN NPWP

1. ✓ Tidak mempunyai utang pajak
2. ✓ tidak sedang dilakukan tindakan:
   - ✓ pemeriksaan
   - ✓ pemeriksaan bukper
   - ✓ penyidikan tindak pidana perpajakan
   - ✓ penuntutan tindak pidana perpajakan
3. ✓ Tidak sedang proses penyelesaian MAP
4. ✓ Tidak sedang proses penyelesaian APA
5. ✓ Tidak sedang dalam proses penyelesaian Upaya Administratif dan Upaya Hukum:
   - ✓ pembetulan, pengajuan keberatan, pengurangan PBB, pengurangan/penghapusan sanksi administraif, pengurangan denda administratif PBB, pengurangan/pembatalan SKP tidak benar, pengurangan/pembatalan SPPT atau SKP PBB tidak benar, pengurangan/pembatalan STP tidak benar, pembatalan STP PBB tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, gugatan, banding, dan/atau peninjauan kembali

UNTUK INTERNAL DJP

ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA

1 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK



Pengusaha

Penyerahan dan/atau ekspor sesuai UU PPN

Pengusaha kecil sesuai batasan penetapan Menkeu



Pengusaha sejak semula bermaksud melakukan pernyerahan dan/atau ekspor



Jangka waktu kewajiban pelaporan usaha sesuai PMK 164/2023

wajib

melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP

dapat memilih

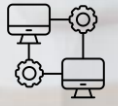
TEMPAT PELAPORAN USAHA
KPP tempat pengusaha sebagai Wajib Pajak terdaftar



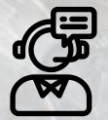
elektronik



Portal WP



Laman terintegrasi

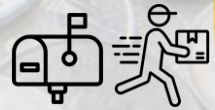


Contact Center

langsung/ pos



KPP/KP2KP



Pos/ ekspedisi/kurir

UNTUK INTERNAL DJP

ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA

1 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

TKU A

TKU B

KAWASAN perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

tempat tinggal/tempat kedudukan

TKU C

TKU D

PENGUSAHA harus menentukan salah satu TKU sebagai tempat pelaporan usaha = ALAMAT UTAMA PKP

Jika TKU B menggunakan kantor virtual

tempat kedudukan

kantor virtual

Syarat Pengusaha yang menyediakan jasa Kantor Virtual:

a. Sudah PKP
b. Ada ruangan fisik untuk kegiatan usaha
c. Secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor

Pengusaha yang menyediakan jasa Kantor Virtual harus memiliki:

a. Dokumen kontrak, perjanjian/dokumen sejenis
b. Dokumen pemberian izin dan keterangan usaha (NIB/sejenis)

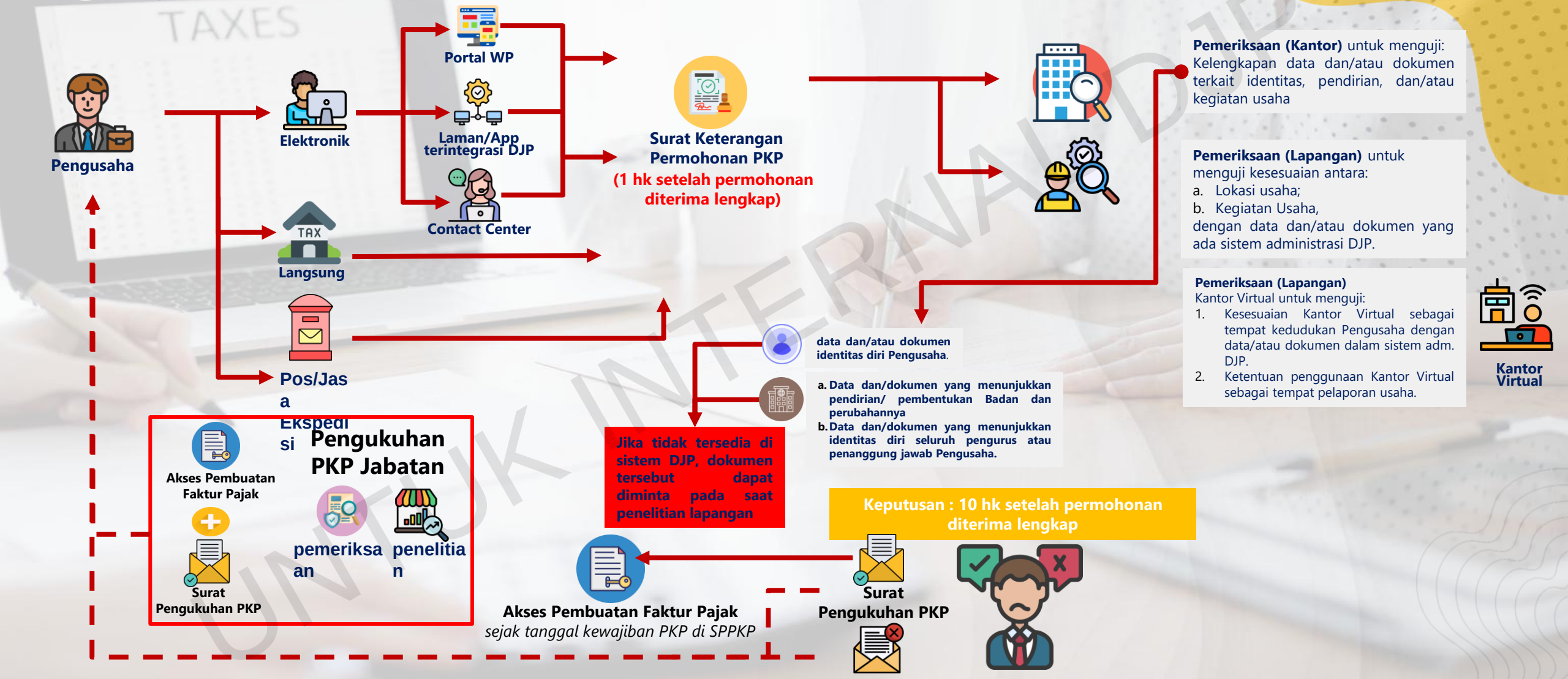
Diserahkan saat penelitian lapangan

Jika menggunakan kantor virtual:
Pengusaha harus membuat Surat Pernyataan tentang Kegiatan Usaha dan Tempat Kegiatan Usaha yang sebenarnya

UNTUK INTERNAL DJP

ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA

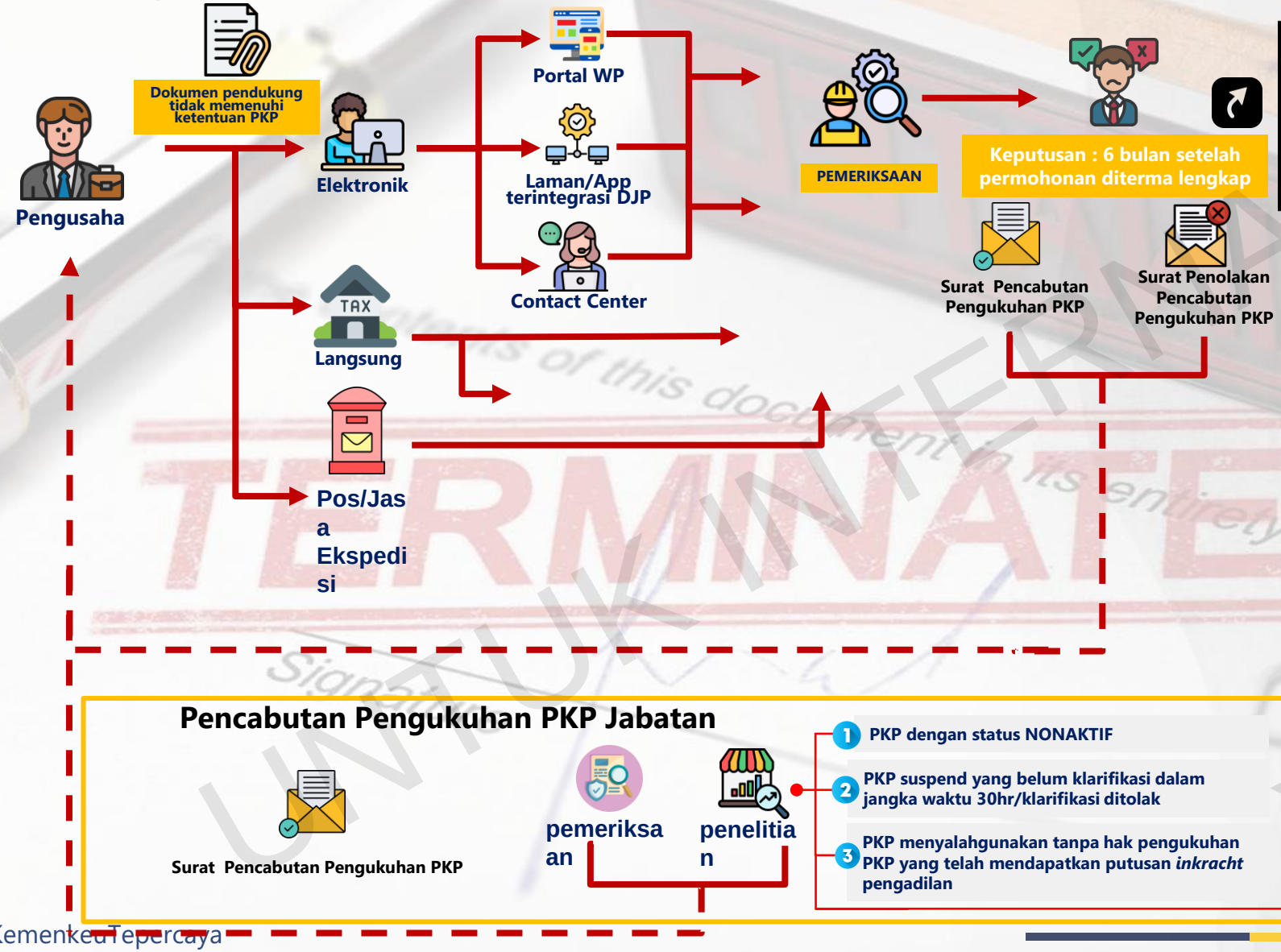
1 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK



UNTUK INTERNAL DJP

ADMINISTRASI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA

2 PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK



Jika terlewati, permohonan dikabulkan, Surat Pencabutan Pengukuhan PKP harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah batas waktu berakhir

PENONAKTIFAN AKSES FP/SUSPEND

1. Indikasi penyalahgunaan/ penggunaan tanpa hak (pidana)pengukuhan PKP
2. Lainnya, sesuai kriteria Dirjen Pajak.

KLARIFIKASI 30 HARI

Jika tidak klarifikasi/ klarifikasi ditolak

TERMINATED
UNTUK INTERNAL
Signature of this document is not valid without its identity.

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

PASAL 28 UNDANG-UNDANG KUP

- DEFINISI PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
- KEWAJIBAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & PENYIMPANAN DOKUMEN
- KETENTUAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
- KEWAJIBAN PENYIMPANAN DOKUMEN DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

DEFINISI PEMBUKUAN DAN PENCATATAN



Pasal 1 angka 29 UU KUP

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi **harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan** menyusun **laporan keuangan berupa neraca dan laporan** laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pasal 28 ayat (7) UU KUP

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai **harta, kewajiban, modal, penghasilan** dan **biaya**, serta **penjualan dan pembelian** sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

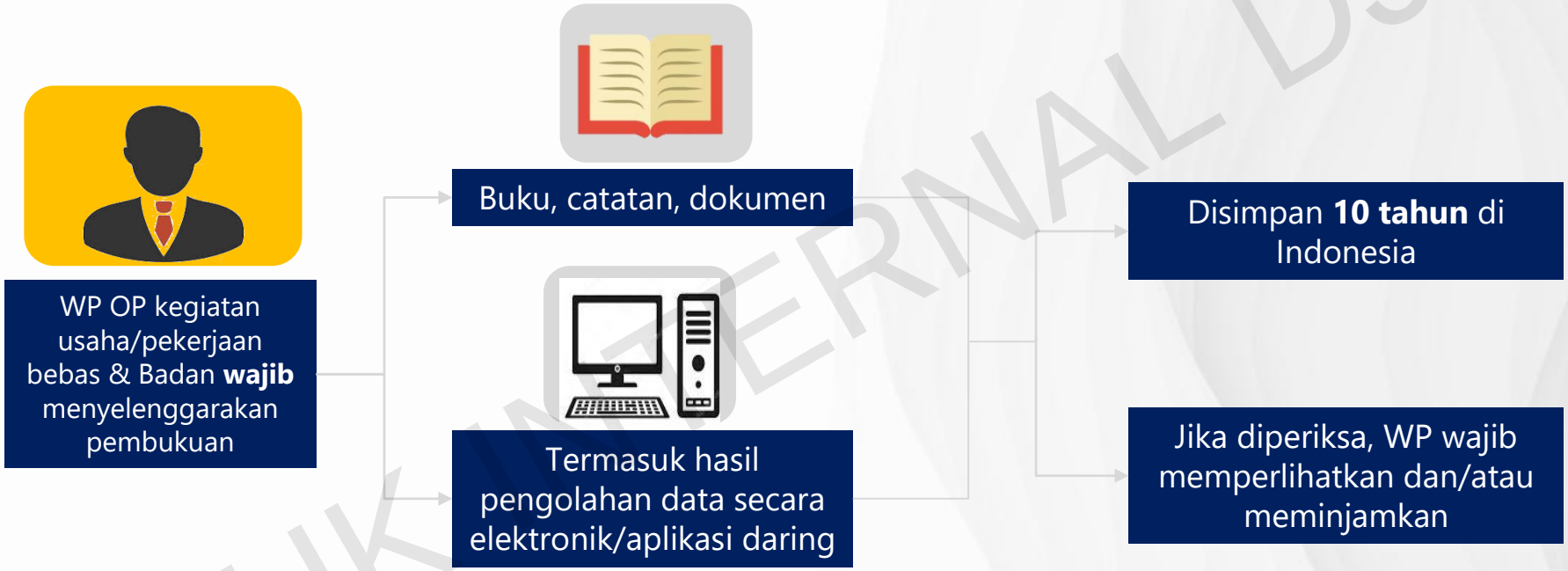
Pasal 28 ayat (9) UU KUP

Pencatatan terdiri atas **data yang dikumpulkan secara teratur** tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. (Pasal 28 angka 9 UU KUP)

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

KEWAJIBAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & PENYIMPANAN DOKUMEN



- **Pengecualian:**
  1. WP OP melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dapat memilih **menggunakan NPPN**
  2. WP OP yang **tidak melakukan** kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
  3. WP OP dengan **kriteria tertentu *berdasarkan peredaran bruto*** yang diatur lebih lanjut dalam PMK (PMK 54/PMK.03/2021)

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

KETENTUAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Ketentuan Pembukuan

- Iktikad baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya
- Diselenggarakan di Indonesia, huruf latin, angka Arab, mata uang Rupiah, bahasa Indonesia atau bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan
- Taat asas dan dengan Stelsel Akrual atau Stelsel Kas
- Catatan atas: harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian
- Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perpajakan menentukan lain
- Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri Keuangan

Ketentuan Pencatatan

- Iktikad baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya
- Dilakukan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang Rupiah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri
- Disusun secara kronologis dan sistematis

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

KETENTUAN PENYIMPANAN DOKUMEN DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

- Buku, catatan, & dokumen
- dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yg dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line*
- Dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yg dilakukan dgn pihak yg mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dgn prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

→ dasar pembukuan/ pencatatan →



10 tahun

di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan, yg berada di Indonesia.

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBAYARAN PAJAK

PMK-242/PMK.03/2014 s.t.d.d. PMK-18/PMK.03/2021

- SARANA PEMBAYARAN PAJAK
- BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK
- SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
- BATAS WAKTU PEMBAYARAN STP, KETETAPAN DAN KEPUTUSAN
- PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
- SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN STP, KETETAPAN DAN KEPUTUSAN, SERTA MENGANGSUR . MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK
- BATAS WAKTU BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBAYARAN PAJAK

SARANA PEMBAYARAN PAJAK

Mekanisme Pembayaran

Pasal 10 ayat (1) UU KUP
WP wajib bayar/setor pajak terutang menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 101 PMK 81/2024
Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pembayaran & Penyetoran Pajak

SSP

Meterai

Sarana Administrasi Lain

- BPN (secara elektronik/ Bank Persepsi)
- SSPCP
- Bukti Pbk
- SP2D atas Pembayaran Pajak
- Bukti penerimaan pajak lainnya

KAS NEGARA

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBAYARAN PAJAK

Pembayaran Pajak secara Elektronik

Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Pasal 1 angka 102 PMK 81/2024

Menggunakan Sistem Billing DJP dengan kode billing.

Dilakukan melalui *Collecting Agent*:

- Bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valas yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
- Ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara.

BPN (Bukti Penerimaan Negara) diterbitkan oleh *Collecting Agent*.

Mencantumkan:

- **NTPN** (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).
- Nomor transaksi bank/pos/lembaga persepsi.
- Sarana administrasi lain yang setara dengan **SSP** (Surat Setoran Pajak).

Format BPN:

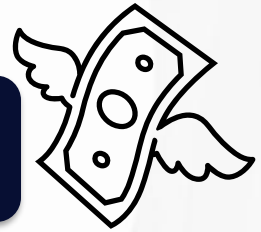
- Dokumen fisik atau elektronik.
- Diakui sebagai bukti pembayaran yang sah.

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBAYARAN PAJAK

Deposit Pajak

Pembayaran pajak yang belum dialokasikan ke kewajiban tertentu



Ketentuan > Pasal 103 PMK 81/2024.

Cara Pengisian Deposit Pajak:

- **Pembayaran elektronik**
  Tanggal pembayaran = tanggal tertera pada BPN.
- **Pemindahbukuan**
  Tanggal pembayaran = tanggal tertera pada bukti pemindahbukuan.
- **Sisa kelebihan pembayaran pajak/imbalan bunga**
  Tanggal pembayaran = tanggal penerbitan SKPKPP.

> **Deposit Pajak Dapat digunakan untuk pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindahbukuan.**

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBAYARAN PAJAK

Batas Waktu Pembayaran Pajak untuk Masa Pajak

Batas Setor	Jenis Setoran
Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	1. PPh Pasal 4 ayat (2) (dipotong pemotong pajak) 2. PPh Pasal 4 ayat (2) (dibayar sendiri oleh WP) 3. PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan tanah/bangunan 4. PPh Pasal 15 (dipotong pemotong PPh) 5. PPh Pasal 15 (dibayar sendiri) 6. PPh Pasal 21 (dipotong pemotong PPh) 7. PPh Pasal 23 & 26 (dipotong pemotong PPh) 8. PPh Pasal 25 9. PPh Pasal 22 (dipungut KPA/pejabat SPM) 10. PPh Pasal 22 (dipungut bendahara pengeluaran) 11. PPh Pasal 22 (dipungut WP badan tertentu) 12. PPh Migas (usaha hulu migas) 13. PPN atas barang/jasa kena pajak dari luar negeri 14. PPN atas kegiatan membangun sendiri 15. PPh Pasal 25 (WP dengan kriteria tertentu) 16. Bea Meterai (dipungut pemungut Bea Meterai) 17. Pajak Penjualan 18. Pajak Karbon (dipungut pemungut Pajak Karbon)
Akhir bulan berikutnya sebelum SPT disampaikan	19. PPN atau PPnBM dalam satu Masa Pajak 20. PPN atau PPnBM yang dipungut Pemungut PPN & Pihak Lain
Bersamaan dengan pembayaran bea masuk	21. PPh Pasal 22, PPN, atau PPnBM atas impor
Saat penyelesaian dokumen pabean impor	22. PPh Pasal 22, PPN, atau PPnBM atas impor (bea masuk ditunda/dibebaskan)
1 hari kerja setelah pemungutan	23. PPh Pasal 22, PPN, atau PPnBM atas impor (dipungut DJBC)
1 bulan setelah saat terutang	24. Tambahan PPh atas saham pendiri (dipungut emiten)

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBAYARAN PAJAK

Batas Waktu Pembayaran Pajak untuk Tahunan

Pasal 9 Ayat (2) UU KUP

Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dilunasi sebelum SPT disampaikan.

Jatuh tempo pembayaran:

Pajak Penghasilan Orang Pribadi: Maksimal 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir.

Pajak Penghasilan Badan: Maksimal 4 bulan setelah Tahun Pajak berakhir.

Pasal 95 PMK-81/2024

Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan Pajak Karbon harus dilunasi sebelum SPT disampaikan, tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon.

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBAYARAN PAJAK

SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK

▪ Pasal 9 ayat (2a) UU KUP – Masa

1. sanksi adm. berupa bunga
2. tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
3. Dihitung setelah tanggal JT pembayaran s.d. tanggal pembayaran
4. paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
5. suku bunga acuan + uplift factor 5% dibagi 12
6. tarif pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi

▪ Pasal 9 ayat (2b) UU KUP – SPT Tahunan

1. sanksi adm. berupa bunga
2. tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
3. dihitung setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s.d. tanggal pembayaran
4. paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
5. suku bunga acuan + uplift factor 5% dibagi 12
6. tarif pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi

SANKSI = **Pajak Kurang Bayar** x **Tarif bunga per bulan*** x **Jumlah bulan**

*tarif bunga per bulan = $\frac{\text{Suku bunga acuan} + 5\%}{12}$

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBAYARAN PAJAK

BATAS WAKTU PEMBAYARAN Bea Meterai dan PBB

Pasal 96 PMK 81/2024

Bea Meterai

→ Wajib dibayar lunas pada saat terutang Bea Meterai
Pasal 8 UU BM

Pasal 97 PMK 81/2024

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

→ 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
Pasal 11 ayat (1) UU PBB

PEMBAYARAN PAJAK

BATAS WAKTU PEMBAYARAN STP, KETETAPAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 9 ayat (3) UU KUP

STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, & Putusan PK, SK Persetujuan Bersama

1 bulan sejak tanggal diterbitkan

KECUALI

Wajib Pajak usaha kecil
Wajib Pajak di daerah tertentu

dapat diperpanjang **maksimal 2 bulan** berdasarkan PMK

Pasal 99 PMK 81/2024

WPOP usaha kecil:

- Penghasilan dari usaha
- Bruto tidak lebih dari 4,8M dalam 1 tahun pajak

WP Badan usaha kecil:

- Tidak termasuk BUT
- Penghasilan dari usaha
- Bruto tidak lebih dari 4,8M dalam 1 tahun pajak

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBAYARAN PAJAK

PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9 ayat (4) UU KUP
Permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh

Pasal 113 PMK 81/2024

Pemberian angsuran/penudaan

pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan → Paling lama sampai batas waktu penyampaian SPT PPh Tahun Pajak berikutnya

STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Persetujuan Bersama, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali

pajak yang masih harus dibayar dalam STP PBB → Paling lama 24 bulan sejak diterbitkan keputusan

Besar pembayaran ditetapkan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran per bulan !

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBAYARAN PAJAK

SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN STP, KETETAPAN DAN KEPUTUSAN, SERTA MENGANGSUR . MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK

SANKSI ADMINISTRASI KARENA KETERLAMBATAN BAYAR SKPKB, SKPKBT, SK PEMBETULAN, SK KEBERATAN, PUTUSAN BANDING ATAU PUTUSAN PK

1. sanksi administratif bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
2. dihitung dari tanggal jatuh tempo s.d. tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya STP,
3. dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

SANKSI ADMINISTRASI KARENA MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK

1. sanksi administratif bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan*
2. dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

*kecuali yang terkait dengan **SPPT, SKP PBB, STP PBB**

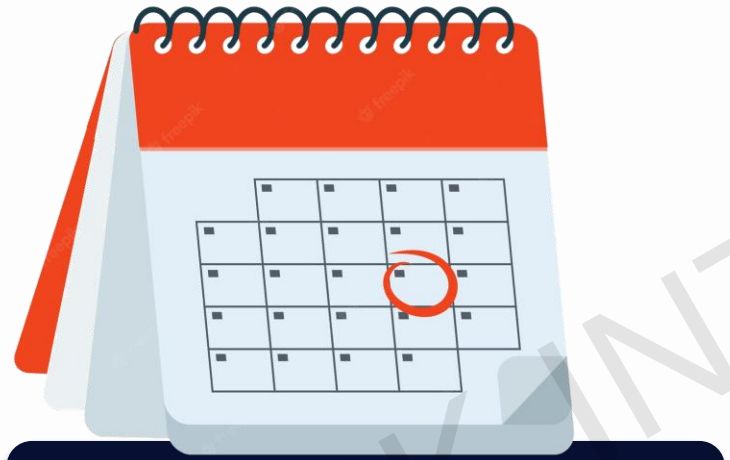
SANKSI = **Pajak Kurang Bayar** x **Tarif bunga per bulan*** x **Jumlah bulan**

$$\text{*tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan} + 0\%}{12}$$

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBAYARAN PAJAK

BATAS WAKTU BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR



Jika hari libur

hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional

termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah

pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

PMK-243/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. PMK-18/PMK.03/2021

- SPT DAN FUNGSINYA
- KEWAJIBAN MENGISI SPT
- PENANDATANGANAN SPT
- PENYAMPAIAN SPT
- BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT
- PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT
- SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN
- PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPT
- SANKSI ADMINISTRASI TELAT/TIDAK LAPOR SPT
- PEMBETULAN SPT
- SANKSI KARENA PEMBETULAN SPT
- PEMBETULAN SPT KARENA MENERIMA KETETAPAN, KEPUTUSAN, ATAU PUTUSAN

UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

SPT DAN FUNGSINYA

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) adalah...

surat yang oleh Wajib Pajak **digunakan untuk** melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

WP Pajak Penghasilan

Melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- Harta dan kewajiban; dan/atau
- Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

SPT DAN FUNGSINYA

Pengusaha Kena Pajak

Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran; dan
- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak

Pemotong/ Pemungut Pajak

Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

KEWAJIBAN MENGISI SPT

WAJIB PAJAK

- **Mengisi**
  - Benar
  - Lengkap
  - Jelas
  - bahasa Indonesia
  - huruf Latin
  - angka Arab
  - Rupiah*
- **Menandatangani**
  - Wakil WP
  - atau
  - Kuasa
- **Menyampaikan**
  - Tempat Terdaftar
  - Tempat Dikukuhkan
  - Tempat lain



- **benar** adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, daiam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- **lengkap** adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT
- **jelas** adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT

* *Wajib Pajak yang telah memperoleh izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan mata uang selain Rupiah yang diizinkan*

UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

Jenis dan Bentuk SPT

JENIS SPT (PMK 81/2024)



- PPh
- PPN
- Bea Meterai
- Masa Pajak Karbon

- PPh satu Tahun Pajak
- PPh bagian Tahun Pajak
- Tahunan Pajak Karbon

BENTUK SPT

- formulir kertas (*hardcopy*)
- dokumen elektronik

ISI SPT

Paling sedikit memuat:

a. jenis pajak;
b. nama Wajib Pajak dan NPWP;
c. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
d. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

- Lampiran SPT adalah satu kesatuan
- Dilampiri keterangan/dokumen yang sesuai ketentuan
- Laporan keuangan (Neraca, L/R, Ket lain)
- Laporan keuangan konsolidasi dalam hal mempunyai cabang

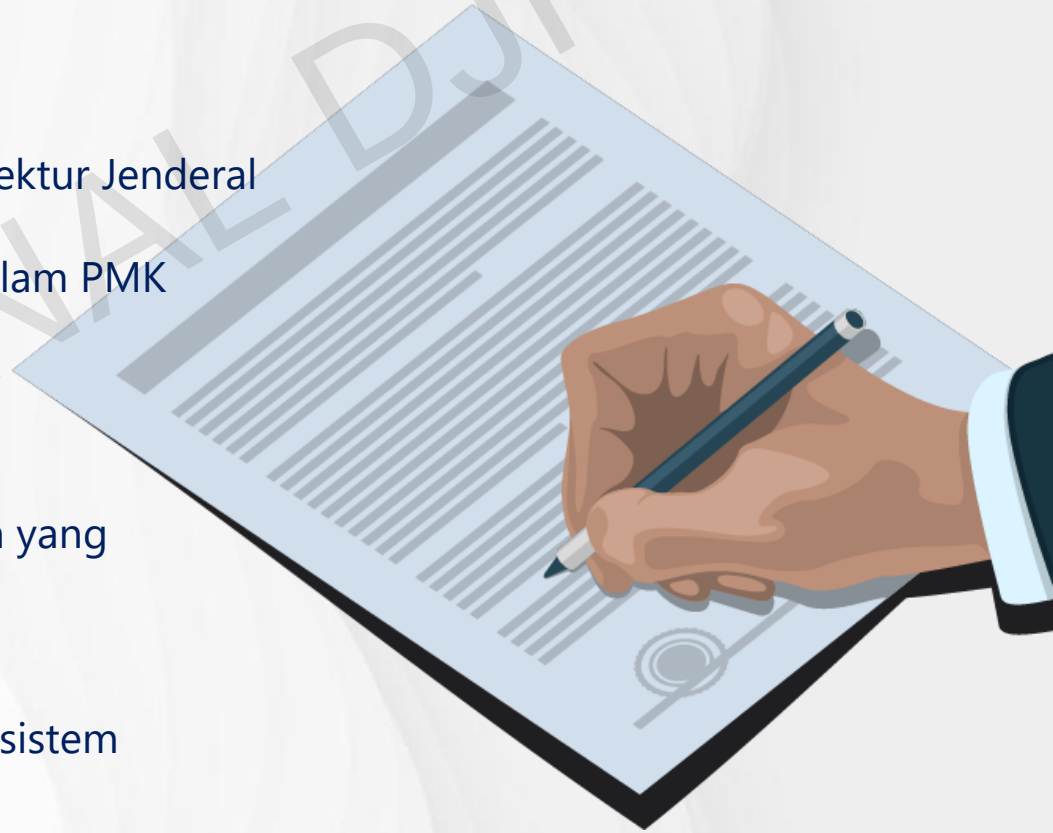
UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

Pengambilan SPT

Pasal 3 ayat (2) UU KUP

- Wajib Pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Dapat juga mengambil dengan cara lain sesuai tata cara yang diatur dalam PMK



Regulasi Terkait (PMK-81 Tahun 2024)

- SPT Hardcopy (Formulir Kertas):
  - Dapat diambil langsung di Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- SPT Dokumen Elektronik:
  - Dapat diakses atau diunduh melalui Portal Wajib Pajak.
  - Bisa juga melalui laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

Penandatanganan SPT

Penandatanganan SPT dilakukan dengan (Pasal 3 ayat (1b) UU KUP):

- Tanda tangan biasa
- Tanda tangan stempel
- Tanda tangan elektronik atau digital

Semua bentuk tanda tangan memiliki kekuatan hukum yang sama.
Tata cara pelaksanaan diatur dalam PMK.



Penandatanganan SPT Wajib Pajak Badan

- Harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- Dalam PMK-81/2024 Pasal 167, SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.

Penunjukan Kuasa untuk Penandatanganan SPT (Pasal 4 ayat (3) UU KUP)

- Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus.
- Surat kuasa khusus harus dilampirkan pada SPT.

UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

Penyampaian SPT

Cara Penyampaian

- **Langsung**
  - KPP
  - KP2KP
  - Tempat lain
- **Pos/ Jasa Ekspedisi**
  - dengan bukti pengiriman surat
- **Elektronik**
  - Portal Wajib Pajak atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak



UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

Batas Waktu Penyampaian SPT

20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak Berakhir:
PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21 dipotong, PPh Pasal 23 dipotong, PPh Pasal 25 dibayar sendiri, PPh Pasal 26 dipotong/dipungut, Pajak Karbon, PPh Pasal 21/26 masa Desember nihil, PPh Pasal 22, Laporan Penerimaan Hulu Migas, WP Kriteria Tertentu Pasal 3 (3b) UU KUP.

Dianggap telah lapor sesuai tanggal bayar sepanjang tervalidasi:
PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2) pengalihan hak atas T/B dan pengalihan real estate dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu

Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir:
PPN dan PPnBM dipungut PKP, PPN pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, PPN KMS oleh PKP, PPN dan PPnBM dipungut Pemungut PPN dan Pihak Lain, PPN disetor OP (setelah saat terutangnya pajak).

15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir > Bea Meterai

Tidak Wajib Lapor:
- Angsuran PPh Pasal 25 Nihil
- PPh Pasal 22 atas impor barang atau ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, oleh Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut apabila tidak ada transaksi
- Orang Pribadi atau badan yang bukan PKP yang melakukan pembayaran PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri dan telah mendapat validasi dengan NTPN

UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

Batas Waktu Penyampaian SPT

3 bulan setelah akhir Tahun Pajak:
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi untuk Bagian Tahun Pajak

4 bulan setelah akhir Tahun Pajak:
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan untuk Bagian Tahun Pajak

4 bulan setelah akhir Tahun Kalender:
- Pajak Karbon



BATAS WAKTU BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR

hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional > **hari kerja berikutnya**.
Hari libur nasional:
- **Hari yang diliburkan** untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- **Cuti bersama secara nasional** yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketentuan **tidak berlaku untuk pelaporan SPT Tahunan**.

UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

SANKSI ADMINISTRASI TELAT/TIDAK LAPOR SPT

Sanksi Administrasi berupa Denda sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP

SPT Masa PPN	SPT Masa lainnya	SPT Tahunan WP OP	SPT Tahunan WP Badan
Rp500.000,-	Rp100.000,-	Rp100.000,-	Rp1.000.000,-

UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT

1. SPT Tahunan & SPT Masa PPh Pasal 25 bagi WP OP dg penghasilan di bawah PTKP
2. SPT Masa PPh Pasal 25 bagi WP OP yg tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas
3. SPT Masa PPh Pasal 25 bagi WP yg memiliki kewajiban angsuran PPh Pasal 25 tetapi pada masa tersebut bernilai Nihil.
4. SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil selain Masa Pajak Desember
5. SPT Masa PPN Nihil bagi pemungut

UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN

1. **SPT tidak ditandatangani**
2. **SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yg disyaratkan**
3. **SPT LB disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan WP telah ditegur secara tertulis**
4. **SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan atau diterbitkan skp**

SPT yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan tidak dianggap sebagai SPT dalam administrasi DJP dan **dianggap sebagai data perpajakan**. **Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak** apabila SPT dianggap tidak disampaikan

UNTUK INTERNAL DJP

Pelaporan Beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa

Wajib Pajak usaha kecil:

a. menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa masa pajak sekaligus dengan syarat **pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi** menurut SPT Masa tersebut **dilakukan sekaligus** paling lama dalam masa pajak yang terakhir;

b. menyampaikan SPT Masa selain yang disebut pada huruf a untuk beberapa masa pajak sekaligus dengan syarat **pembayaran untuk masing-masing masa pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk masa pajak yang bersangkutan**.

UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPT

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh

- Untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan
- Dengan menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dalam bentuk formulir kertas atau dalam bentuk elektronik
- Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir

Dilampiri:

- Penghitungan sementara pajak terutang
- Laporan Keuangan sementara
- SSP atau Bukti Penerimaan Negara (dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak)

UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

PEMBETULAN SPT

WP dapat membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis

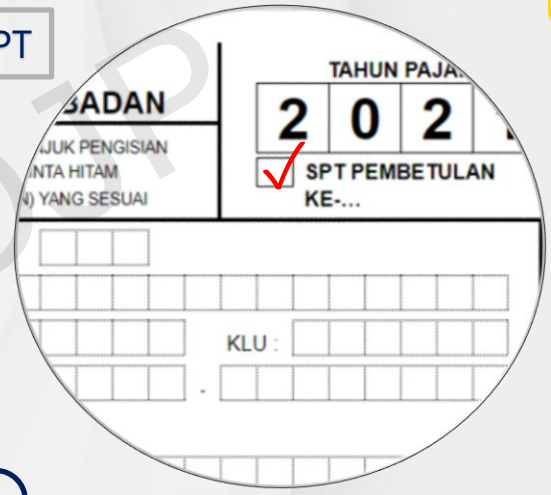
Syarat, belum dilakukan:
- Pemeriksaan; atau
- Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka

rugi atau lebih bayar

TIDAK → **sampai daluwarsa**

YA → **paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa**

Beri tanda di SPT



UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

SANKSI KARENA PEMBETULAN SPT

WP membetulkan SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenai sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 UU KUP

SANKSI = **Pajak Kurang Bayar** x **Tarif bunga per bulan*** x **Jumlah bulan**

*tarif bunga per bulan = $\frac{\text{suku bunga acuan} + 5\%}{12}$

UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN PAJAK

PEMBETULAN SPT KARENA MENERIMA KETETAPAN, KEPUTUSAN, ATAU PUTUSAN

WP menerima:

- SKP
- SK Keberatan
- SK Pembetulan
- Putusan Banding
- Putusan PK

atas Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya

yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan

WP membetulkan SPT

jangka waktu **3 bulan** sejak tanggal
- ❖ stempel pos pengiriman
- ❖ diterima secara langsung

WP tidak membetulkan SPT

Dirjen Pajak menghitung kembali kompensasi kerugian dalam SPT secara jabatan



Syarat:
Belum dilakukan pemeriksaan

UNTUK INTERNAL DJP

PEMERIKSAAN PAJAK

PMK-17/PMK.03/2013 s.t.d.d. PMK-18/PMK.03/2021

- GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
- PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
- JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN
- PEMERIKSAAN ULANG & PENANGGUHAN PEMERIKSAAN

UNTUK INTERNAL DJP

PEMERIKSAAN PAJAK

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN PMK-17/PMK.03/2013 s.t.d.d. PMK-18/PMK.03/2021

PEMERIKSAAN

dilakukan oleh → **PEMERIKSA PAJAK**

mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak

PNS DJP/Ahli yang ditunjuk Dirjen Pajak

SERANGKAIAN KEGIATAN

- menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti
- dilaksanakan secara objektif dan profesional
- berdasarkan suatu standar pemeriksaan

Jenis Pemeriksaan

- Pemeriksaan Kantor
- Pemeriksaan Lapangan

Ruang Lingkup Pemeriksaan

- Satu Jenis Pajak
- Beberapa Jenis Pajak
- Seluruh Jenis Pajak

TUJUAN

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

- Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 17B)
- Data konkret
- SPT LB selain 17B
- WP telah diberikan Pengembalian Pendahuluan
- SPT Rugi
- Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Likuidasi, akan WP meninggalkan Indonesia selamanya
- Perubahan Tahun Buku atau Metode Pembukuan atau revaluasi aktiva tetap
- Tidak menyampaikan SPT/ menyampaikan SPT setelah ditegur lewat jangka waktu dan terpilih berdasar analisis risiko
- Terpilih berdasar analisis risiko

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

- NPWP Jabatan
- Penghapusan NPWP
- Pengukuhan PKP Jabatan
- Pencabutan PKP
- WP mengajukan Keberatan
- Pengumpulan bahan NPPN
- Pencocokan data/alat keterangan
- Penentuan WP lokasi terpencil
- Penentuan tempat terutang PPN
- Penagihan pajak
- penentuan saat produksi dimulai
- permintaan informasi mitra P3B

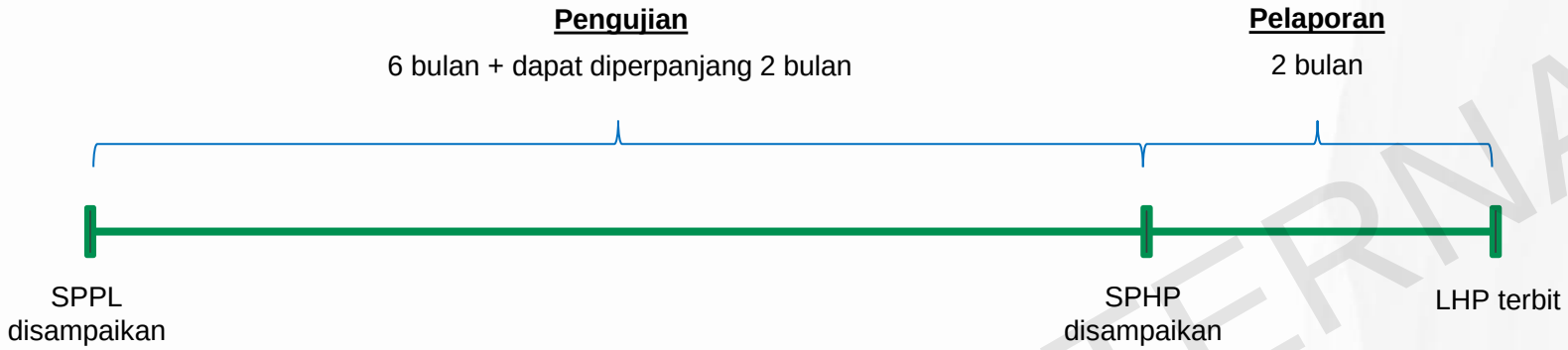
UNTUK INTERNAL DJP

PEMERIKSAAN PAJAK

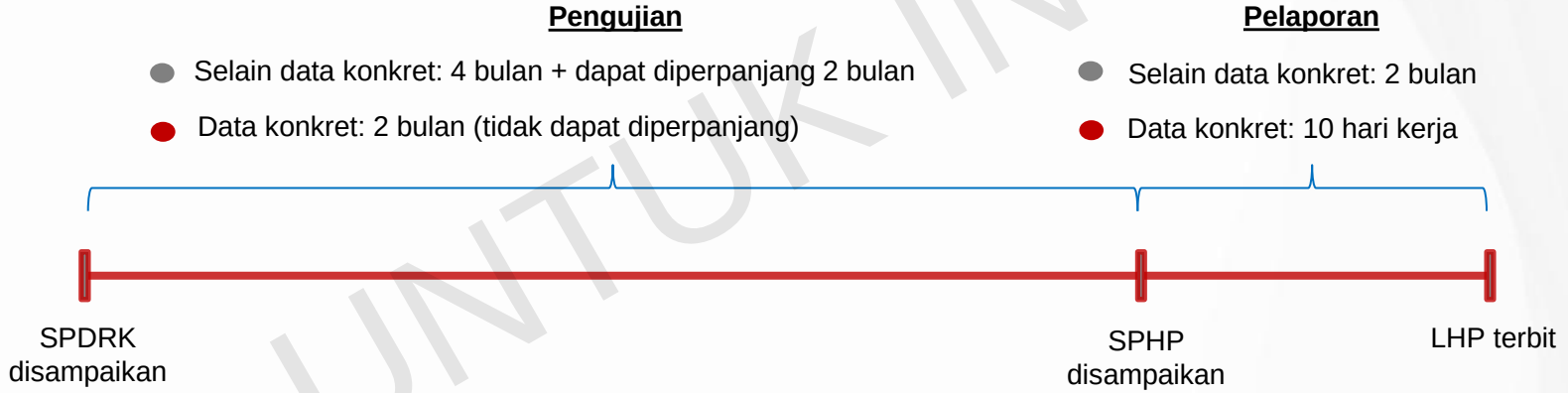
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

PENGUJIAN KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

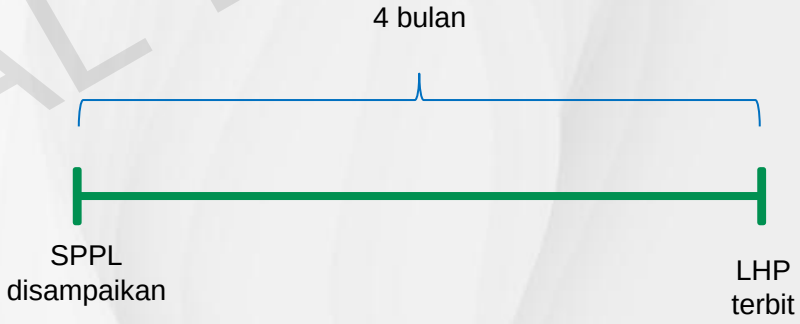
Jangka Waktu Pemeriksaan Lapangan



Jangka Waktu Pemeriksaan Kantor



TUJUAN LAIN*





UNTUK INTERNAL DJP

PEMERIKSAAN PAJAK

Kewajiban Wajib Pajak yang Diperiksa

Pasal 13 ayat (3)
PP Nomor 50 Tahun 2022
menyebutkan bahwa
Wajib Pajak yang diperiksa
wajib:



memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.



memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; atau



memberikan data, informasi, dan keterangan lain yang diperlukan.

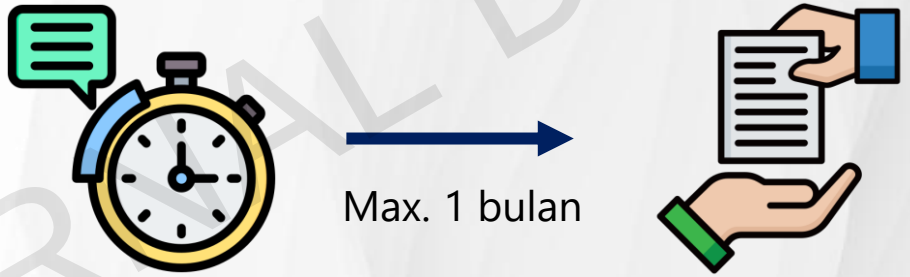
UNTUK INTERNAL DJP

PEMERIKSAAN PAJAK

Kewajiban Wajib Pajak yang Diperiksa

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa **disesuaikan dengan tujuan** dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka:

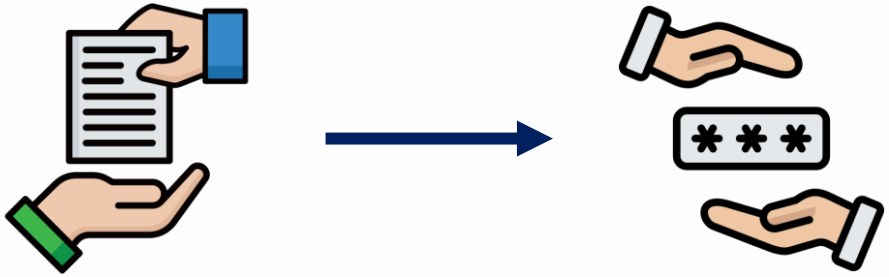
- **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan maupun
- untuk **tujuan lain** dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan



Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak **paling lama satu bulan sejak permintaan disampaikan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3a) Undang-Undang KUP.

UNTUK INTERNAL DJP

Kewajiban Wajib Pajak yang Diperiksa



Pembukuan secara elektronik *(electronic data processing/*EDP)

Wajib Pajak harus memberikan akses

Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atau **pembukuan** dengan menggunakan proses pengolahan data **secara elektronik *(electronic data processing/*EDP)**, baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, **Wajib Pajak harus memberikan akses** kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.



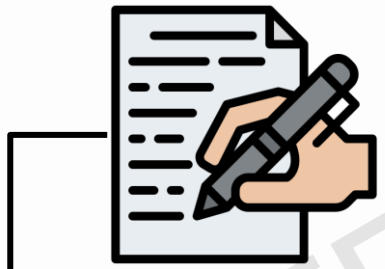
Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban **memberikan kesempatan** kepada pemeriksa **untuk memasuki tempat atau ruangan** yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.

UNTUK INTERNAL DJP

PEMERIKSAAN PAJAK

Kewajiban Wajib Pajak yang Diperiksa

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan **keterangan lain** selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa:





Keterangan tertulis misalnya:

- surat pernyataan tidak diaudit oleh kantor akuntan publik;
- keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya;
- surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
- surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

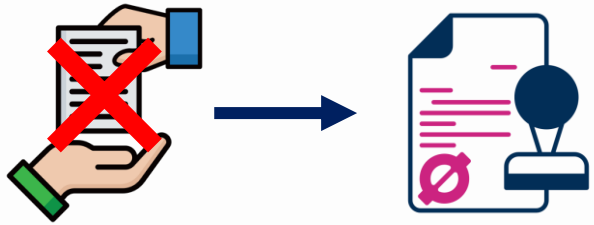
Keterangan lisan misalnya:

- wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak;
- wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau
- wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus.

UNTUK INTERNAL DJP

PEMERIKSAAN PAJAK

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Secara Jabatan



Dalam hal Wajib Pajak badan atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang diperiksa **tidak memenuhi kewajibannya** sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, **penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak **wajib**:

- menyampaikan SPHP kepada WP
- memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam PAHP

Dokumen yang dipertimbangkan terbatas pada:

dokumen yang terkait dengan penghitungan **peredaran usaha atau penghasilan bruto** dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan



dokumen **kredit pajak** sebagai pengurang pajak penghasilan



UNTUK INTERNAL DJP

Peniadaan Kewajiban Merahasiakan Data Pembukuan atau Pencatatan



Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang KUP mengatur bahwa:

Dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka **kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan** oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hal ini diatur **untuk mencegah adanya dalih** bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP

PEMERIKSAAN PAJAK

Penyegelan



Wajib Pajak **tidak berada di tempat** atau sengaja **tidak memberikan kesempatan** kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan



PENYEGELAN

Pasal 30 ayat (1) UU KUP

- Tempat
- Ruang
- Benda bergerak dan/atau tidak bergerak

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan Masyarakat.

UNTUK INTERNAL DJP

PEMERIKSAAN PAJAK

Fasilitas Wajib Pajak Yang Mendaftarkan Sahamnya di Bursa Efek

Pasal 29A UU KUP → fasilitas diberikan terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran **emisi sahamnya telah dinyatakan efektif** oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan SPT dengan dilampiri laporan keuangan yang **telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian** yang:

- SPT Wajib Pajaknya **menyatakan lebih bayar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau
- terpilih untuk diperiksa **berdasarkan analisis risiko**



dapat dilakukan pemeriksaan melalui **pemeriksaan kantor**

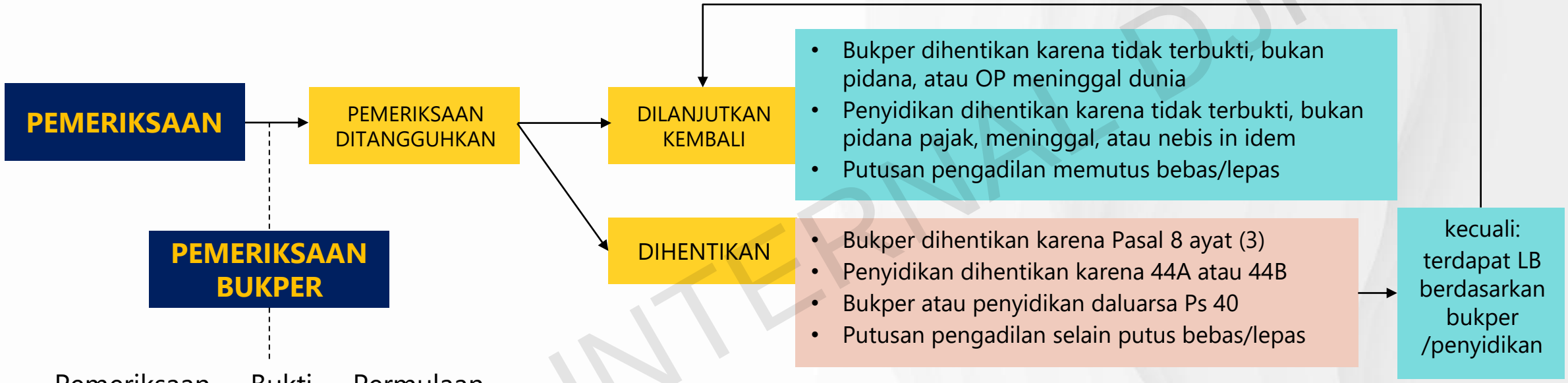


jangka waktu pemeriksaannya cukup singkat sehingga Direktur Jenderal Pajak melalui Wajib Pajak dapat meminta KKP yang dibuat oleh akuntan publik.

UNTUK INTERNAL DJP

PEMERIKSAAN PAJAK

Pemeriksaan Pajak Yang Ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan



Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapat bukti permulaan tentang **adanya dugaan tindak pidana** di bidang perpajakan

Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

UNTUK INTERNAL DJP

PEMERIKSAAN PAJAK

PEMERIKSAAN ULANG

DATA BARU

Data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang **yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan** pada waktu penetapan semula, baik dalam SPT dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan

Data yang semula belum terungkap:

- tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam SPT beserta lampirannya
- pada waktu pemeriksaan Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci.

PEMERIKSAAN ULANG

instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak

SKPKBT

adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya

LHP SUMIR

tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya

KEP RUGI FISKAL

tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya tetapi **terdapat perubahan jumlah rugi fiskal**

UNTUK INTERNAL DJP

PEMERIKSAAN PAJAK

Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pasal 8 ayat (4) UU KUP

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan SPHP, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat **mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT** yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



Laporan tersendiri:

- SPT Masa;
- SPT Tahunan; dan/atau
- SPT Bagian Tahun Pajak,

yang diperiksa.



Proses pemeriksaan **tetap dilanjutkan** sampai selesai.

UNTUK INTERNAL DJP

PENETAPAN DAN KETETAPAN

PMK Nomor 80 Tahun 2023

- JENIS KETETAPAN PAJAK
- SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
- SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
- SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
- SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
- SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
- PENERBITAN skp/STP

UNTUK INTERNAL DJP

PENETAPAN DAN KETETAPAN

PMK Nomor 80 Tahun 2023

- JENIS KETETAPAN PAJAK
- SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
- SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
- SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
- SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
- SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
- PENERBITAN SKP/STP

UNTUK INTERNAL DJP

PENETAPAN DAN KETETAPAN

UMUM – *SELF-ASSESSMENT*

PASAL 12 UU KUP

1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2) Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang

Prinsip *Self-assessment*

Wajib Pajak diberi kewenangan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya.

Jumlah pajak terutang **tidak didasarkan pada suatu surat ketetapan pajak** yang diterbitkan oleh fiskus tetapi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pajak material yang mendasarinya dan dihitung sendiri.

Perhitungan, pembayaran, dan pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak tersebut **dianggap benar** sepanjang Direktur Jenderal Pajak tidak dapat **membuktikan atau memiliki data sebaliknya**

UNTUK INTERNAL DJP

PENETAPAN DAN KETETAPAN

JENIS KETETAPAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
berwenang menerbitkan

SURAT KETETAPAN PAJAK	
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	Berdasarkan: Hasil Pemeriksaan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	Berdasarkan: Hasil Pemeriksaan Ulang
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)	Berdasarkan: 1. Hasil Pemeriksaan 2. Hasil Penelitian
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)	Berdasarkan: Hasil Pemeriksaan

UNTUK INTERNAL DJP

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SKPKB

Pasal 13 ayat (1) UU KUP: SKPKB diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak berdasarkan hasil **Pemeriksaan,** dalam hal:

a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar

e. WP diterbitkan NPWP/dikukuhkan PKP secara jabatan

f. PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM atau telah mengkreditkan PM

→ sanksi **bunga** per bulan sebesar suku bunga acuan + **uplift factor 15%** : **12**

(max. 24 bulan)

b. SPT tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan sesuai jangka waktu

c. PPN dan PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%

d. kewajiban Ps. 28 dan Ps. 29 tidak dipenuhi

→
- PPh tidak/kurang dibayar: **bunga** per bulan sebesar suku bunga acuan + ***uplift factor* 20% : 12** (max. 24 bulan)
- PPh kurang dipotong/dipungut: **bunga** per bulan sebesar suku bunga acuan + ***uplift factor* 20% : 12** (max. 24 bulan)
- PPh dipotong/dipungut tetapi tidak disetor: **kenaikan 75%**
- PPN & PPnBM kurang dibayar: **kenaikan 75%**

UNTUK KALANGAN INTERNAL DJP

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SKPKBT

Pasal 15 ayat (1): SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak/berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak berdasarkan hasil **Pemeriksaan Ulang**

Pemeriksaan Ulang dilakukan dalam hal terdapat
DATA BARU/DATA YANG SEMULA BELUM TERUNGKAP

Dimiliki Dirjen Pajak	**Pengakuan WP**
Data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang	Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri
sanksi kenaikan 100%	sanksi tidak dikenakan

UNTUK INTERNAL DJP

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SKPN (Pasal 17A UU KUP)

PEMERIKSAAN

Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yg dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang & tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL

UNTUK INTERNAL DJP

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SKPLB

diterbitkan berdasarkan

Penelitian

kelebihan pembayaran pajak yg seharusnya tidak terutang Ps. 17 (2) UU KUP

Pemeriksaan

terhadap SPT terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yg dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yg terutang (Ps. 17 (1) UU KUP)

terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Ps. 17B UU KUP)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Pemeriksaan

diterbitkan lagi

Pemeriksaan Ulang

data baru, termasuk data yg semula belum terungkap

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

UNTUK INTERNAL DJP

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SURAT TAGIHAN PAJAK (Pasal 14 UU KUP)

DIRJEN PAJAK

Surat Tagihan Pajak

dalam hal:

a	PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar	ditambah dengan sanksi **bunga** per bulan sebesar suku bunga acuan + **uplift factor 5%** (max. 24 bulan)
b	dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis/salah hitung	
c	WP dikenai sanksi administratif berupa denda da/atau bunga	termasuk denda 30% & 60% (keberatan/banding/PK)
d	pengusaha yang telah dikukuhkan PKP tidak membuat Faktur Pajak (FP) atau terlambat membuat FP	
e	pengusaha yang telah dikukuhkan PKP tidak mengisi FP secara lengkap, selain: 1) identitas pembeli sesuai Pasal 13 ayat (5) huruf b PPN; atau 2) identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sesuai Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g PPN, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran	selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi **denda 1%** dari DPP
f	terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP	
g	terdapat jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar dalam jangka waktu persetujuan mengangsur atau menunda	

UNTUK INTERNAL DJP

PENETAPAN DAN KETETAPAN

RINGKASAN SANKSI ADMINISTRATIF

SANKSI DENDA

No	Pasal	Uraian	Sanksi
1	Pasal 7 ayat (1)	Keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN	Denda sebesar Rp500.000
		Keterlambatan pelaporan SPT Masa lainnya	Denda sebesar Rp100.000
		Keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi	Denda sebesar Rp100.000
		Keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak badan	Denda sebesar Rp1.000.000
2	Pasal 25 ayat (9)	Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian	Denda sebesar 30%
3	Pasal 27 ayat (5d) dan ayat (5f)	permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah	Denda sebesar 60%

UNTUK INTERNAL DJP

PENETAPAN DAN KETETAPAN

RINGKASAN SANKSI ADMINISTRATIF

No	Pasal	Uraian	Sanksi
1	Pasal 19 ayat (1)	Keterlambatan pembayaran SKPKB atau SKPKBT, serta SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 0% / 12
	Pasal 19 ayat (2)	Keterlambatan mengangsur atau menunda pembayaran pajak	
	Pasal 19 ayat (3)	WP menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang	
2	Pasal 8 ayat (2) & ayat (2a)	Kurang bayar pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah 5%, dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 5% / 12
	Pasal 9 ayat (2a) & ayat (2b)	Pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran/ penyetoran pajak atau jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan	
	Pasal 14 ayat (3)	PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung	

SANKSI BUNGA

No	Pasal	Uraian	Sanksi
3	Pasal 8 ayat (5)	Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah 10%, dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 10% / 12
4	Pasal 13 ayat (2)	Berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak terutang yang tidak/kurang dibayar	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah 15%, dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 15% / 12
	Pasal 13 ayat (2b)	Pengembalian Pajak Masukan (PM) dari PKP yang tidak berproduksi	
5	Pasal 13 ayat (3b)	Berdasarkan hasil pemeriksaan PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 Tahun Pajak atau PPh yang tidak atau kurang dipotong/dipungut	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah 20%, dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 20% / 12

UNTUK INTERNAL DJP

PENETAPAN DAN KETETAPAN

RINGKASAN SANKSI ADMINISTRATIF

SANKSI KENAIKAN

No	Pasal	Uraian	Sanksi
1	Pasal 13 ayat (3) huruf c	Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar	Kenaikan sebesar 75%
	Pasal 13 ayat (3) huruf d	Berdasarkan hasil pemeriksaan PPh yang dipotong/dipungut tetapi tidak atau kurang disetor	
2	Pasal 15 ayat (2)	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT	Kenaikan sebesar 100%
3	Pasal 17C ayat (5) & Pasal 17D ayat (5)	Dalam hal Wajib Pajak tidak seharusnya diberikan pengembalian pendahuluan	Kenaikan sebesar 100%

UNTUK INTERNAL DJP

PENAGIHAN PAJAK

- PENGERTIAN DAN TUJUAN PENAGIHAN PAJAK
- DASAR PENAGIHAN PAJAK
- JATUH TEMPO PELUNASAN DASAR PENAGIHAN PAJAK
- PENANGGUNG PAJAK
- DALUWARSA PENAGIHAN

UNTUK INTERNAL DJP

PENAGIHAN PAJAK

PENGERTIAN PENAGIHAN PAJAK

Dasar hukum penagihan pajak

1. Pasal 18 s.d. Pasal 24 UU KUP
2. UU PPSP
3. PMK-61/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

Pengertian dan tujuan penagihan pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

UNTUK INTERNAL DJP

PENAGIHAN PAJAK

DASAR PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18 UU KUP

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Pasal 27C UU KUP

Surat keputusan tentang persetujuan bersama.

Dasar Penagihan dalam Rangka Bantuan Penagihan Pajak

Pasal 20A UU KUP

Klaim Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

PENAGIHAN PAJAK

JATUH TEMPO PELUNASAN DASAR PENAGIHAN PAJAK

Ketentuan mengenai jatuh tempo pelunasan dasar penagihan pajak

PP Nomor 50 Tahun 2022

1	Dasar penagihan pajak menurut Pasal 18 dan Pasal 27C UU KUP	:	dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
2	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan banding, pelunasan atas jumlah pajak yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan	:	dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan dengan memperhitungkan jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan
3	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, pelunasan atas jumlah pajak yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan	:	dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding dengan memperhitungkan jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding

UNTUK INTERNAL DJP

PENAGIHAN PAJAK

JATUH TEMPO PELUNASAN DASAR PENAGIHAN PAJAK

4	Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar	:	dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SKP, yang diatur dalam ketentuan umum Undang-Undang KUP
5	Dalam hal Wajib Pajak usaha kecil dan Waijb Pajak di daerah tertentu menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar	:	dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SKP, yang diatur dalam ketentuan umum Undang-Undang KUP

UNTUK INTERNAL DJP

PENAGIHAN PAJAK

PENANGGUNG PAJAK

Penanggung Pajak atas WP Orang Pribadi



1. WP OP Bersangkutan

2. Istri dari WP
(dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan sebagai satu kesatuan)



3. Wakil

- Salah seorang ahli waris/pelaksana wasiat/ pihak yang ditunjuk untuk mengurus harta peninggalan
  - harta warisan belum terbagi
- Para ahli waris
  - harta warisan telah dibagi
- Wali
  - anak yang belum dewasa
- Pengampu
  - orang yang berada dalam pengampuan

UNTUK INTERNAL DJP

PENAGIHAN PAJAK

PENANGGUNG PAJAK

Penanggung Pajak atas WP Badan



WP BADAN YANG BERSANGKUTAN



PENGURUS

Perseroan Terbatas

1. Direksi
2. Dewan Komisaris
3. Orang yang nyata-nyata
4. Pemegang Saham

UNTUK INTERNAL DJP

PENAGIHAN PAJAK

TAHAPAN TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK

SPPSS



Dasar Penagihan

1 bulan

Jatuh tempo

atau

Diterima

Klaim Pajak



7 hari



Surat Teguran

21 hari



Surat Paksa

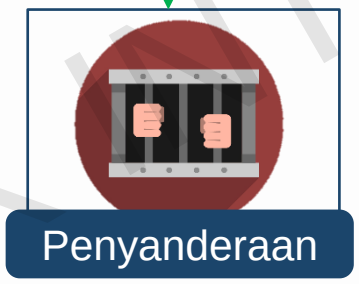
2x24 jam



SPMP/Penyitaan

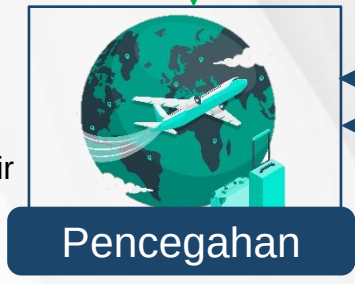
14 hari

14 hari



Penyanderaan

Kondisi tertentu



Pencegahan

30 hari sebelum pencegahan berakhir

- Daluwarsa kurang dari 2 tahun
- Tanda-tanda perubahan bentuk Badan
- Tanda-tanda pailit/pailit

- Objek Sita tidak ditemukan
- Daluwarsa kurang dari 2 tahun
- PP akan meninggalkan Indonesia
- Tanda-tanda perubahan bentuk Badan
- Tanda-tanda pailit/pailit

Pemindahbukuan/ Penjualan non lelang

Pengumuman Lelang

14 hari



Lelang

UNTUK INTERNAL DJP

PENAGIHAN PAJAK

DALUWARSA PENAGIHAN

TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA

10 tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak, tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
2. Pengakuan dari Wajib Pajak

Pengakuan langsung

- Wajib Pajak menyatakan masih mempunyai Utang Pajak
- Mengajukan angsuran/penundaan
- Pembayaran sebagian Utang Pajak

Pengakuan tidak langsung

- Permohonan pembetulan atas SKP/STP;
- Keberatan, banding, PK;
- Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
- Permohonan pengurangan/pembatalan SKP/STP yg tidak benar; dan/atau
- Mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

TAHUN PAJAK 2008 DAN SETELAHNYA

5 tahun sejak penerbitan STP/SKPKB/SKPKBT/ SK/Put atau tahun Pajak yang bersangkutan, tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Pengakuan dari Wajib Pajak

Pengakuan langsung

- Wajib Pajak menyatakan masih mempunyai Utang Pajak
- Mengajukan angsuran/penundaan

Pengakuan tidak langsung

- Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
- Permohonan pengurangan/pembatalan SKP/STP yg tidak benar;
- Permohonan pembatalan hasil pemeriksaan; dan/atau
- Mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

3. Dilakukan Penyidikan tindak pidana perpajakan

UNTUK INTERNAL DJP

UPAYA HUKUM

- GAMBARAN UMUM UPAYA HUKUM
- PEMBETULAN
- PENGURANGAN DAN PEMBATALAN
- PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
- KEBERATAN
- BANDING
- GUGATAN
- PENINJAUAN KEMBALI

UNTUK INTERNAL DJP

UPAYA HUKUM PERPAJAKAN

GAMBARAN UMUM UPAYA HUKUM



PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN

ADMINISTRATIF

PEMBETULAN
Pasal 16 UU KUP
PMK-11/2013

Proses di DJP
Dapat diajukan berkali-kali

PENGURANGAN DAN PEMBATALAN
Pasal 36 ayat (1)
PMK-8/2013

Proses di DJP
Dapat diajukan maksimal 2 kali*

PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
Pasal 27C UU KUP

Proses di DJP
Dapat diajukan maksimal 1 kali

KEBERATAN
Pasal 25 UU KUP
PMK-9/2013 jo
PMK-202/2015

Proses di DJP

PENGADILAN

BANDING
Pasal 27 UU KUP
Proses di Pengadilan Pajak

GUGATAN
Pasal 23 UU KUP
Proses di Pengadilan Pajak

PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 27 ayat (5e) UU KUP
Proses di Mahkamah Agung

***selain Pasal 36 ayat (1) huruf d**

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBETULAN

GAMBARAN UMUM

OBJEK PEMBETULAN

Atas permohonan WP atau karena jabatannya, Dirjen Pajak dapat membetulkan:

1. SKP meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB;
2. STP;
3. SKPPKP;
4. SKPIB;
5. SK Pembetulan;
6. SK Keberatan;
7. SK Pengurangan Sanksi Administrasi;
8. SK Penghapusan Sanksi Administrasi;
9. SK Pengurangan Ketetapan Pajak;
10. SK Pembatalan Ketetapan Pajak;
11. ***SPPT;***
12. ***SKP PBB;***
13. ***STP PBB;***
14. ***surat keputusan pemberian pengurangan PBB;***
15. ***surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB; atau***
16. ***SK Persetujuan Bersama,***



SYARAT PERMOHONAN

- 1 permohonan untuk 1 ketetapan pajak, STP, atau surat keputusan lain
- disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- tertulis dalam bahasa Indonesia dan alasan permohonan
- ditandatangani oleh Wajib Pajaks

Atas permohonan → keputusan diterbitkan paling lama **6 bulan sejak** tanggal surat permohonan pembetulan diterima

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBETULAN

RUANG LINGKUP PEMBETULAN



Kesalahan Tulis

nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo atau kesalahan tulis lainnya yang tidak memengaruhi jumlah pajak terutang



Kesalahan Hitung

berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan

diakibatkan oleh adanya penerbitan SKP, STP, SK, atau putusan yang terkait dengan bidang perpajakan



Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

penerapan tarif, persentase NPPN, sanksi administrasi, PTKP, penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, pengkreditan pajak

UNTUK INTERNAL DJP

PEMBETULAN

PERMOHONAN DAN JANGKA WAKTU



Persyaratan Permohonan:



1. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat
2. disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat PKP dikukuhkan
3. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan

UNTUK INTERNAL DJP

PENGURANGAN DAN PEMBATALAN

GAMBARAN UMUM



Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan/menghapuskan **sanksi administratif**
b. mengurangkan atau membatalkan **SKP yang tidak benar**
c. mengurangkan atau membatalkan **STP yang tidak benar**

Diajukan maks. 2x

d. **membatalkan SKP dari hasil Pemeriksaan** yang dilaksanakan tanpa:
   1) penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan; atau
   2) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak

Diajukan maks. 1x

- Untuk permohonan yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
- keputusan atas permohonan **paling lama 6 bulan**
- Apabila melewati jangka waktu 6 bulan, **permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan**

UNTUK INTERNAL DJP

PENGURANGAN DAN PEMBATALAN

PERMOHONAN

SYARAT PERMOHONAN

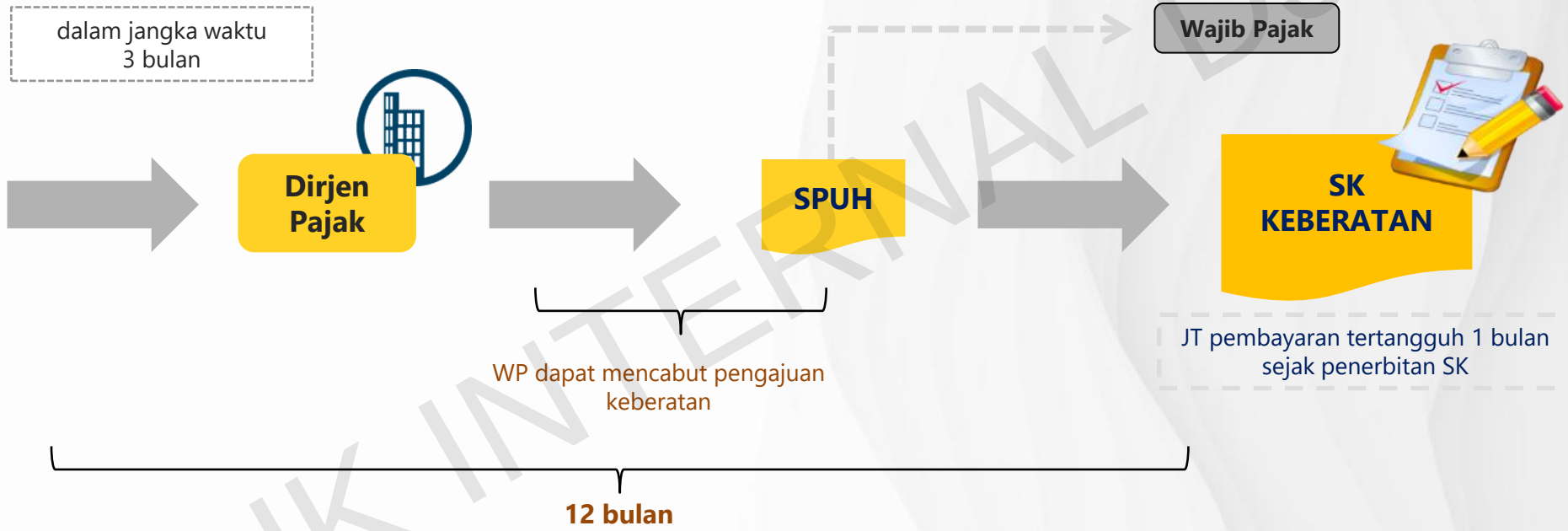
Syarat	36 (1) a	36 (1) b	36 (1) c	36 (1) d
1 permohonan untuk 1	SKP/STP	SKP	STP	SKP
Disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar	✓	✓	✓	✓
Tertulis dalam bahasa indonesia	✓	✓	✓	✓
Jumlah menurut WP dan alasan	sanksi administrasi	pajak yang terutang	tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi	menguraikan tentang tidak disampaikannya SPHP
Ditandatangani oleh wajib pajak	✓	✓	✓	✓

UNTUK INTERNAL DJP

KEBERATAN

- SKPKB
- SKPN
- SKPLB
- SKPKBT
- POT/PUT PIHAK III

dalam jangka waktu 3 bulan



Persyaratan permohonan:
1. 1 keberatan harus diajukan terhadap 1 jenis pajak dan 1 Masa Pajak atau Tahun Pajak;
2. tertulis dalam bahasa Indonesia dan mengemukakan jumlah pajak yang terutang/dipotong atau dipungut/rugi menurut WP;
3. melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan

tidak memenuhi persyaratan = tidak dipertimbangkan

Sanksi Administratif Denda 30%

UNTUK INTERNAL DJP

PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

DJP berwenang melakukan **Prosedur Persetujuan Bersama (MAP)** untuk mencegah/menyelesaikan permasalahan dalam penerapan P3B

PIHAK YANG MENGAJUKAN MAP

1. **WP** dalam negeri
2. **Dirjen Pajak**
3. **Pejabat** berwenang negara/yurisdiksi mitra P3B
4. **WNI melalui Dirjen Pajak** terkait perlakuan diskriminatif di negara/yurisdiksi mitra



Pokok Pengaturan:

- Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan keberatan, banding atau pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar.
- Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil pelaksanaan MAP dengan menerbitkan SK tentang Persetujuan Bersama.
- SK tentang Persetujuan Bersama tersebut termasuk sebagai dasar pengembalian pajak atau dasar penagihan pajak

UNTUK INTERNAL DJP

BANDING

WAJIB PAJAK

Permohonan Banding

*dengan ketentuan



BADAN PERADILAN PAJAK

Ketentuan

1. Diajukan atas **Surat Keputusan Keberatan**
2. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak **Surat Keputusan Keberatan diterima** dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
3. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding **belum merupakan pajak yang terutang** sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
4. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding

Putusan Banding merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

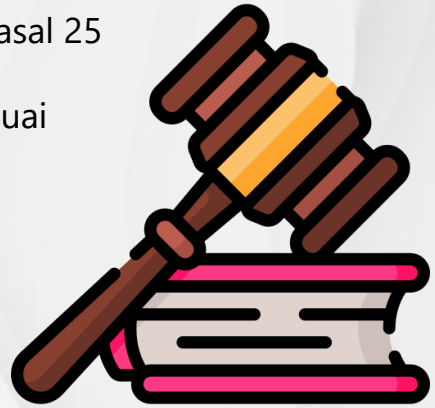
Sanksi Administratif
Denda 60%

UNTUK INTERNAL DJP

GUGATAN

OBJEK GUGATAN

1. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
2. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
3. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
4. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan



KETENTUAN

- Gugatan diajukan kepada Pengadilan Pajak.
- Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan.
- Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap:
  1. pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas hari) sejak tanggal pelaksanaan penagihan
  2. objek Gugatan selain pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
- Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan

UNTUK INTERNAL DJP

PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan PK
(Upaya Hukum Luar Biasa)

WAJIB PAJAK atau DIRJEN PAJAK → dengan ketentuan → **MAHKAMAH AGUNG**



Diajukan maksimal 1x
Pasal 89 UU PP

Alasan

1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu **kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan** yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila terdapat **bukti tertulis baru yang penting** dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
3. Apabila telah dikabulkan **suatu hal yang tidak dituntut atau lebih** dari pada yang dituntut
4. Apabila mengenai suatu bagian dari **tuntutan belum diputus** tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila terdapat suatu **putusan yang nyata-nyata tidak sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Administratif
Denda 60%
terbit maksimal 2 tahun sejak putusan PK diterima DJP

UNTUK INTERNAL DJP

IMBALAN BUNGA

PMK-18/PMK/03/2021

- RUANG LINGKUP IMBALAN BUNGA
- CARA PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA

UNTUK INTERNAL DJP

IMBALAN BUNGA

RUANG LINGKUP

RUANG LINGKUP PEMBERIAN IMBALAN BUNGA



1. **Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Penerbitan SKPKPP)**
   Pasal 11 ayat (3) UU KUP
   dihitung sejak batas waktu penerbitan SKPKPP berakhir s/d penerbitan SKPKPP

2. **Keterlambatan penerbitan SKPLB**
   Pasal 17B ayat (3) UU KUP
   dihitung sejak jangka waktu 1 (satu) bulan sejak SKPLB seharusnya terbit s/d diterbitkannya SKPLB

3. **Keterlambatan penerbitan SKPLB – terkait proses pidana**
   Pasal 17B ayat (4) UU KUP
   dihitung sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima secara lengkap berakhir s/d saat diterbitkan SKPLB

4. **Kelebihan Pembayaran Pajak karena: Permohonan Keberatan, Banding, PK Dikabulkan Sebagian/Seluruhnya**
   Pasal 27B ayat (1) UU KUP
   - paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak
   - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN sampai dengan tanggal diterbitkannya keputusan/putusan

5. **Kelebihan Pembayaran Pajak karena : SK Pembetulan, SK Pengurangan/Pembatalan SKP atau SK Pengurangan/Pembatalan STP, yang Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya Permohonan WP**
   Pasal 27B ayat (3) UU KUP
   sejak tanggal pembayaran SKPKB atau SKPKBT, sejak tanggal penerbitan SKPLB atau SKPN, sejak tanggal pembayaran STP s/d diterbitkannya SK Pembetulan

UNTUK INTERNAL DJP

IMBALAN BUNGA

CARA PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA

IMBALAN BUNGA = **PAJAK LEBIH BAYAR** X **TARIF BUNGA PER BULAN *** X **JUMLAH BULAN ****

) **Menteri Keuangan menetapkan KMK tentang tarif bunga.*

***) maksimal 24 bulan serta Bagian dari Bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.*

$$\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan}}{12}$$



Pemberian Imbalan Bunga atas:

- ✓ Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan;
- ✓ SKPLB terlambat diterbitkan setelah 1 (satu) bulan jangka waktu berakhir
- ✓ SKPLB Pemeriksaan Bukti permulaan apabila
  a) tidak dilanjutkan penyidikan,
  b) dilanjutkan penyidikan, tetapi tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan, atau
  c) dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas
- ✓ Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas Pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan PK yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, diterbitkan SK Pembetulan, dan SK Pengurangan/Pembatalan SKP/STP.

UNTUK INTERNAL DJP

KETENTUAN KHUSUS

- WAKIL WAJIB PAJAK
- KUASA WAJIB PAJAK
- PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT

UNTUK INTERNAL DJP

KETENTUAN KHUSUS

WAKIL WAJIB PAJAK



WAKIL WAJIB PAJAK

- **badan oleh pengurus** (termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan);
- **badan** yang dinyatakan **pailit oleh kurator**;
- **badan dalam pembubaran** oleh orang atau badan **yang ditugasi untuk melakukan pemberesan**;
- **badan dalam likuidasi** oleh **likuidator**;
- suatu **warisan yang belum terbagi** oleh **salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya**; atau
- **anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan** oleh **wali atau pengampunya**.

Wakil **bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng** atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

UNTUK INTERNAL DJP

KETENTUAN KHUSUS

KUASA WAJIB PAJAK



PASAL 32 ayat (3) UU KUP

"Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

WP dapat menunjuk kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

- **Keluarga** → **Suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda s.d. derajat kedua**
- ***Bukan Keluarga*** →
  1. **Konsultan pajak**
  2. **Pihak lain**

  } memiliki ***kompetensi tertentu*** dalam aspek perpajakan

Dengan ketentuan:
- Menggunakan **surat kuasa khusus**
- Mematuhi ketentuan UU di bidang perpajakan

Kuasa tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan WP yang dikuasakan kepadanya apabila:
- **menghalang-halangi** pelaksanaan ketentuan UU di bidang perpajakan; atau
- **dipidana** karena tindak pidana perpajakan atau tindak pidana lainnya.

UNTUK INTERNAL DJP

KETENTUAN KHUSUS

PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT

MENTERI KEUANGAN

Dapat menetapkan

Pihak Lain sebagai Pemotong/Pemungut

Terlibat Langsung	Memfasilitasi

Penetapan	Upaya Hukum
Penagihan	Sanksi

Sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Perpajakan

Dalam hal merupakan

Penyelenggara Sistem eletronik

Dapat dilakukan

1. Teguran Putus Akses
2. Putus Akses
3. Normalisasi Akses

Menteri di Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan permintaan MenKeu



Contoh Pihak Lain yang ditunjuk sebagai Pemotong/Pemungut saat ini:

PMK 58/2022 :
Market Place dan Ritel Daring yang ditunjuk sebagai pemungut atas pengadaan barang/jasa dalam sistem informasi pengadaan pemerintah

PMK 60/2022 :
PPMSE DN dan LN atas transaksi Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar pabean

PMK 68/2022 :
Penyelenggara PMSE atas transaksi Kripto

PMK 69/2022 :
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam *Online* (Fintech)

UNTUK INTERNAL DJP

djp

Mari belajar

PPN

UNTUK INTERNAL DJP

Subjek PPN

UNTUK INTERNAL DJP

Pengusaha Kena Pajak

Subjek Pajak

Pengusaha adalah

Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean

(Pasal 1angka 14 UU PPN)



Pengusaha Kena Pajak adalah

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN

(Pasal 1angka 15 UU PPN)

Pengusaha Kecil

Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah)

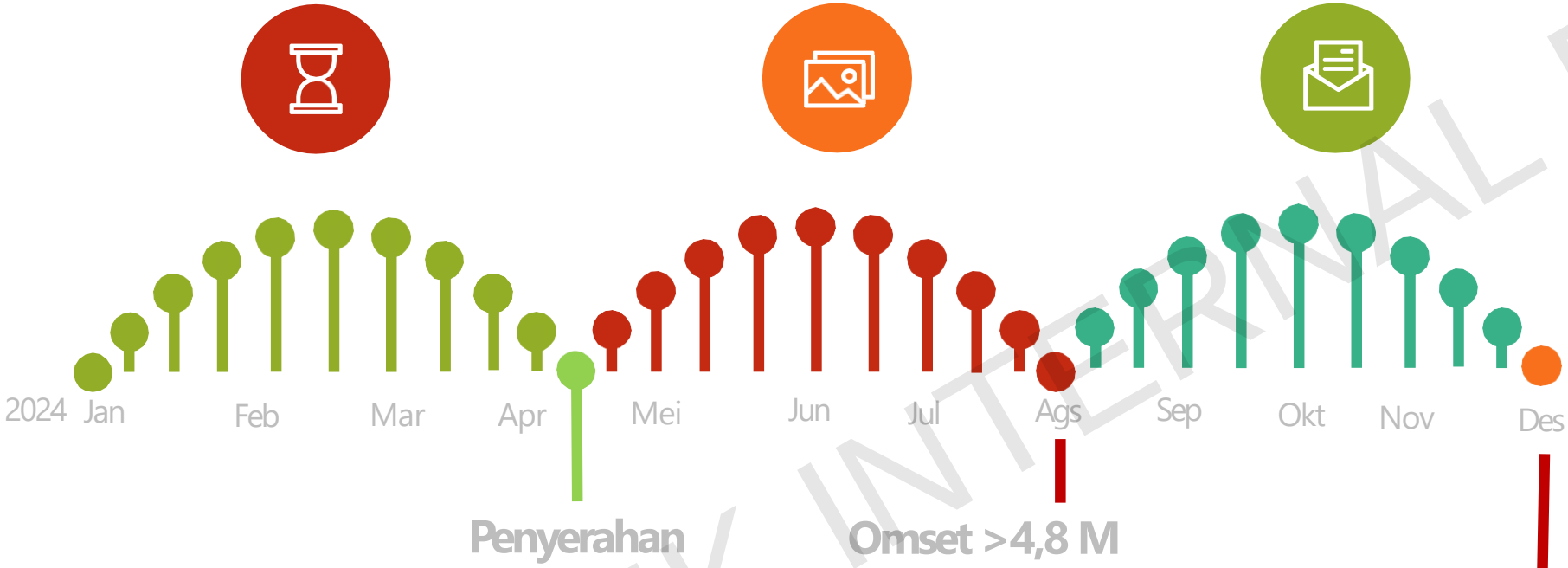
PMK 197/PMK.03/2013

Pengusaha wajib **melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak**, memungut, menyetor, melaporkan PPN dan PPn BM Terutang kecuali Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan

UNTUK INTERNAL DJP

Timeline Pelaporan Pengukuhan PKP

Subjek Pajak



Saat seharusnya dikukuhkan sebagai PKP → Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya

Wajib Lapor PKP Maksimal Akhir Tahun Buku

X

Jabatan

Terlambat

Tahun Buku Jan-Des

- *Default* Mulai kewajiban PKP → Masa Pajak pertama Tahun Buku berikutnya
- Namun WP dapat memilih memulai kewajiban sebagai PKP sebelum Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya dengan menyampaikan **pemberitahuan Masa Pajak**

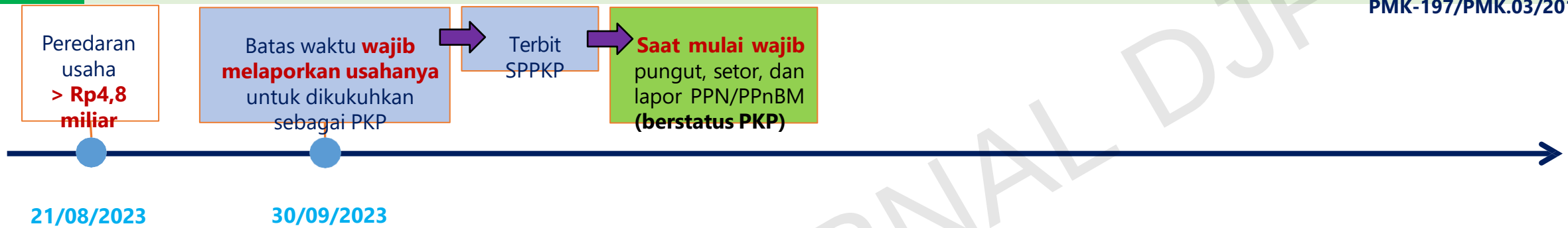
PMK 164/2023

UNTUK INTERNAL DJP

Perbandingan Saat Pengukuhan PKP dan Dimulainya Kewajiban/Hak PKP

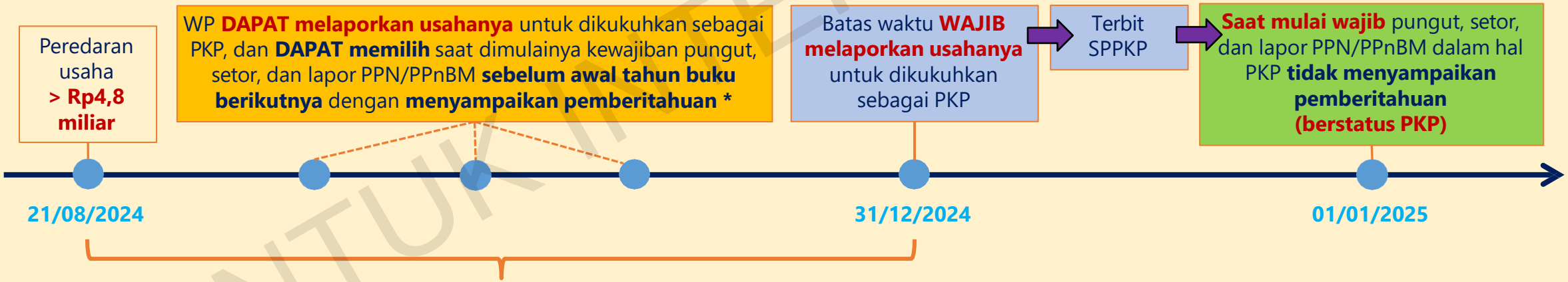
PMK Lama → **Saat terbit SPPKP = saat dimulainya kewajiban dan hak sebagai PKP**

PMK-68/PMK.03/2010 s.t.d.d.
PMK-197/PMK.03/2013



PMK Baru → **Saat terbit SPPKP ≠ saat dimulainya kewajiban dan hak sebagai PKP**

PMK-164/2023



UNTUK INTERNAL DJP

* Pemberitahuan Masa Pajak mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN (maksimal Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya).
 Disampaikan **bersamaan** dengan penyampaian permohonan pengukuhan PKP (dengan mengisi kolom yang telah ditentukan dalam formulir permohonan pengukuhan PKP).

** *Grace period* ini merupakan **kemudahan bagi WP**, terutama WP yang baru melewati *threshold* Pengusaha Kecil (Rp4,8 miliar), sehingga **memiliki waktu yang cukup dalam rangka mempersiapkan diri** untuk mulai melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya sebagai PKP.

Kapan maksimal lapor PKP?

Subjek Pajak

PT ABC bergerak dalam bidang perdagangan barang elektronik sejak 2 Januari 2023 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Kediri. Peredaran bruto selama tahun 2023 sebagai berikut:

Bulan	Peredaran Bruto
Januari	1,100,000,000
Februari	2,175,000,000
Maret	50,000,000
April	1,200,000,000
Mei	1,150,000,000
Juni	1,120,000,000

Bulan	Peredaran Bruto
Juli	1,175,000,000
Agustus	1,185,000,000
September	115,000,000
Oktober	1,105,000,000
Nopember	95,000,000
Desember	1,130,000,000

Silakan jawab!

UNTUK INTERNAL DJP

Objek PPN

UNTUK INTERNAL DJP

Objek PPN

PASAL 4(1)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. **penyerahan BKP** di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. **impor BKP**;
c. **penyerahan JKP** di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha;
d. **pemanfaatan BKP Tidak Berwujud** dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. **pemanfaatan JKP** dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. **ekspor BKP Berwujud** oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. **ekspor BKP Tidak Berwujud** oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. **ekspor JKP** oleh Pengusaha Kena Pajak.

PPN Terutang:
11% x DPP
(untuk ekspor berlaku tarif 0%)

PASAL 16C
Kegiatan Membangun Sendiri

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan **tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan** oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan PMK

Peraturan terkait:
PMK-61/PMK.03/2022

Ketentuan
- Luas minimal 200m2
- Saat terutang → Saat mulai dibangun sampai dengan selesai
- Tempat terutang → tempat bangunan didirikan

PPN Terutang:
20% x 11% x Biaya Pembangunan (tdk termasuk tanah)

PASAL 16D
Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan

PPN dikenakan atas Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, **kecuali** atas Penyerahan aktiva yang Pajak Masukan-nya tidak dapat dikreditkan menurut Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c

Pasal 9 (8) huruf b & c:
Pengkreditan Pajak Masukan tidak berlaku bagi pengeluaran:
b. perolehan BKP/JKP yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
c. perolehan/pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon, KECUALI sebagai barang dagangan/disewakan

PPN Terutang:
11% x DPP
Faktur Pajak Kode 09

UNTUK INTERNAL

Yang termasuk penyerahan BKP

Pasal 1A (1) UU PPN

A. **Penyerahan hak** atas BKP karena perjanjian

B. Pengalihan BKP **karena perjanjian sewa beli atau sewa guna usaha** (leasing);

C. Penyerahan BKP **kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang**;

D. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma;

E. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;

F. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau antar cabang;

H. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

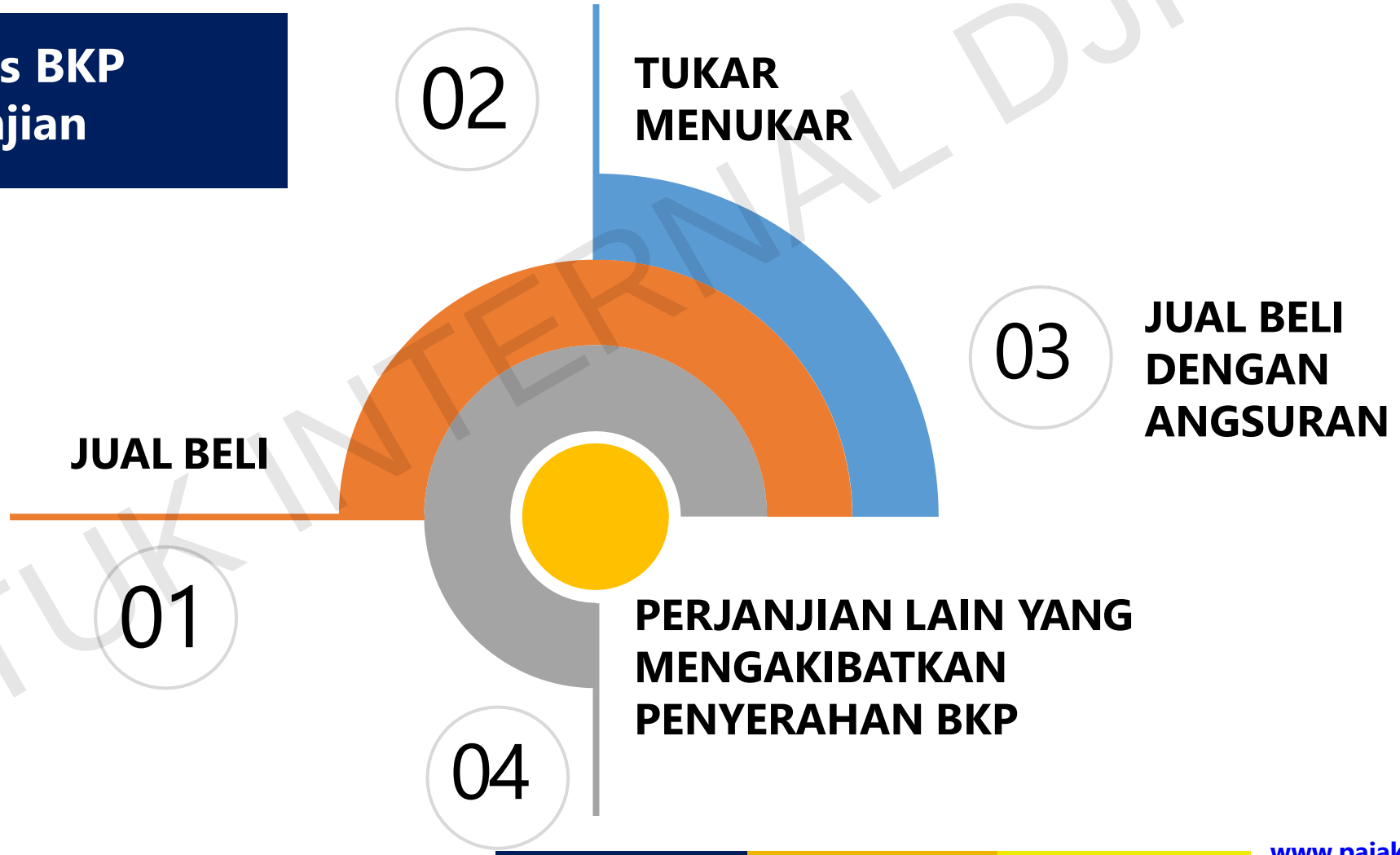
Note:
Pasal 4(1) huruf g "penyerahan BKP secara konsinyasi" tidak lagi masuk dalam definisi penyerahan sejak diundangkannya UU CIKA

UNTUK INTERNAL DJP

Yang termasuk penyerahan BKP

Pasal 1A ayat (1) huruf a

Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian



UNTUK INTERNAL DJP

Yang termasuk penyerahan BKP

Pasal 1A ayat (1) huruf b

Penyerahan Barang Kena Pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing)



Yang dimaksud dengan "pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha (leasing)" adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi.

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, Barang Kena Pajak dianggap diserahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok (supplier) kepada pihak yang membutuhkan barang (lessee).

UNTUK INTERNAL DJP

Yang termasuk penyerahan BKP

Pasal 1A ayat (1) huruf c

Penyerahan BKP kepada Pedagang Perantara atau melalui Juru Lelang

Yang dimaksud dengan "pedagang perantara" adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner.

Yang dimaksud dengan "juru lelang" adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.



UNTUK INTERNAL DJP

Yang termasuk penyerahan BKP

Pasal 1A ayat (1) huruf d

Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma



Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

Yang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma" adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

UNTUK INTERNAL DJP

Yang termasuk penyerahan BKP

Pasal 1A ayat (1) huruf e

Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan



Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak.

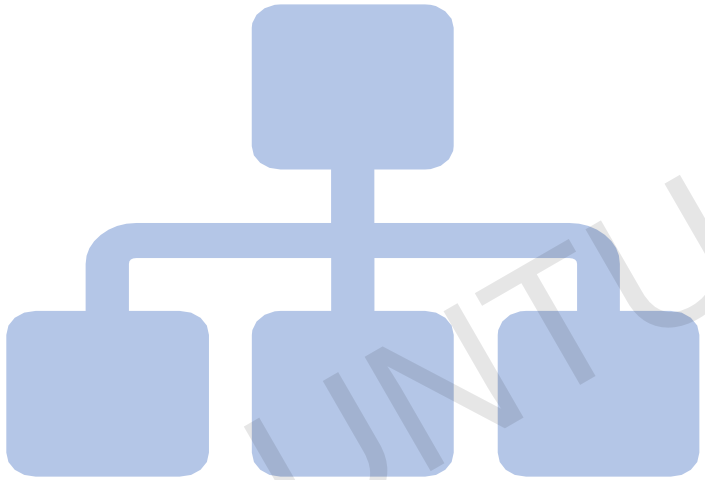
Dikecualikan dari ketentuan pada huruf e ini adalah penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) huruf e yaitu :
(Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c)

UNTUK INTERNAL DJP

Yang termasuk penyerahan BKP

Pasal 1A ayat (1) huruf f

Penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang



Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan Barang Kena Pajak antartempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.

Yang dimaksud dengan “pusat” adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan.

Yang dimaksud dengan “cabang” antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya

UNTUK INTERNAL DJP

Yang termasuk penyerahan BKP

Pasal 1A ayat (1) huruf h

Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak

Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B).

Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B

UNTUK INTERNAL DJP

Yang TIDAK termasuk penyerahan BKP

Pasal 1A ayat (2)

A. Penyerahan BKP kepada makelar;

B. Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang;

C. Penyerahan BKP dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang;

D. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan

E. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b.

UNTUK INTERNAL DJP

Penyerahan Khusus: Kegiatan Membangun Sendiri

Pasal 16C UU PPN

PPN KMS



Wajib disetor max tgl 15 bulan berikutnya

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan

Yang dimaksud dengan Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Bangunan adalah satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria :

- konstruksi utamanya terdiri kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
- diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
- luas keseluruhan paling sedikit 200 m2

UNTUK INTERNAL DJP

Penyerahan Khusus: Penyerahan BKP berupa Aktiva yang semula tidak diperjualbelikan (Pasal 16D UU PPN)



Penyerahan BKP berupa Aktiva yang semula tidak diperjualbelikan

Kecuali atas aktiva yang PM nya tidak dapat dikreditkan

> *Ex: Perolehan BKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha*

UNTUK INTERNAL DJP

Bukan Barang Kena Pajak (Non BKP)

Pasal 4A ayat (2)

No	Pasal 4 ayat (2) Sebelum UU HPP	Pasal 4 ayat (2) Sejak UU HPP
1	barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batubara	Dihapus
2	barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak	Dihapus
3	makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering	makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, *yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah*
4	uang, emas batangan, dan surat berharga	uang, emas batangan *untuk cadangan devisa*, dan surat berharga.

UNTUK INTERNAL DJP

Bukan Jasa Kena Pajak (Non JKP)

Pasal 4A ayat (3)

Pasal 4 ayat (3) Sebelum UU HPP	Pasal 4 ayat (3) Sejak UU HPP
a. jasa pelayanan kesehatan medik; b. jasa pelayanan sosial; c. jasa pengiriman surat dengan perangko; d. jasa keuangan; e. jasa asuransi; f. jasa keagamaan; g. jasa pendidikan; h. jasa kesenian dan hiburan; i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; k. jasa tenaga kerja; l. jasa perhotelan; m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; n. Jasa penyediaan tempat parkir; o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan q. Jasa boga atau katering	a. Dihapus b. Dihapus c. Dihapus d. Dihapus e. Dihapus f. jasa keagamaan; g. Dihapus h. jasa kesenian dan hiburan; i. Dihapus j. Dihapus k. Dihapus l. jasa perhotelan; m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; n. Jasa penyediaan tempat parkir; o. Dihapus p. Dihapus q. Jasa boga atau katering

UNTUK INTERNAL DJP

Tarif & Dasar Pengenaan PPN

UNTUK INTERNAL DJP

Tarif PPN

URAIAN	SEBELUM 1 APRIL 2022	SETELAH 1 APRIL 2022
TARIF NORMAL	**10%**	**11%** *dan akan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025*
• EKSPOR BKP • EKSPOR JKP • EKSPOR BKPTB	**0%**	**0%**



UNTUK INTERNAL

Cara Menghitung Pajak: Formula
Pasal 8A (1)



PPN=Tarif x DPP

UNTUK INTERNAL

Cara Menghitung Pajak: DPP
Pasal 8A (1)

Harga Jual (Pasal 1 angka 18)
Nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Penggantian (Pasal 1 angka 19)
Nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau
Nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Nilai Impor (Pasal 1 angka 20)
Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Nilai Ekspor (Pasal 1 angka 26)
Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir.

Nilai Lain



UNTUK INTERNAL

Cara Hitung Umum VS Besaran Tertentu

Perbedaan	Cara hitung PPN secara umum	PPN Menggunakan Besaran Tertentu
Dasar Hukum	Pasal 8A	Pasal 9A
Cara Menghitung PPN Terutang	Tarif PPN x DPP	Tarif x Formula Tertentu x DPP *(Harga Jual/Penggantian/Nilai Tertentu)*
Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan	Dapat dikreditkan	Tidak Dapat Dikreditkan***)**

***)** PM tidak dapat dikreditkan karena pada prinsipnya **telah diperhitungkan atau dianggap telah dikreditkan** dalam penghitungan Pajak Keluaran dengan menggunakan besaran tertentu.



UNTUK INTERNAL

Ilustrasi
DPP Nilai Lain vs Besaran Tertentu



Penyerahan JKP: Rp1.000.000
DPP berupa Nilai Lain sebesar 10%

Maka:
DPP: 10% x Rp1.000.000=Rp100.000
PPN: 11% x Rp100.000=Rp11.000

Penjual dapat mengkreditkan PM

Penyerahan JKP: Rp1.000.000
Besaran tertentu sebesar 1,1%

Maka:
DPP: Rp1.000.000
PPN: 1,1% x Rp1.000.000=Rp11.000

Penjual tidak dapat mengkreditkan PM

UNTUK INTERNAL

Contoh DPP Nilai Lain

No	Jenis Penyerahan	DPP Nilai Lain
1	Pemakaian sendiri BKP/JKP	Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
2	Pemberian cuma-cuma BKP/JKP	Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
3	Penyerahan BKP dari pusat ke cabang, atau sebaliknya, atau antar cabang	Harga pokok penjualan atau harga perolehan
4	Penyerahan film cerita	Perkiraan hasil rata2/judul
5	Penyerahan produk hasil tembakau	9,9% x HJE (PMK 63/PMK.03/2022)
6	BKP berupa persediaan/aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa saat pembubaran	Harga pasar wajar
7	Penyerahan BKP kepada Pedagang Perantara	Harga disepakati
8	Penyerahan BKP melalui Juru Lelang	Harga Lelang

PMK-75/PMK.03/2010 stdtd PMK 121/PMK.03/2015

UNTUK INTERNAL DJP

Contoh Besaran Tertentu

PPN KMS	2,2% x DPP	PMK-61/2022
LPG Tertentu (LPG 3 kg)	1,1/101,1 x (Harga Jual Agen – HJE) 1,1/101,1 x (Harga Jual Pangkalan – Harga Jual Agen)	PMK-62/2022
Barang Hasil Pertanian Tertentu	1,1% x Harga Jual	PMK-64/2022
Kendaraan Bermotor Bekas	1,1% x Harga Jual	PMK-65/2022
Jasa Agen Asuransi Jasa Pialang Asuransi/Reasuransi	1,1% x Komisi/Imbalan 2,2% x Komisi/Imbalan	PMK-67/2022
Perdagangan Aset Kripto	0,11% x Nilai Transaksi (jika exchanger terdaftar di Bappebti) 0,22% x Nilai Transaksi (jika exchanger tidak terdaftar di Bappebti)	PMK-68/2022
Jasa pengiriman paket pos	1,1% x dari jumlah yang ditagih/yang seharusnya ditagih	PMK-71/2022
Jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata	1,1% x dari jumlah yang ditagih/yang seharusnya ditagih	
Jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges)	1,1% x dari jumlah yang ditagih/yang seharusnya ditagih	
Jasa pemasaran dengan media voucer, jasa penyelenggaraanl ayanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/reward program)	1,1% x Harga Jual Voucher	
Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan	1,1% x dari jumlah yang ditagih/yang seharusnya ditagih (jika dirinci) 0,55% x dari jumlah yang ditagih/yang seharusnya ditagih (jika tidak dirinci)	

UNTUK INTERNAL DJP

Saat & Tempat Terutang PPN

UNTUK INTERNAL DJP

Saat Terutang: Umum

Pemungutan PPN dan PPnBM menganut prinsip akrual, artinya **terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan** BKP atau JKP meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor BKP.

UNTUK INTERNAL DJP

Saat Terutang: Umum

Terutangnya PPN terjadi pada saat:

- penyerahan BKP;
- impor BKP;
- penyerahan JKP;
- pemanfaatan BKPTB dari luar Daerah Pabean;
- pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean;
- ekspor BKP Berwujud;
- ekspor BKPTB; atau
- ekspor JKP.

UNTUK INTERNAL DJP

Saat Terutang: Khusus 1
Pembayaran diterima sebelum penyerahan

Dalam hal **pembayaran diterima sebelum** penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKPTB atau JKP dari luar Daerah Pabean, saat **terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.**

UNTUK INTERNAL DJP

Saat Terutang: Khusus 1
Pembayaran diterima sebelum penyerahan

Contoh:
Budi memesan furnitur ke PT Kayu Asli Jepara (PKP) pada tanggal 10 Januari. Meskipun **pesanan baru jadi dan diserahkan pada tanggal 15 Februari**, tetapi karena **Budi telah membayar lunas pesanannya pada tanggal 10 Januari**, maka **PPN terutang** dan dipungut oleh PT Kayu Asli Jepara pada tanggal **10 Januari.**

UNTUK INTERNAL DJP

Saat Terutang: Khusus 2
Pemanfaatan BKPTB dan JKP dari luar daerah pabean

Terutangnya PPN terjadi pada **saat** orang pribadi atau badan tersebut **mulai memanfaatkan** BKPTB atau JKP tersebut di dalam Daerah Pabean

Bukan terutang **saat penyerahan!**

UNTUK INTERNAL DJP

Saat Terutang: Khusus 2
Pemanfaatan BKPTB dan JKP dari luar daerah pabean

Kapan pemanfaatan itu dimulai?

Mana yang **terlebih dahulu** terjadi antara peristiwa berikut:

1) saat BKPTB dan/atau JKP tersebut secara **nyata digunakan** oleh pihak yang memanfaatkannya;
2) saat **harga perolehan** BKPTB dan/atau JKP tersebut **dinyatakan sebagai utang** oleh pihak yang memanfaatkannya;
3) saat **harga jual** BKPTB dan/atau **penggantian** JKP tersebut **ditagih** oleh pihak yang menyerahkannya; atau
4) saat **harga perolehan** BKPTB dan/atau JKP tersebut **dibayar** baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.

Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan **tidak diketahui**, saat dimulainya adalah **tanggal ditandatanganinya kontrak** atau perjanjian atau **saat lain** yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP

Tempat Terutang: Umum

Objek PPN	Tempat terutang
• penyerahan BKP • penyerahan JKP; • ekspor BKP Berwujud; • ekspor BKP Tidak Berwujud; atau • ekspor JKP.	**PKP OP :** tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha, **PKP Badan:** tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha
Impor BKP	tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui DJBC
• Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud • Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha

UNTUK INTERNAL DJP

Tempat Terutang: Khusus (1/4)

PKP memiliki satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya

- Apabila PKP **mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya**, **setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak**, dan PKP dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- Apabila PKP mempunyai **lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja 1 KPP**, untuk seluruh tempat terutang tersebut, **PKP memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang** yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali apabila PKP tersebut menghendaki lebih dari 1 (satu) tempat pajak terutang, PKP wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- Dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang.

UNTUK INTERNAL DJP

Tempat Terutang: Khusus (2/4)

Pemusatan/pemilihan tempat terutang

Apabila PKP terutang pajak pada lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usaha, PKP tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk **memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak**.

UNTUK INTERNAL DJP

Tempat Terutang: Khusus (3/4)

Tempat terutang untuk kegiatan impor

Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi **di tempat BKP dimasukkan dan dipungut** melalui **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**.

UNTUK INTERNAL DJP

Tempat Terutang: Khusus (4/4)

Tempat terutang untuk pemanfaatan JKP dan BKPTB dari luar daerah pabean

Orang pribadi atau badan baik sebagai PKP maupun bukan PKP yang memanfaatkan BKPTB dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tetap **terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha orang pribadi** atau **di tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha badan tersebut**.

UNTUK INTERNAL DJP

Faktur Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

Definisi & Fungsi Faktur Pajak

Pasal 1 angka 23 UU PPN

Faktur Pajak adalah **bukti pungutan pajak** yang dibuat oleh **Pengusaha Kena Pajak** yang melakukan **penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak**.

Fungsi Faktur Pajak sebagai:

- ✓ bukti pungutan pajak (PPN atau PPN dan PPNBM) atas penyerahan BKP dan/atau JKP
- ✓ tanda telah memungut PPN atau PPN dan PPnBM dari pembeli atas penyerahan BKP dan/atau JKP
- ✓ sarana bagi PKP untuk mengkreditkan Pajak Masukan



UNTUK INTERNAL DJP

Kewajiban dan Saat Pembuatan Faktur Pajak

PKP **wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap**:

- penyerahan BKP;
- penyerahan JKP;
- ekspor BKP berwujud;
- ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau
- ekspor JKP.

Faktur Pajak **harus dibuat pada**:

- saat **penyerahan** BKP dan/atau penyerahan JKP;
- saat **penerimaan pembayaran** dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- saat penerimaan **pembayaran termin** dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- saat **ekspor** BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau
- **saat lain** yang diatur berdasarkan PMK tersendiri.

sak deg sak nyek!

UNTUK INTERNAL DJP

Faktur Pajak Gabungan

PKP dapat membuat **Faktur Pajak gabungan:**

- 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama **1 (satu) bulan kalender**.
- Harus dibuat **paling lama pada akhir bulan** penyerahan BKP dan/atau JKP.



- Dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, Faktur Pajak gabungan tetap dibuat **paling lama pada akhir bulan** penyerahan BKP dan/atau JKP.
- Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang wajib dibuat Faktur Pajak dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) kode transaksi, PKP dapat membuat Faktur Pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama, untuk **tiap-tiap kode transaksi**.
- **Contoh kasus** pada Lampiran huruf A angka 1 PER-03/PJ/2022.

PENGECUALIAN:

Faktur Pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat **fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut** sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP ke dan/atau dari **kawasan tertentu atau tempat tertentu**.

UNTUK INTERNAL DJP

Contoh Pembuatan Faktur Pajak Gabungan (1/2)

Contoh 1:

PT A yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT B dan menerima pembayaran dari PT B selama bulan April 2022 sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Harga Jual/ Pembayaran (Rp)
4	Penyerahan BKP	**1.000.000**
11	Penyerahan BKP	**1.500.000**
18	Penyerahan BKP	**2.000.000**
19	Penerimaan pembayaran dari PT B atas penyerahan tanggal 4 April 2022	1.000.000
25	Penyerahan BKP	**2.500.000**
26	Penerimaan pembayaran uang muka dari PT B untuk penyerahan yang akan dilakukan pada bulan Mei 2022	**250.000**
30	Penyerahan BKP	**3.000.000**

Dalam hal atas penyerahan tersebut hanya menggunakan 1 (satu) kode transaksi dan PT A memilih membuat Faktur Pajak gabungan maka PT A wajib membuat Faktur Pajak gabungan **pada tanggal 30 April 2022** yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan dan pembayaran uang muka yang diterima pada bulan April 2022, yaitu dengan **Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp10.250.000,00** (Rp1.000.000,00 + Rp1.500.000,00 + Rp2.000.000,00 + Rp2.500.000,00 + Rp250.000,00 + Rp3.000.000,00).

UNTUK INTERNAL DJP

Contoh Pembuatan Faktur Pajak Gabungan (2/2)

Contoh 2:

PT A yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CV C sebagai berikut:

a. **penjualan BKP** berupa komputer pada tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30 April 2022; dan

b. **pemberian cuma-cuma BKP** berupa *keyboard* dan *mouse* komputer pada tanggal 4, 11, 18, dan 25 April 2022.

Berdasarkan data di atas maka PT A wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan **kode transaksi 01** atas penyerahan (penjualan) BKP berupa komputer dan **kode transaksi 04** atas penyerahan (pemberian cuma-cuma) BKP berupa *keyboard* dan *mouse* komputer. Dalam hal PT A memilih untuk membuat Faktur Pajak gabungan maka PT A wajib membuat:

a. 1 (satu) Faktur Pajak gabungan pada **tanggal 30 April 2022** dengan menggunakan **kode transaksi 01** yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa komputer yang dilakukan pada bulan April 2022; dan

b. 1 (satu) Faktur Pajak gabungan pada **tanggal 25 April 2022 atau paling lama tanggal 30 April 2022** dengan menggunakan **kode transaksi 04** yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa *keyboard* dan *mouse* komputer yang dilakukan pada bulan April 2022.

UNTUK INTERNAL DJP

Keterangan dalam Faktur Pajak

Keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak:

- nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP;
- identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
  - nama, alamat, dan **NPWP**, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;
  - nama, alamat, dan **NPWP atau NIK**, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - nama, alamat, dan **nomor paspor**, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
  - **nama dan alamat**, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh;
- jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- PPN yang dipungut;
- PPnBM yang dipungut;
- kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP

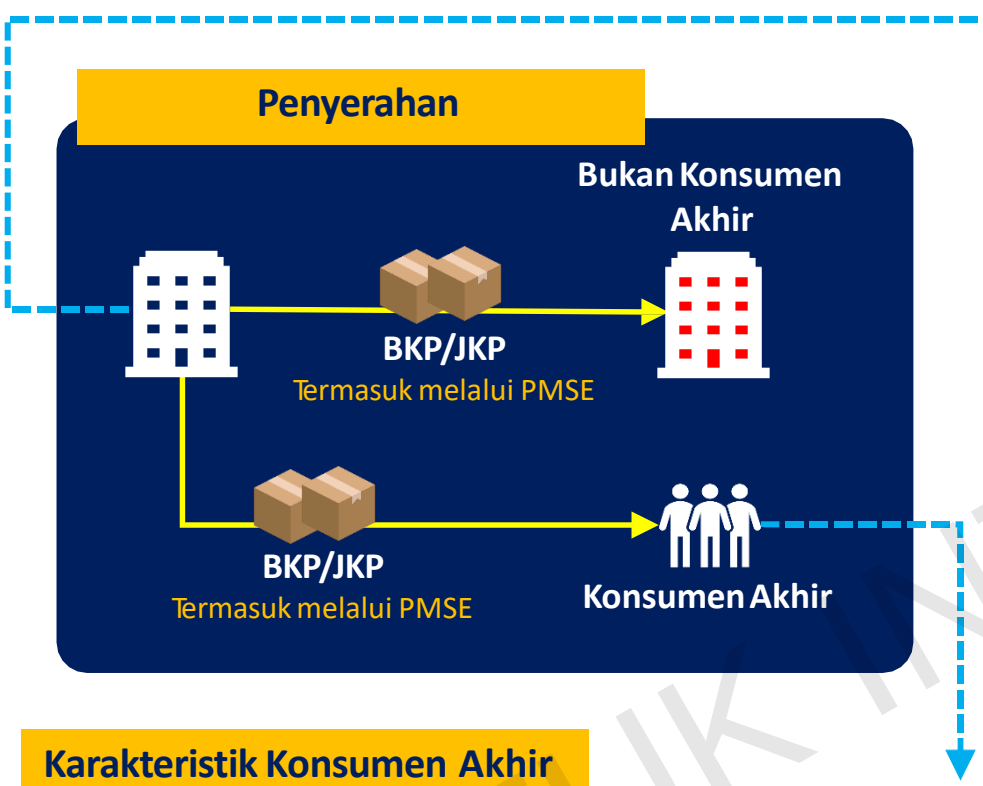


NIK mempunyai **kedudukan yang sama** dengan **NPWP** dalam rangka **pembuatan** Faktur Pajak dan **pengkreditan** Pajak Masukan

Pasal 27 ayat (3) PP-44/2022



Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran



- PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/ penerima JKP dengan karakteristik **konsumen akhir**, termasuk yang dilakukan melalui PMSE, merupakan **PKP Pedagang Eceran**.
  - **Tidak ditentukan berdasarkan KLU**.
- PKP Pedagang Eceran **dapat membuat Faktur Pajak eceran** atas penyerahan BKP/JKP kepada konsumen akhir **tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual**.
- Faktur Pajak eceran dapat berupa: bon kontan, faktur penjualan, segi *cash register*, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis
  - **Dapat berbentuk elektronik**.

Karakteristik Konsumen Akhir

- pembeli barang dan/atau penerima jasa **mengonsumsi secara langsung** barang dan/atau jasa yang dibeli/diterima; dan
- pembeli barang dan/atau penerima jasa **tidak menggunakan atau memanfaatkan** barang dan/atau jasa yang dibeli/diterima **untuk kegiatan usaha**.

Faktur Pajak eceran **dapat** juga dibuat atas:

- **pemakaian sendiri** BKP/JKP; dan
- **pemberian cuma-cuma** BKP/JKP kepada konsumen akhir.
- penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan **fasilitas** tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

UNTUK INTERNAL DJP

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

- ✓ *faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas*
- ✓ *pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak berada di luar Daerah Pabean, misalnya, dalam hal pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak*
- ✓ *terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor*

Contoh:

- bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi
- Pemberitahuan Impor Barang
- SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan risalah lelang

Saat pembuatan dokumen tertentu = saat pembuatan Faktur Pajak

Dibuat melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat seharusnya dibuat dianggap tidak membuat dokumen tertentu PPN yang tercantum tidak dapat dikreditkan

UNTUK INTERNAL DJP

Persyaratan Formal dan Material Faktur Pajak

Faktur Pajak harus memenuhi:

Persyaratan Formal

Diisi secara **benar**, **lengkap**, dan **jelas** sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau ketentuan Pasal 13 ayat (6) UU PPN untuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

Persyaratan Material

Berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

UNTUK INTERNAL DJP

UNTUK INTERNAL DJP

Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan

Pasal 1 angka 24 UU PPN:

Pajak Masukan adalah PPN yang **seharusnya sudah dibayar** oleh PKP karena:

- **perolehan** BKP dan/atau JKP;
- **pemanfaatan** BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean; dan/atau
- **impor** BKP.

- Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
- Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
- Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

Prinsip Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan **Pajak Keluaran** dalam Masa Pajak yang sama

Bagi PKP yang telah melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP **namun dalam suatu Masa Pajak tidak terdapat penyerahan dan/atau ekspor dimaksud**, Pajak Masukan dalam Masa Pajak dimaksud **tetap dapat dikreditkan** oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

UNTUK INTERNAL DJP

Syarat Pengkreditan PM

Pasal 9 ayat (2b) UU PPN:

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN**.

Persyaratan Formal

Diisi secara **benar**, **lengkap**, dan **jelas** sesuai dengan ketentuan:

- Pasal 13 ayat (5) UU PPN, untuk Faktur Pajak; atau
- Pasal 13 ayat (6) UU PPN, untuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Persyaratan Material

Berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

UNTUK INTERNAL DJP

Saat Pengkreditan Pajak Masukan

Pasal 9 ayat (2) UU PPN:

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam **Masa Pajak yang sama**. *[Pasal 62 PMK-18/2021]*

Pasal 9 ayat (9) UU PPN:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya **paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat** sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU PPN. *[Pasal 63 PMK-18/2021]*

ILUSTRASI


Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.000-22.12345678

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT ABC
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 45A, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12910
NPWP : 01.234.567.8-012.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT XYZ
Alamat : Jalan Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam 29444
NPWP : 02.345.678.9-217.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	KOMPUTER MERK ABC, HS Code 8471.4110 Rp5.000.000 x 3	15.000.000,00
	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin	15.000.000,00
	Dikurangi Potongan Harga	0,00
	Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima	0,00
	Dasar Pengenaan Pajak	15.000.000,00
	Total PPN	1.650.000,00
	Total PPnBM	0,00

JAKARTA SELATAN, 1 APRIL 2022

SLAMET AMAN SENTOSA

Nomor Invoice: 123/ABC/IV/2022

Faktur Pajak Masukan tanggal **21 Jul 2022**

Pajak Masukan dapat dikreditkan oleh PKP pada:



UNTUK INTERNAL DJP

Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Pengkreditan Pajak Masukan **tidak dapat** diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha **(Pasal 9 ayat (8) huruf b)**
- perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP **(Pasal 9 ayat (8) huruf f)**
- pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) **(Pasal 9 ayat (8) huruf g)**

UNTUK INTERNAL DJP

Pengkreditan PM bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP/JKP

Pengaturan atas PM sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN:

- Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP, PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **dapat dikreditkan** sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.
  (*dapat dikreditkan atas **semua perolehan BKP/JKP** yang berhubungan langsung dengan penyerahan BKP/JKP*).
- LB dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya dan dapat direstitusi di akhir tahun buku.
- Jika 3 tahun pertama sejak mengkreditkan belum ada penyerahan BKP/JKP, PPN menjadi tidak dapat dikreditkan (*dibatalkan*).

► Pasal 9 ayat (2a) & ayat (6a)



UNTUK INTERNAL DJP

Pengkreditan PM bagi Pengusaha sebelum dikukuhkan menjadi PKP

***Deemed* Pajak Masukan 80%**

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP**, **dapat** **dikreditkan** oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan **PM sebesar 80% dari Pajak Keluaran** yang seharusnya dipungut.

UNTUK INTERNAL DJP

Pengkreditan PM yang ditemukan saat Dilakukan Pemeriksaan

Sesuai Bukti Faktur Pajak yang dimiliki

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang **tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan** **dapat** **dikreditkan** oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

UNTUK INTERNAL DJP

Pengkreditan PM yang ditagih dengan ketetapan pajak

Sebesar **POKOK PAJAK**

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN** yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

UNTUK INTERNAL DJP

Penyetoran & Pelaporan

UNTUK INTERNAL DJP

Fungsi SPT PPN



Bagi **PKP**

Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan untuk melaporkan tentang

- pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Bagi **Pemungut**

Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya

UNTUK INTERNAL DJP

SPT PPN harus Diisi secara

Benar

Jelas

Lengkap

Ditandatangani

UNTUK INTERNAL DJP

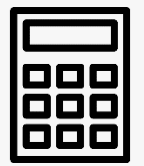
Jenis SPT Masa PPN

1111	digunakan oleh PKP untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN
1111DM	digunakan oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan
1107PUT	digunakan oleh: a. pemungut PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 16A UU PPN selain instansi pemerintah, dan b. pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU KUP

Untuk **Instansi pemerintah** -> Surat Pemberitahuan **Unifikasi** Instansi Pemerintah

UNTUK INTERNAL DJP

Penyetoran



Pajak Keluaran > Pajak Masukan -> selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP



Batas penyetoran PPN -> Paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.



Batas penyampaian SPT Masa PPN -> Paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak sesuai dengan Pasal 15A ayat (2) UU PPN.



Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran PPN terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan/atau keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN, PKP tetap dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam UU KUP

UNTUK INTERNAL DJP

djp

Mari belajar

Penatausahaan PBB

UNTUK INTERNAL DJP

DASAR HUKUM

PASAL 2 AYAT (2) UU PBB	PASAL 6 AYAT (2) UU PBB
Klasifikasi objek pajak diatur oleh Menteri Keuangan	Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan



UNTUK INTERNAL DJP

SIMPLIFIKASI REGULASI

≤ 2019

PMK-139/2014 KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NJOP

- **PER-27/2014** PENETAPAN NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB
- **PER-31/2014** PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN
- **PER-42/2015** PENGENAAN PBB SEKTOR PERHUTANAN
- **PER-20/2015** PENGENAAN PBB SEKTOR LAINNYA
- **PER-47/2015** PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINERBA

PMK-76/2013 s.t.d.t.d. PMK-131/2017 PENATAUSAHAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MIGAS DAN PABUM

- **PER-45/2013** PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MIGAS DAN PABUM

PER-02/2015 PENERBITAN SPPT

2020

PMK-186/ PMK.03/2019



KLASIFIKASI OBJEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN NJOP PBB

UNTUK INTERNAL DJP

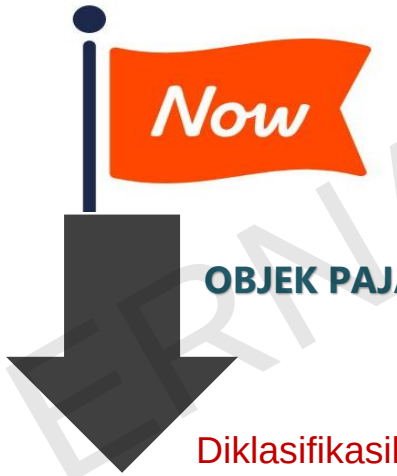
KLASIFIKASI OBJEK PAJAK



OBJEK PAJAK BUMI DAN/ATAU BANGUNAN

Sektor Perkebunan
Sektor Perhutanan
Sektor Pertambangan
Sektor Lainnya

Klasifikasi NJOP



OBJEK PAJAK BUMI DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 2

Diklasifikasikan menjadi :

Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan
Objek Pajak PBB Sektor Perhutanan
Objek Pajak PBB Sektor Pertambangan Migas
Objek Pajak PBB Sektor Pertambangan Pabum
Objek Pajak PBB Sektor Pertambangan Minerba
Objek Pajak PBB Sektor Lainnya

UNTUK INTERNAL DJP

OBJEK PAJAK BUMI

Pasal 3 s/d Pasal 8

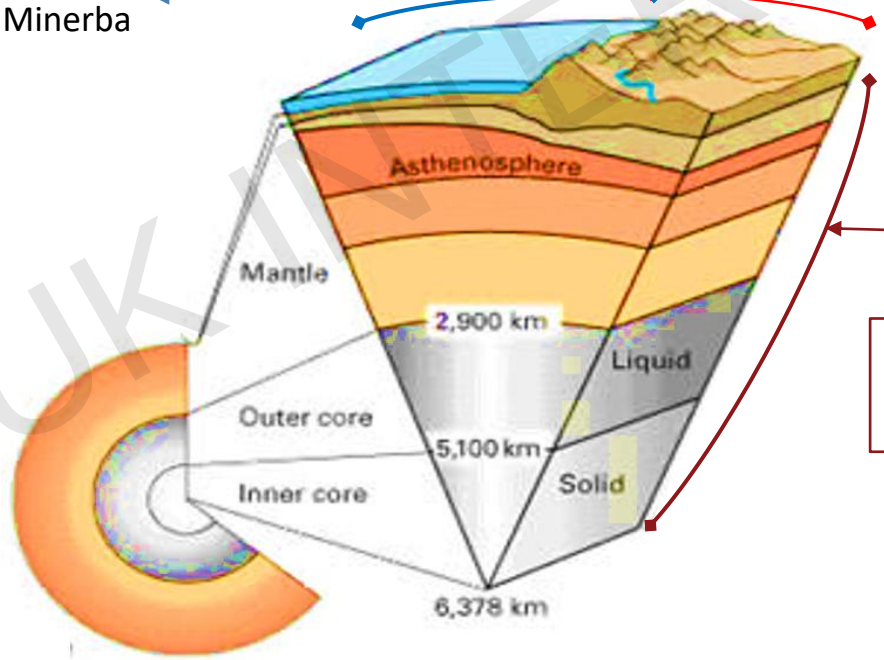
Permukaan Bumi

Pertambangan Migas
Pengusahaan Pabum
Pertambangan Minerba
Sektor Lainnya

Offshore

Onshore

Perhutanan
Perkebunan
Pertambangan Migas
Pengusahaan Pabum
Pertambangan Minerba



Tubuh Bumi

Pertambangan Migas
Pengusahaan Pabum
Pertambangan Minerba

UNTUK INTERNAL DJP

OBJEK PAJAK



OBJEK PAJAK PBB Sektor P3L

Bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk **kegiatan usaha**

Kegiatan usaha yang diberikan izin



Pasal 3 s/d Pasal 7

OBJEK PAJAK PBB Sektor P5L

Bumi dan/atau bangunan yang berada di **kawasan**

Kawasan :

1. Areal yang tercantum di dalam **izin, hak, kontrak, perjanjian, dan penugasan**
2. Areal di luar areal angka 1 yang merupakan **satu kesatuan** usaha dan secara fisik **tidak terpisahkan**

UNTUK INTERNAL DJP

OBJEK PAJAK BUMI PBB SEKTOR PERKEBUNAN

Pasal 3

BUMI yang berada di

KAWASAN perkebunan meliputi:

A. Areal sebagaimana tercantum dalam IUP-B, IUP, ITUBP, dan/atau HGU perkebunan

B. Areal diluar areal huruf a yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan secara fisik tidak terpisahkan

Areal di luar areal

- Memiliki 1 titik koordinat atau lebih yang sama dengan titik koordinat areal sebagaimana dimaksud pada huruf A dengan atau tanpa pembatas; atau
- areal yang terhubung dengan areal sebagaimana dimaksud pada huruf A melalui sungai, parit, jalan, atau jembatan.

Penjelasan terhubung

- yang dimaksud dengan terhubung melalui sungai, parit, atau jalan
  yaitu dihubungkan oleh lebar sungai, lebar parit, atau lebar jalan
- yang dimaksud dengan terhubung melalui jembatan yaitu dihubungkan oleh panjang jembatan; dan
- termasuk dalam pengertian jembatan yaitu jembatan dengan segala jenis bahan dan konstruksi.

UNTUK INTERNAL DJP

OBJEK PAJAK BUMI PBB SEKTOR PERHUTANAN

Pasal 4

BUMI yang berada di **KAWASAN** perhutanan meliputi:

A

Areal sebagaimana tercantum dalam IUPHHK-HA dan/atau IUPHHBK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTI dan/atau IUPHHBK-HT, atau Penugasan Pemerintah (Perhutani).

B

Areal diluar areal huruf a yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan dan secara fisik tidak terpisahkan.

Areal di luar areal

- Memiliki 1 titik koordinat atau lebih yang sama dengan titik koordinat areal sebagaimana dimaksud pada huruf A dengan atau tanpa pembatas; atau
- areal yang terhubung dengan areal sebagaimana dimaksud pada huruf A melalui sungai, parit, jalan, atau jembatan.

Penjelasan terhubung

- yang dimaksud dengan terhubung melalui sungai, parit, atau jalan
  yaitu dihubungkan oleh lebar sungai, lebar parit, atau lebar jalan
- yang dimaksud dengan terhubung melalui jembatan yaitu dihubungkan oleh panjang jembatan; dan
- termasuk dalam pengertian jembatan yaitu jembatan dengan segala jenis bahan dan konstruksi.

UNTUK INTERNAL DJP

OBJEK PAJAK BUMI PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MIGAS

Pasal 5

BUMI yang berada di

KAWASAN pertambangan minyak dan/atau gas bumi meliputi:

A **Wilayah Kerja** sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Sama

B **Areal di luar Wilayah Kerja** yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha yang secara fisik tidak terpisahkan

Areal di luar areal Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

- Memiliki 1 titik koordinat atau lebih yang sama dengan titik koordinat areal sebagaimana dimaksud pada huruf A dengan atau tanpa pembatas; atau
- areal yang terhubung dengan areal sebagaimana dimaksud pada huruf A melalui sungai, jaringan pipa, jalan, atau jembatan

Penjelasan terhubung

- yang dimaksud dengan terhubung melalui sungai atau jalan yaitu dihubungkan oleh lebar sungai atau lebar jalan,
- yang dimaksud dengan terhubung melalui jaringan pipa atau jembatan yaitu dihubungkan oleh panjang jaringan pipa atau panjang jembatan;
- termasuk dalam pengertian jaringan pipa yaitu jaringan pipa yang dikuasai oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan segala jenis bahan dan konstruksi yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
- termasuk dalam pengertian jembatan yaitu jembatan dengan segala jenis bahan dan konstruksi.

UNTUK INTERNAL DJP

OBJEK PAJAK BUMI PBB SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

Pasal 6

BUMI yang berada di

KAWASAN yang digunakan untuk kegiatan pengusahaan panas bumi meliputi:

A **Wilayah Kerja** atau penugasan pengusahaan panas bumi

B **areal di luar Wilayah Kerja Panas Bumi** yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan pengusahaan panas bumi, dan **secara fisik tidak terpisahkan**

Areal di luar areal Wilayah Kerja Panas Bumi

- Memiliki 1 titik koordinat atau lebih yang sama dengan titik koordinat areal sebagaimana dimaksud pada huruf A dengan atau tanpa pembatas; atau
- areal yang terhubung dengan areal sebagaimana dimaksud pada huruf A melalui sungai, jaringan pipa, jalan, atau jembatan

Penjelasan terhubung

- yang dimaksud dengan terhubung melalui sungai atau jalan yaitu dihubungkan oleh lebar sungai atau lebar jalan,
- yang dimaksud dengan terhubung melalui jaringan pipa atau jembatan yaitu dihubungkan oleh panjang jaringan pipa atau panjang jembatan;
- termasuk dalam pengertian jaringan pipa yaitu jaringan pipa yang dikuasai oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan segala jenis bahan dan konstruksi yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
- termasuk dalam pengertian jembatan yaitu jembatan dengan segala jenis bahan dan konstruksi.

UNTUK INTERNAL DJP

OBJEK PAJAK BUMI PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA

Pasal 7

BUMI yang berada di

KAWASAN pertambangan mineral atau batubara meliputi :

A **areal sebagaimana tercantum dalam IUP, IUPK, IPR, KK, atau PKP2B**; dan

B **areal di luar areal sebagaimana dimaksud pada huruf A** yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara, dan **secara fisik tidak terpisahkan.**

Areal di luar areal

- Memiliki 1 titik koordinat atau lebih yang sama dengan titik koordinat areal sebagaimana dimaksud pada huruf A dengan atau tanpa pembatas; atau
- areal yang terhubung dengan areal sebagaimana dimaksud pada huruf A melalui sungai, jaringan pipa, konveyor, jalan, atau jembatan.

Penjelasan terhubung

- yang dimaksud dengan terhubung melalui sungai atau jalan yaitu dihubungkan oleh lebar sungai atau lebar jalan,
- yang dimaksud dengan terhubung melalui jaringan pipa, konveyor, atau jembatan yaitu dihubungkan oleh panjang jaringan pipa, panjang konveyor atau panjang jembatan yang dikuasai oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak;
- termasuk dalam pengertian jaringan pipa, konveyor, atau jembatan yaitu jaringan pipa, konveyor, atau jembatan dengan segala jenis bahan dan konstruksi.

UNTUK INTERNAL DJP

OBJEK PAJAK BUMI PBB SEKTOR LAINNYA

Pasal 8

OBJEK PAJAK

Bumi, **selain Objek Pajak PBB P5, yang berada di wilayah perairan** Negara Kesatuan Republik Indonesia **dan selain objek PBB P2,** meliputi perairan yang digunakan untuk:

A. **Perikanan tangkap**

B. **Pembudidayaan ikan**

→ diberikan Surat Izin Usaha Perikanan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

C. **Jaringan pipa**

D. **Jaringan kabel**

E. **Ruas jalan tol**

F. **Fasilitas penyimpanan dan pengolahan**

→ **meliputi**

- ❑ *Floating Storage and Offloading* (FSO);
- ❑ *Floating Production System* (FPS);
- ❑ *Floating Processing Unit* (FPU);
- ❑ *Floating Storage Unit* (FSU);
- ❑ *Floating Production Storage and Offloading* (FPSO);
- ❑ *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU)

UNTUK INTERNAL DJP

OBJEK PAJAK DI DALAM KAWASAN YANG TIDAK DIKENAKAN PBB P5L

Pasal 3 s/d Pasal 7

1. Pasal 3 ayat (1) UU PBB

2.
- **Sektor Perkebunan / Perhutanan**
  Dipunyai haknya dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya secara nyata dan sah oleh selain subjek pajak atau wajib pajak
- **Sektor Pertambangan**
  Tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau wajib pajak



UNTUK INTERNAL DJP

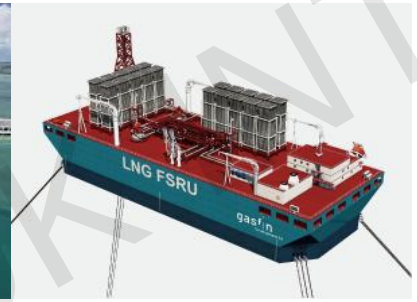
OBJEK PAJAK BANGUNAN



KONSTRUKSI TEKNIK YANG DITANAM ATAU DILEKATKAN SECARA TETAP PADA BUMI YANG BERADA DI KAWASAN:

Perkebunan; Perhutanan; Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi; Pertambangan Untuk Pengusahaan Panas Bumi; Pertambangan Mineral Atau Batubara



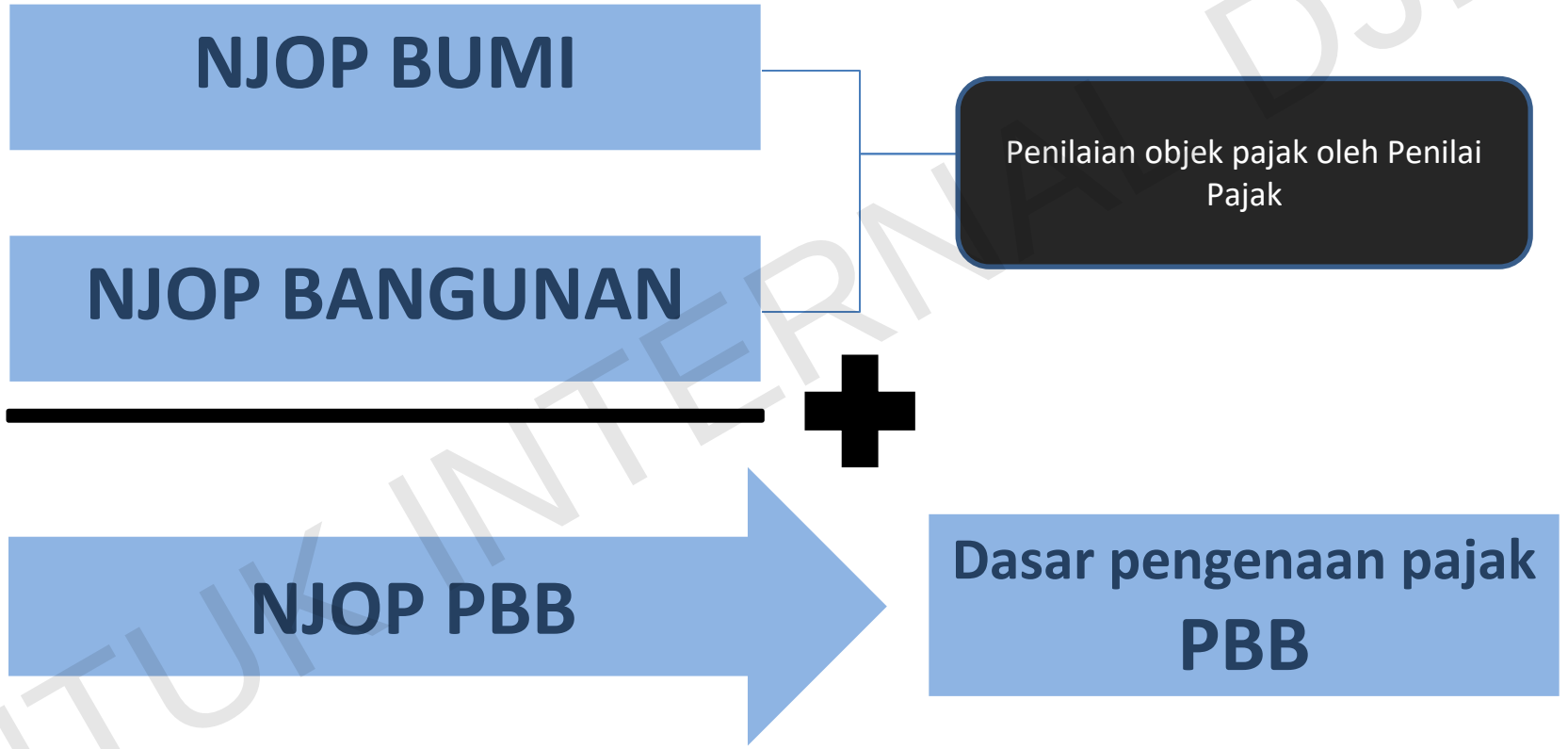


KONSTRUKSI TEKNIK YANG DITANAM ATAU DILEKATKAN SECARA TETAP PADA BUMI DI WILAYAH PERAIRAN NKRI, MELIPUTI:

Jaringan Pipa; Jaringan Kabel; Ruas Jalan Tol; Fasilitas Penyimpanan Dan Pengolahan.

UNTUK INTERNAL DJP

PENETAPAN NJOP PBB



Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17,
Pasal 19, Pasal 21

UNTUK INTERNAL DJP

TATA CARA PENETAPAN NJOP BUMI PBB SEKTOR PERKEBUNAN

Penilaian objek pajak utk penetapan NJOP dilakukan oleh Penilai Pajak

Pasal 12

NO	AREAL	PENGHITUNGAN NJOP
1	Areal Produktif:	
	- Tanah	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis
	- Pengembangan	Penghitungan Biaya Investasi Tanaman (Ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak)
2	Areal Belum Produktif	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis
3	Areal Tidak Produktif	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis
4	Areal Pengaman	Penyesuaian Terhadap NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal Belum Produktif Perkebunan
5	Areal Emplasemen	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis

Pasal 14

UNTUK INTERNAL DJP

TATA CARA PENETAPAN NJOP BUMI PBB SEKTOR PERHUTANAN

Penilaian objek pajak utk penetapan NJOP dilakukan oleh Penilai Pajak

Pasal 12

NO	AREAL	PENGHITUNGAN NJOP
1	Areal Produktif:	
	a. Hutan Alam	Nilai Jual Pengganti
	b. Hutan Tanaman	
	- Tanah	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis
	- Pengembangan	Penghitungan Biaya Investasi Tanaman (Ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak)
2	Areal Belum Produktif	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis
3	Areal Tidak Produktif	Ditetapkan Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
4	Areal Pengaman	Penyesuaian Terhadap NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal Belum Produktif
5	Areal Emplasemen	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis
6	Areal Perlindungan Dan Konservasi	Ditetapkan Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
	PASAL3, PASAL 15	Pasal 15

UNTUK INTERNAL DJP

TATA CARA PENETAPAN NJOP BUMI PBB UNTUK AREAL PRODUKTIF HUTAN ALAM

Areal Produktif Hutan Alam	Nilai Jual Pengganti (NJP)
	Pendapatan bersih hasil hutan x Angka Kapitalisasi

Pendapatan bersih hasil hutan	:	Pendapatan kotor hasil hutan – Biaya Produksi Perhutanan
Pendapatan kotor hasil hutan	:	Jumlah produksi hasil hutan x Harga jual hasil hutan
Jumlah produksi hasil hutan	:	jumlah produksi hasil hutan kayu; dan/atau bukan kayu, yang dihitung dalam tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang.
Harga jual hasil hutan	:	Harga jual rata-rata hasil hutan kayu; dan/atau hasil hutan bukan kayu, yang dihitung dalam tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang.
Harga jual rata-rata hasil hutan kayu	:	Harga jual rata-rata hasil hutan kayu yang terjadi pada tempat penimbunan kayu (*log pond* atau *log yard*).
Biaya Produksi Perhutanan **Pasal 15, Pasal 16**	:	Rasio Biaya Produksi x pendapatan kotor hasil hutan (Rasio Biaya Produksi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak)

UNTUK INTERNAL DJP

TATA CARA PENETAPAN NJOP BUMI PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Penilaian objek pajak utk penetapan NJOP dilakukan oleh Penilai Pajak

Pasal 12

No	Areal/Fase	*Onshore*	*Offshore*	Tubuh Bumi (Belum/Tidak Menghasilkan)	Tubuh Bumi (Menghasilkan)
1	Areal *Offshore*		Ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak		
2	Areal Produktif	Penyesuaian Terhadap NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal Belum Produktif		-	-
3	Areal Belum Produktif	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis	-	-	-
4	Areal Tidak Produktif	Penyesuaian Terhadap NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal Belum Produktif	-	-	-
5	Areal Pengaman	Penyesuaian Terhadap NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal Belum Produktif	-	-	-
6	Areal Emplasemen	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis	-	-	-
7	Tahap Eksplorasi	-	-	Ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak	-
8	Tahap Eksploitasi	-	-	Ditetapkan Sebesar NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Tubuh Bumi Eksplorasi	Nilai Jual Pengganti

Pasal 17

UNTUK INTERNAL DJP

TATA CARA PENETAPAN NJOP BUMI PBB UNTUK TUBUH BUMI EKSPLOITASI PERTAMBANGAN MIGAS

Tubuh Bumi Ekploitasi Migas	Nilai Jual Pengganti (NJP)
	Pendapatan minyak dan/atau gas bumi x Angka Kapitalisasi

Pendapatan minyak dan/atau gas bumi	:	Penjualan kotor (*gross sales*) minyak dan/atau gas bumi sebagaimana tertuang dalam *Financial Quarterly Report* (FQR) triwulan IV Wajib Pajak sebelum Tahun Pajak PBB terutang.
Jika penjualan kotor menggunakan satuan mata uang selain Rupiah	:	Penjualan harus dikonversi ke dalam satuan mata uang Rupiah berdasarkan kurs KMK tanggal 1 Januari Tahun Pajak PBB terutang.

Pasal 17, Pasal 18

UNTUK INTERNAL DJP

TATA CARA PENETAPAN NJOP BUMI PBB SEKTOR PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

Penilaian objek pajak utk penetapan NJOP dilakukan oleh Penilai Pajak

Pasal 12

No	Areal/Fase	*Onshore*	*Offshore*	Tubuh Bumi (Belum/Tidak Menghasilkan)	Tubuh Bumi (Menghasilkan)
1	Areal *Offshore*		Ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak		
2	Areal Produktif	Penyesuaian Terhadap NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal Belum Produktif		-	-
3	Areal Belum Produktif	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis		-	-
4	Areal Tidak Produktif	Penyesuaian Terhadap NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal Belum Produktif		-	-
5	Areal Pengaman	Penyesuaian Terhadap NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal Belum Produktif		-	-
6	Areal Emplasemen	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis		-	-
7	Tahap Eksplorasi	-		Ditetapkan Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak	-
8	Tahap Eksploitasi	-		Ditetapkan Sebesar NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Tubuh Bumi Eksplorasi	Nilai Jual Pengganti

Pasal 19

UNTUK INTERNAL DJP



TATA CARA PENETAPAN NJOP BUMI PBB UNTUK TUBUH BUMI EKSPLOITASI PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI

Tubuh Bumi Ekploitasi Pabum	Nilai Jual Pengganti (NJP)
	Pendapatan uap dan/atau listrik x Angka Kapitalisasi

Pendapatan Uap dan/atau Listrik	:	a. Hasil produksi uap x harga uap; dan/atau b. Hasil produksi listrik x harga listrik.
Hasil Produksi Uap	:	Hasil produksi uap yang terjual dalam tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang
Hasil Produksi Listrik	:	Hasil produksi listrik yang terjual dalam tahun terkahir sebelum Tahun Pajak PBB terutang
Harga uap & harga listrik	:	Ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Pasal 19, Pasal 20

UNTUK INTERNAL DJP

TATA CARA PENETAPAN NJOP BUMI PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA

Penilaian objek pajak utk penetapan NJOP dilakukan oleh Penilai Pajak

Pasal 12

No	Areal/Fase	*Onshore*	*Offshore*	Tubuh Bumi (Belum/Tidak Menghasilkan)	Tubuh Bumi (Menghasilkan)
1	Areal *Offshore*		Ditetapkan Dengan Keputusan Dirjen Pajak	-	-
2	Areal Cadangan Produksi	Penyesuaian terhadap NJOP Bumi per meter persegi untuk areal belum dimanfaatkan			-
	Areal Belum Dimanfaatkan	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis			
3	Areal Tidak Produktif	Penyesuaian Terhadap NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal Belum Dimanfaatkan	-	-	-
4	Areal Pengaman	Penyesuaian Terhadap NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal Belum Dimanfaatkan	-	-	-
5	Areal Emplasemen	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis	-	-	-
6	Tahap Eksplorasi	-	-	Ditetapkan Dengan Keputusan Dirjen Pajak	-
7	Operasi Produksi			Ditetapkan Sebesar NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Tubuh Bumi Eksplorasi	Nilai Jual Pengganti

Pasal 21

UNTUK INTERNAL DJP

TATA CARA PENETAPAN NJOP BUMI PBB UNTUK TUBUH BUMI OPERASI PRODUKSI PERTAMBANGAN MINERBA

Pasal 22

Tubuh Bumi Operasi Produksi	Nilai Jual Pengganti (NJP)
	Pendapatan bersih x Angka Kapitalisasi

Pendapatan bersih	:	Pendapatan Kotor – Biaya Produksi
Pendapatan kotor	:	Hasil Produksi x Harga Jual
Hasil Produksi	:	jumlah minerba yang dihasilkan dalam tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang
Harga Jual *	:	Harga jual rata-rata minerba (jumlah penjualan dibagi dengan volume penjualan minerba satu tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang)
Biaya Produksi	:	dengan kriteria: (1) Sesuai dengan ketentuan PPh; (2) Sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha; (3) Merupakan biaya yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan: a) Pengupasan lapisan tanah; b) Pengambilan hasil produksi minerba; c) Pengolahan dan/atau pemurnian hasil produksi minerba; d) Pengangkutan hasil produksi minerba.

Penilaian kewajaran Biaya Produksi dan Harga Jual dilakukan oleh Penilai Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

KETENTUAN HARGA JUAL DAN HARGA PATOKAN MINERBA

Harga Jual Rata-rata :
- Mineral Logam
- Mineral Bukan Logam
- Batuan
- Batubara

VS

Harga Patokan Rata-rata :
- HPM Logam
- HPM Bukan Logam
- Harga Patokan Batuan
- HPB

→ Komoditas Galian Tambang Sejenis dan Setara

Harga jual rata-rata
Harga patokan rata-rata
LOWER

→
- HPM Logam
- HPM Bukan Logam
- Harga Patokan Batuan
- HPB

Tidak terdapat Harga jual rata-rata

→
- HPM Logam
- HPM Bukan Logam
- Harga Patokan Batuan
- HPB

Tidak terdapat Harga jual rata-rata dan Harga patokan rata-rata

→
- Dihitung oleh Penilai Pajak

Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26

UNTUK INTERNAL DJP

KETENTUAN HARGA JUAL DAN HARGA PATOKAN MINERBA

Harga Patokan Rata-rata :
- HPM Logam
- HPB

→ **FOB vessel**

Selain FOB vessel : dihitung biaya penyesuaian

Harga Patokan Rata-rata :
- HPM Bukan Logam
- Harga Patokan Batuan

→ **Lokasi tambang**

Cara Selain

Harga jual rata-rata disepakati penjual dan pembeli

Harga jual mineral atau batubara menggunakan selain mata uang Rupiah, harus dikonversi pada tanggal 1 Januari Tahun Pajak PBB terutang.

- Batubara jenis tertentu, keperluan tertentu atau untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
- Formula harga batubara oleh Kementerian ESDM

Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31

UNTUK INTERNAL DJP

BIAYA PRODUKSI MINERBA

Biaya yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan:

Pengupasan lapisan tanah	:	Kegiatan pengupasan tanah pucuk (top soil); dan/atau Pengupasan tanah penutup (stripping over burden) dalam tahap operasi produksi
Pengambilan hasil produksi	:	Kegiatan pengambilan galian tambang
Pengolahan dan/atau pemurnian hasil produksi	:	a) Pembersihan dan pemisahan mineral atau batubara dari bahan galian ikutannya; b) Penghancuran mineral atau batubara yang berukuran besar menjadi ukuran tertentu sesuai karakteristiknya; dan/atau c) Peningkatan kualitas hasil produksi mineral
Pengangkutan	:	Kegiatan pengangkutan hasil produksi mineral atau batubara dari lokasi penambangan ke titik serah penjualan.

Pasal 32

UNTUK INTERNAL DJP



TATA CARA PENETAPAN NJOP BUMI PBB SEKTOR LAINNYA

Penilaian objek pajak utk penetapan NJOP dilakukan oleh Penilai Pajak

Pasal 12

NO	OBJEK	BUMI	
		TERDAPAT HASIL PRODUKSI	TIDAK TERDAPAT HASIL PRODUKSI
1	Perikanan Tangkap	Nilai Jual Pengganti	NJOP/m^2 x Luas Bumi
			NJOP/m^2 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
2	Pembudidayaan Ikan	Nilai Jual Pengganti	NJOP/m^2 x Luas Bumi
			NJOP/m^2 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
3	Jaringan Pipa	NJOP/m^2 x Luas Bumi	
		NJOP/m^2 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak	
4	Jaringan Kabel	NJOP/m^2 x Luas Bumi	
		NJOP/m^2 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak	
5	Ruas Jalan Tol	NJOP/m^2 x Luas Bumi	
		NJOP/m^2 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak	
6	Fasilitas Penyimpanan Dan Pengolahan (FSO, FPS,FPU, FSU,FPSO,FSRU)	NJOP/m^2 x Luas Bumi	
		NJOP/m^2 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak	

Pasal 33

UNTUK INTERNAL DJP



TATA CARA PENETAPAN NJOP BUMI PBB PERIKANAN TANGKAP DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

Perairan Perikanan Tangkap dan Budidaya	Nilai Jual Pengganti (NJP)
	Pendapatan bersih x Angka Kapitalisasi

Pendapatan bersih	:	Pendapatan kotor – Biaya Produksi
Pendapatan kotor	:	Jumlah produksi perjenis ikan dalam tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang x harga jual rata-rata per jenis ikan per satuan berat tertentu.
Biaya produksi	:	Rasio Biaya Produksi x Pendapatan kotor tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang. (Rasio Biaya Produksi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak)
Luas bumi perikanan tangkap	:	Jumlah kapal x Luas areal penangkapan ikan per kapal (Luas areal penangkapan ikan per kapal ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak)
Luas bumi pembudidayaan ikan	:	Luas yang tercantum dalam izin

Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35

UNTUK INTERNAL DJP

TATA CARA PENETAPAN NJOP BANGUNAN

- Objek pajak **bangunan**

PBB Sektor Perkebunan
PBB Sektor Perhutanan
PBB Sektor Pertambangan Migas
PBB Sektor Pertambangan Pabum
PBB Sektor Pertambangan Minerba
PBB Sektor Lainnya

Nilai Perolehan Baru

Menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek

⊖

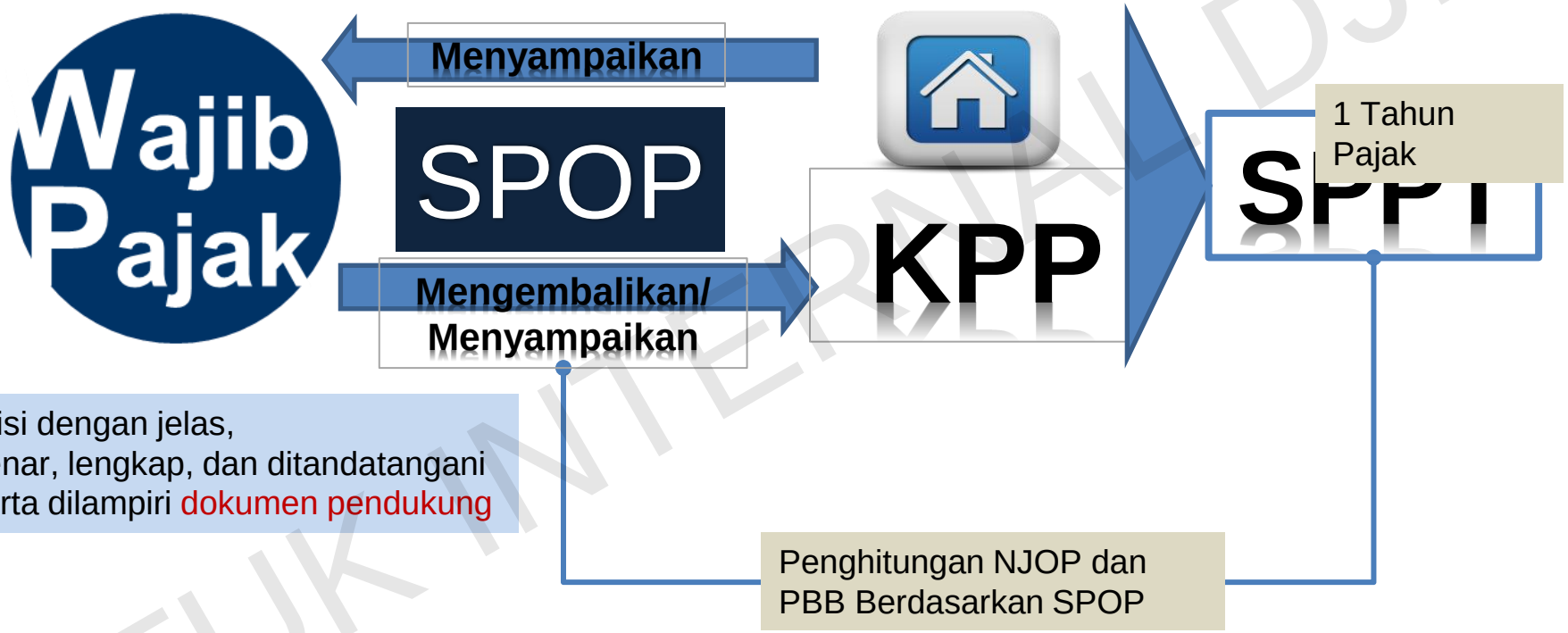
Penyusutan berdasarkan kondisi fisik

Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 33

UNTUK INTERNAL DJP

PENGEMBALIAN/PENYAMPAIAN SPOP DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Pasal 39



UNTUK INTERNAL DJP

DOKUMEN PENDUKUNG SPOP

Pasal 39

Rincian Dokumen yang harus dilampirkan sebagai
SPOP LENGKAP:



IUP dan/atau HGU;
LPUP dan Peta Tahun Tanam Tahun Terakhir Sebelum Tahun Pajak PBB Terutang



Izin & Penugasan; RKU Tahun Pajak PBB terutang;
RKT & Peta Kerja Tahun Pajak PBB terutang atau tahun terakhir sebelumnya



Kontrak; Peta Wilayah Kerja; AFE & FQR Triwulan IV tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang



Izin, Kuasa, Penugasan; Peta Wilayah Kerja; RKAB Tahun Pajak PBB terutang



Izin, Kontrak, Perjanjian; RKAB Sebelum Tahun Pajak PBB terutang

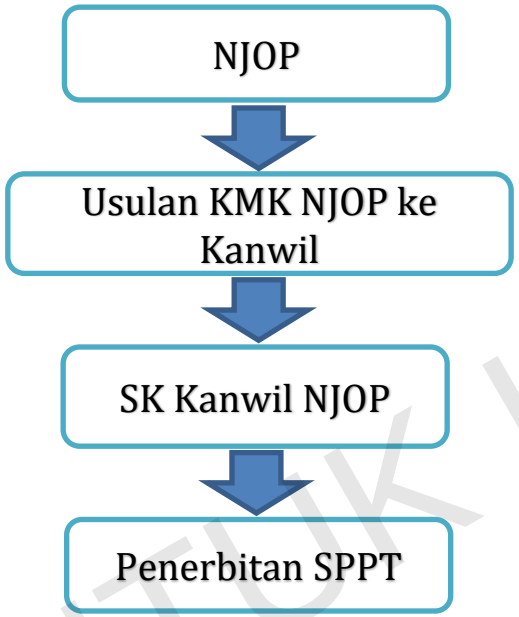


Izin yang diterbitkan oleh Kementerian Bidang Kelautan Dan Perikanan & Bidang Perhubungan;
Dokumen Lain

UNTUK INTERNAL DJP

SIKLUS PENETAPAN NJOP PBB

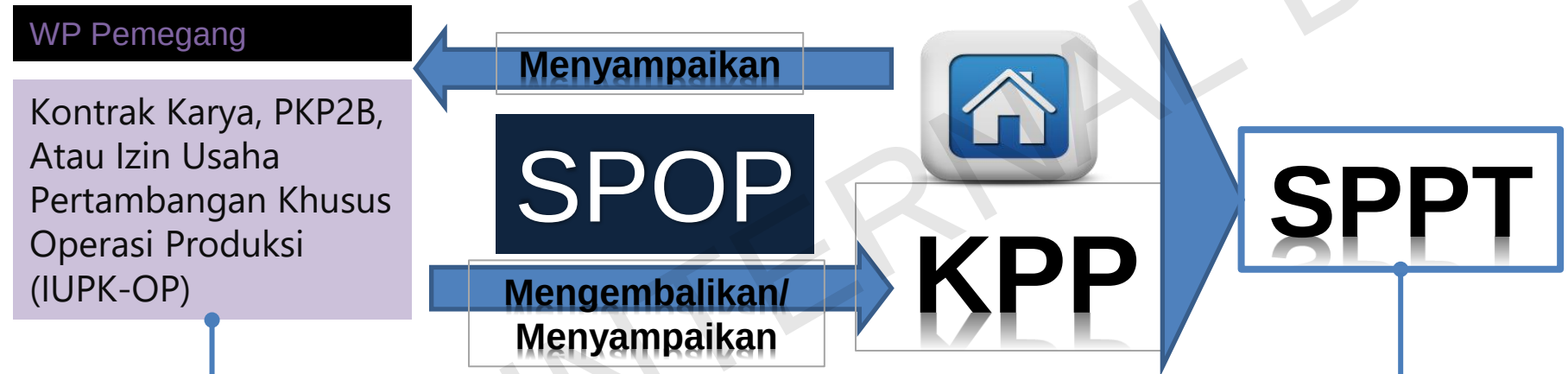
Lama VS Baru





UNTUK INTERNAL DJP

TATA CARA PENETAPAN NJOP PBB BERDASARKAN KONTRAK, PERJANJIAN ATAU IUPK-OP



Pasal 13, Pasal 37, Pasal 38

UNTUK INTERNAL DJP

PENGENAAN PBB

Pasal 38



SPPT

paling lama lima tahun setelah berakhirnya Tahun Pajak PBB terutang

Ipeda dalam PKP2B Gen-I

SKP PBB

Mengikuti ketentuan yang diatur dalam PMK tentang Tata Cara Penerbitan SKP PBB

UNTUK INTERNAL DJP

PENERBITAN KEMBALI DAN CETAK ULANG SPPT

Pasal 39

penerbitan kembali SPPT cetak ulang

Dilakukan dalam hal terdapat:
- ✓ Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB;
- ✓ Surat Keputusan Pembetulan;
- ✓ Surat Keputusan Pengurangan SPPT yang Tidak Benar;
- ✓ Surat Keputusan Keberatan;
- ✓ Putusan Banding;
- ✓ Putusan Gugatan; atau
- ✓ Putusan Peninjauan Kembali

SPPT sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan SPPT hasil penerbitan kembali tidak dapat diajukan keberatan oleh WP.

Permohonan WP, wakil WP atau kuasa WP



jatuh tempo pelunasan dihitung dari tanggal diterima SPPT yang diterbitkan pertama kali

tidak/kurang dibayar setelah jatuh tempo

STP PBB

UNTUK INTERNAL DJP

PENYAMPAIAN SPPT

KPP menerbitkan



SPPT

1 Tahun Pajak

Wajib Pajak

a. secara langsung -> tanda terima;
b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir -> bukti pengiriman surat; atau
c. melalui saluran elektronik tertentu -> bukti pengiriman yang ditetapkan oleh DJP.

Pasal 40

Tidak/kurang dibayar setelah jatuh tempo

STP PBB

Melunasi

Selambat-lambatnya

6 (enam) **Bulan**

sejak tanggal diterima

Tanggal Diterima

UNTUK INTERNAL DJP

KETENTUAN PENGEMBALIAN SELURUH WILAYAH KERJA

Pasal 41

Pengembalian WK **MIGAS/PABUM**

Wajib Pajak

SKK Migas

Kementerian E S D M

Pemberitahuan secara tertulis

- ❑ surat pengajuan pengembalian seluruh WK Migas atau Pabum
- ❑ surat keterangan bahwa WP tidak sedang memanfaatkan WK Migas atau Pabum

Subjek Pajak atau Wajib Pajak tidak perlu mengisi SPOP

KPP **Tidak** menerbitkan SPPT

Ditolak Oleh

Kementerian E S D M

Dirjen Pajak Menetapkan PBB terutang sejak Tahun Pajak setelah keputusan penolakan

UNTUK INTERNAL DJP

TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



UNTUK INTERNAL DJP

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PBB

Pemenuhan Persyaratan Subjektif

Setiap Wajib Pajak wajib melakukan pendaftaran pada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB yang memuat identitas Objek Pajak berupa Nomor Objek Pajak (NOP).

Saat/Tanggal Terpenuhi

Saat terpenuhinya persyaratan subjektif meliputi:

- tanggal izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau Lembaga OSS, atau tanggal hak guna usaha yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan → Objek Pajak PBB sektor perkebunan;
- tanggal penugasan atau tanggal izin usaha yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau Lembaga OSS → Objek Pajak sektor perhutanan;
- tanggal efektif berlakunya Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani oleh pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau tanggal Kontrak Kerja Sama ditandatangani dalam hal tidak terdapat tanggal efektif berlakunya kontrak → Objek Pajak PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi;
- tanggal izin, kuasa, atau penugasan, yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Lembaga OSS, atau tanggal kontrak ditandatangani → Objek Pajak PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi;
- tanggal izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah atau Lembaga OSS, atau tanggal kontrak atau perjanjian → Objek Pajak PBB sektor pertambangan mineral atau batubara; atau
- tanggal izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Lembaga OSS, atau tanggal izin perairan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan→ Objek Pajak PBB sektor lainnya.

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP



BAGIAN PENDAFTARAN

Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

UNTUK INTERNAL DJP

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PBB

Skema pendaftaran

Permohonan

Permohonan oleh Wajib Pajak → *Kelengkapan dokumen Objek Pajak* → Penelitian administrasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak → *Keputusan (paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap)*

- Menerima permohonan dengan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
- Menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan pendaftaran Objek Pajak

Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 10 hari kerja, permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir.

Secara jabatan

Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran → Pemeriksaan atau penelitian administrasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak → Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kewenangan secara jabatan. → Dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan.

UNTUK INTERNAL DJP

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

PERUBAHAN DATA DAN PENCABUTAN SKT OBJEK PAJAK PBB

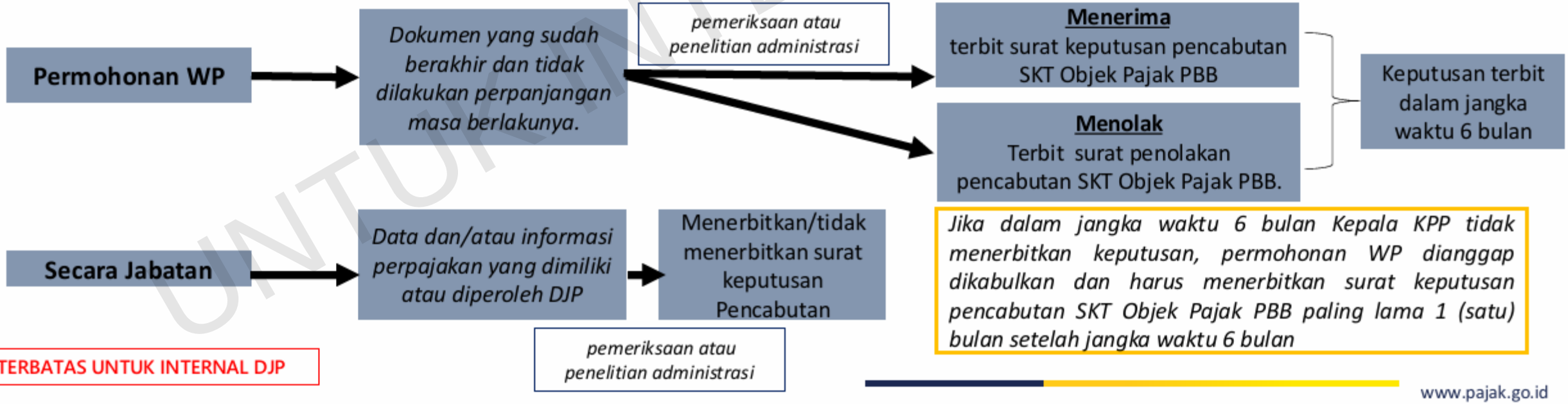
Perubahan Data Objek Pajak PBB

Kepala KPP dapat melakukan perubahan data objek pajak PBB yang tercantum dalam SKT Objek Pajak PBB berdasarkan:

- ❑ Permohonan perubahan data oleh WP
- ❑ Kewenangan secara jabatan

Pencabutan SKT Objek Pajak PBB

Kepala KPP dapat melakukan pencabutan SKT Objek Pajak PBB terhadap Objek Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB



UNTUK INTERNAL DJP

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG dan/atau SURAT KETETAPAN PAJAK PBB

Penerbitan SPPT dan/atau SKP PBB

Sebelum WP diberikan atau diterbitkan SKT Objek PBB

Sebelum dan/atau Setelah Pencabutan SKT Objek PBB

...apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan/atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

SPPT dan SKP PBB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun oleh Direktorat Jenderal Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

PELAPORAN OBJEK PAJAK PBB

Direktorat Jenderal Pajak *menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Wajib Pajak*

pada

Tanggal **1 Februari Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang**, untuk:
- **SEKTOR PERKEBUNAN**;
- **SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI**; dan
- **SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI**.

Tanggal **31 Maret Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang**, untuk:
- **SEKTOR PERHUTANAN;**
- **SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA**; dan
- **SEKTOR LAINNYA**.

Tanggal Objek Pajak terdaftar sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal:
- diterbitkan SKT PBB setelah 1 Februari atau 31 Maret; dan
- terpenuhi kondisi saat terutang pada tanggal 1 Januari Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang

SPOP = **SPOP *Eletronik***

Disampaikan melalui Akun Wajib Pajak

Jelas = tidak menimbulkan salah tafsir.

Benar = sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Lengkap = memuat semua unsur yang harus dilaporkan dan dilampiri dokumen pendukung isian.

Wajib Pajak *menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak*

melalui

Portal Wajib Pajak; atau

laman atau aplikasi lain yang terintegrasi

SPOP wajib diisi dan dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani

Disampaikan paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya

UNTUK INTERNAL DJP

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

Penundaan penyampaian SPOP | Surat Teguran

Surat pemberitahuan penundaan penyampaian SPOP

1. *Disampaikan Wajib Pajak dalam hal jangka waktu 30 hari penyampaian tidak dapat terpenuhi.*
2. *Harus diterima sebelum jangka waktu 30 hari penyampaian berakhir.*
3. *Penundaan dilakukan paling lama 7 hari setelah jangka waktu 30 hari penyampaian berakhir.*

Surat teguran
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ***menerbitkan*** *surat teguran dan* ***menyampaikan*** *kepada Wajib Pajak melalui Akun Wajib Pajak*

- SPOP belum disampaikan oleh WP setelah jangka waktu 30 hari penyampaian berakhir, dan tidak disampaikan surat pemberitahuan penundaan.
- SPOP belum disampaikan oleh WP setelah jangka waktu 7 hari penundaan berakhir.

setelah tanggal diterimanya surat teguran =

- **Tanggal diterimanya surat teguran**
- **Tanggal dikirimnya surat teguran ke Akun Wajib Pajak**

Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari

Kantor Pelayanan Pajak membuat analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOP.

UNTUK INTERNAL DJP

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

Dokumen pendukung isian SPOP

PERKEBUNAN

- dokumen izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau Lembaga *OSS* dan/atau hak guna usaha yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan; dan
- laporan perkembangan usaha perkebunan dan peta tahun tanam tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang dalam format tertentu.

PERHUTANAN

- dokumen izin atau penugasan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau Lembaga *OSS*;
- rencana kerja usaha Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang; dan
- rencana kerja tahunan beserta peta kerja Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang atau tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang dalam format tertentu.

tidak harus dilampirkan jika sudah dilampirkan pada saat pendaftaran atau sudah dilaporkan pada saat pelaporan Tahun Pajak sebelumnya.

tidak harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak jika tidak ada perubahan.

UNTUK INTERNAL DJP

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

Dokumen pendukung isian SPOP

PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

- dokumen Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani oleh pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- peta wilayah kerja minyak dan gas bumi dalam format tertentu;
- *authorization for expenditure*, dan *financial quarterly report* triwulan IV tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang; dan
- dokumen kontrak atau perjanjian jual beli gas untuk pertambangan gas bumi tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang.

PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI

- dokumen izin, kuasa, atau penugasan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Lembaga *OSS*, atau dokumen kontrak;
- peta wilayah kerja panas bumi dalam format tertentu; dan
- rencana kerja dan anggaran biaya Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang.

★ = *tidak harus dilampirkan jika sudah dilampirkan pada saat pendaftaran atau sudah dilaporkan pada saat pelaporan Tahun Pajak sebelumnya.*

★ = *tidak harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak jika tidak ada perubahan.*

UNTUK INTERNAL DJP

Dokumen pendukung isian SPOP

PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA

- dokumen izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau pemerintah daerah atau Lembaga OSS, dokumen kontrak atau perjanjian; dan ★★
- rencana kerja dan anggaran biaya tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang.

LAINNYA

- dokumen izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Lembaga *Online Single Submission*, atau bidang perhubungan; dan ★★
- dokumen lain yang menjadi dasar pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

★ = *tidak harus dilampirkan jika sudah dilampirkan pada saat pendaftaran atau sudah dilaporkan pada saat pelaporan Tahun Pajak sebelumnya.*

★ = *tidak harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak jika tidak ada perubahan.*

UNTUK INTERNAL DJP

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

Dokumen pendukung isian SPOP

Dalam hal terdapat dokumen yang belum dapat dilampirkan, SPOP dianggap lengkap sepanjang Wajib Pajak melampirkan pernyataan tertulis.

- *ditandatangani oleh Wajib Pajak;*
- *mencantumkan jenis dokumen yang belum dapat dilampirkan;*
- *menjelaskan alasan belum dapat dilampirkannya dokumen dimaksud; dan*
- *menyatakan akan menyampaikan dokumen dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak:*
  - *berakhirnya jangka waktu 30 hari penyampaian;*
  - *SPOP disampaikan oleh Wajib Pajak melalui penundaan; atau*
  - *disampaikan oleh Wajib Pajak setelah diterbitkan surat teguran.*

UNTUK INTERNAL DJP

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

PENELITIAN FORMAL DAN PENELITIAN MATERIAL

SPOP → *Penelitian Formal*

terpenuhi → **Bukti Penerimaan Elektronik diterbitkan**

Tidak terpenuhi → **Surat Pemberitahuan Objek Pajak dianggap tidak disampaikan**

a) kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
b) Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
c) Dilengkapi dengan dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84; dan
d) Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan

SPOP yang telah dilakukan penelitian formal

KPP melakukan *Penelitian material*

Jika terdapat indikasi kewajiban perpajakan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Surat Permintaan Klarifikasi

Wajib Pajak

- **Surat tanggapan atas surat permintaan klarifikasi**
- **Pembetulan Surat Pemberitahuan Objek Pajak**

Laporan Pelaksanaan Klarifikasi

bahan analisis risiko usulan Pemeriksaan

a) Wajib Pajak tidak membuat surat tanggapan atas surat permintaan klarifikasi;
b) Wajib Pajak tidak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
c) Wajib Pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Objek Pajak tetapi tidak sesuai dengan surat permintaan klarifikasi

UNTUK INTERNAL DJP

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pembetulan atas SPOP yang sudah disampaikan

disampaikan paling lama 15 hari setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari setelah diterimanya SPOP

Jika setelah jangka waktu berakhir

Surat Permintaan Klarifikasi kepada WP

Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan

disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat permintaan klarifikasi*

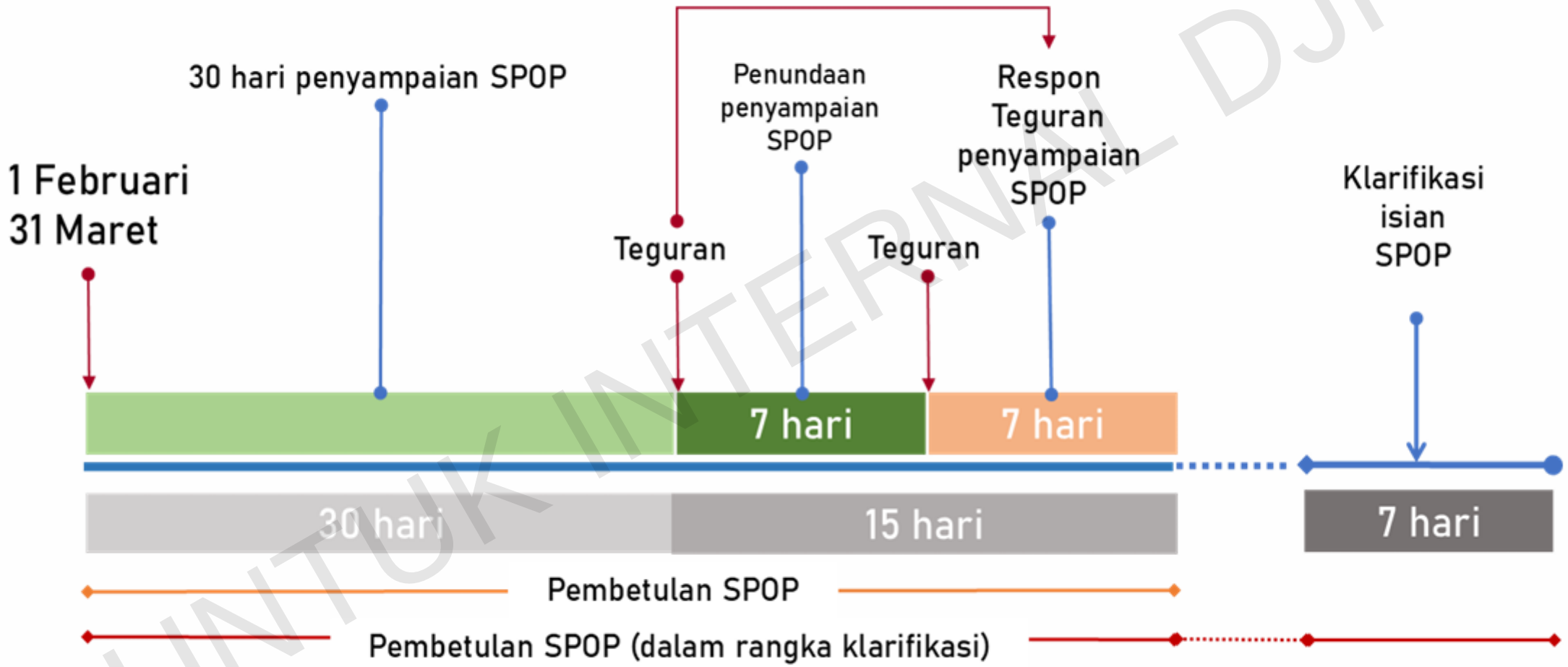
*tanggal dikirimnya surat permintaan klarifikasi ke Akun Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan yang disampaikan Wajib Pajak melewati jangka waktu di atas, maka Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan dianggap tidak disampaikan.

UNTUK INTERNAL DJP

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

Timeline SPOP
Penyampaian | Penundaan | Pembetulan | Surat Teguran | Klarifikasi



UNTUK INTERNAL DJP

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

PENDATAAN ATAS OBJEK PAJAK TERDAFTAR

Pendataan

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pendataan terhadap Objek Pajak yang telah terdaftar yang dilakukan oleh petugas Pendataan dengan Hasil Pendataan yang dilaporkan dalam bentuk laporan Hasil Pendataan.

- ❑ Pendataan Kantor; dan/atau
- ❑ Pendataan lapangan

Pendataan Kantor

Dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak yang dilaporkan oleh WP melalui SPOP dan/atau mengolah data dan informasi yang terdapat dalam sistem administrasi DJP

Ruang Lingkup Pendataan Kantor

a. <u>Pengumpulan Data</u>

- Pengumpulan data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak; dan
- pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari Instansi Pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

<u>b. Pemetaan</u>

Pengkonversian peta Objek Pajak:

- transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau
- digitasi peta analog ke peta digital

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

PENDATAAN ATAS OBJEK PAJAK TERDAFTAR

Pendataan Lapangan

Dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas data Objek Pajak yang seharusnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Ruang Lingkup Pendataan Lapangan

1. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data Objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

2. Pemetaan

Dilakukan melalui pengukuran Objek Pajak, yang meliputi:

- pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis satelit;
- pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh; dan/atau
- pengukuran dengan alat ukur manual

WP Menolak Pendataan Lapangan

- Menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan.
- Menolak tanda tangan surat pernyataan penolakan Pendataan. → Petugas Pendataan membuat berita acara penolakan Pendataan yang ditandatangani oleh Petugas Pendataan

Petugas Pendataan tetap melakukan Pendataan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dan dilaporkan dalam Laporan Hasil Pendataan

Laporan Hasil Pendataan dapat digunakan sebagai bahan penelitian material yang dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1); atau bahan analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan

UNTUK INTERNAL DJP

TERBATAS UNTUK INTERNAL DJP

PMK-81 Tahun 2024

Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan



UNTUK INTERNAL DJP

Dasar Hukum

Perpres 40 Tahun 2018	Pasal 9	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 diatur oleh Menteri.

UNTUK INTERNAL DJP

BAGIAN PMK 63 Tahun 2021

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN PENERBITAN, PENANDATANGANAN, SERTA PENGIRIMAN KEPUTUSAN DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021

AMANAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2021

Dibutuhkan pengaturan lebih lanjut atas amanah ketentuan **Pasal 6 Angka 18 Pasal 63A ayat (6) dan Pasal 63B ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021** tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja).

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021

TUJUAN PENGATURAN



Memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak



Menyederhanakan administrasi perpajakan



Dalam rangka simplifikasi regulasi



Meningkatkan kepastian hukum

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021

POKOK PENGATURAN

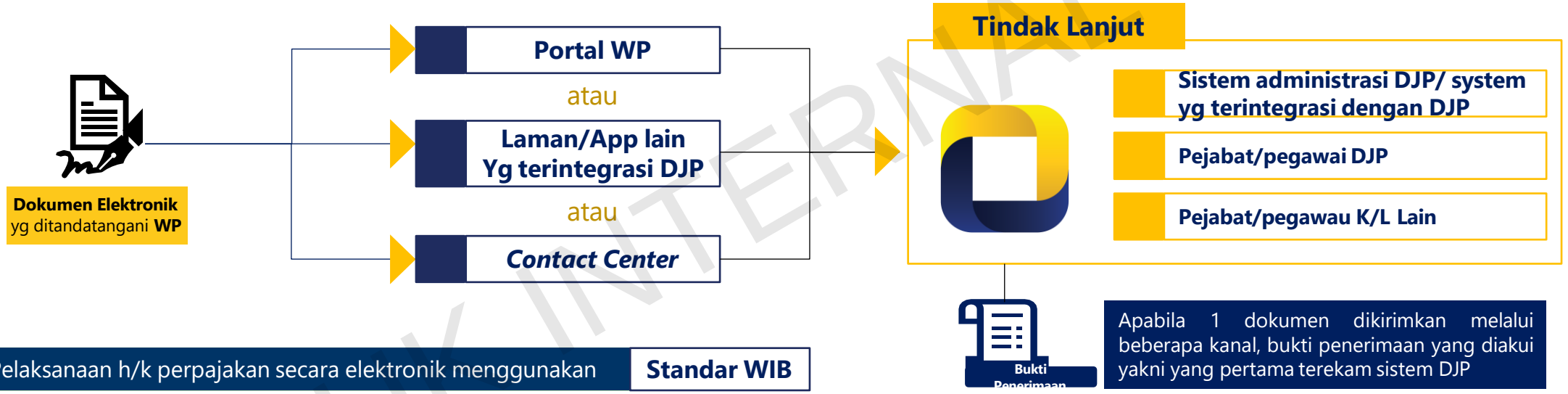
1. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak secara **elektronik** dan **nonelektronik**
2. **Kerja sama** Menteri dengan Instansi Pemerintah, lembaga, asosiasi, dan Pihak Lain untuk **menyediakan fasilitas** pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik
3. **Penerbitan keputusan** atau **ketetapan** oleh Menteri dan Direktur Jenderal Pajak dalam bentuk **elektronik**.
4. **Pelimpahan kewenangan** oleh Menteri atau Dirjen Pajak dalam bentuk **delegasi** atau **mandat**

UNTUK INTERNAL DJP

PELAKSANAAN HAK & KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN PENERBITAN, PENANDATANGANAN, SERTA PENGIRIMAN KEPUTUSAN & DOK. ELEKTRONIK

PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Penyampaian Dokumen Elektronik/Kertas



Pelaksanaan h/k perpajakan secara elektronik menggunakan **Standar WIB**

Dalam **kondisi tertentu*)**, dapat dilakukan secara **tertulis**:
a. langsung ke KPP/KP2KP (*borderless*); atau
b. melalui pos/ekspedisi ke KPP tempat WP terdaftar.

kondisi tertentu*)
- Infrastruktur belum tersedia
- Gangguan sarana komunikasi
- Bencana

UNTUK INTERNAL DJP

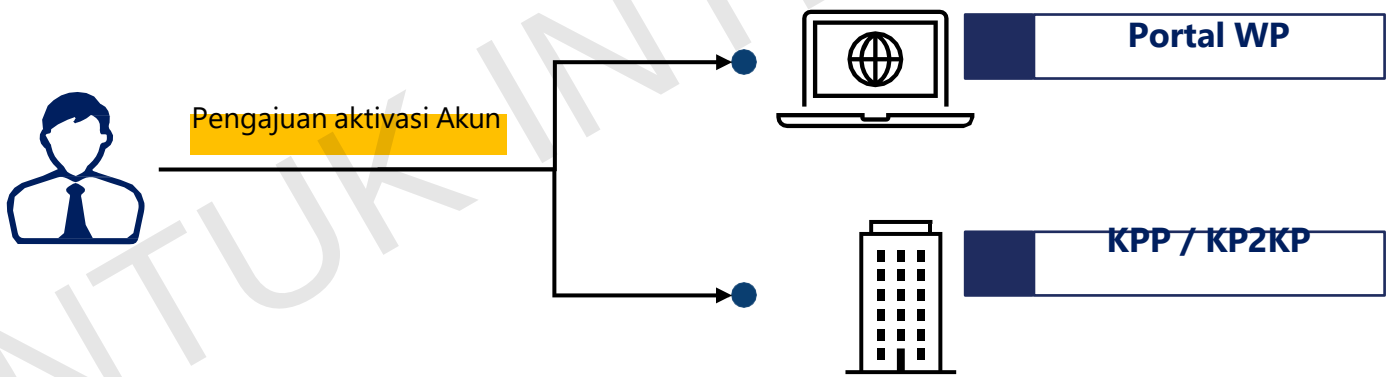
PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021

PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Penyampaian Dokumen Elektronik

Pelaksanaan h/k perpajakan secara elektronik melalui **Portal WP**

- Direktur Jenderal Pajak **menyediakan** Akun Wajib Pajak untuk **setiap Wajib Pajak**
- Akun WP dapat digunakan oleh Wajib Pajak **dengan melakukan aktivasi** Akun Wajib Pajak



- Pengajuan aktivasi Akun WP disetujui apabila **alamat pos elektronik** dan **nomor telepon seluler** WP telah **tervalidasi**

UNTUK INTERNAL DJP

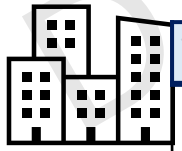
PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021

PENANDATANGANAN DOKUMEN ELEKTRONIK



Wajib Pajak

Hak dan kewajiban perpajakan

- **Manual**
- **Elektronik***
  - **TTE Tersertifikasi*)**
    - Sertifikat Elektronik dari PSrE (yg diperoleh dgn cara mengajukan permohonan penerbitan Sertel)
      - 
        PSrE instansi
        - Diakui Kominfo;
        - Ditunjuk menteri

        untuk WP Instansi Pemerintah yg diwakili ASN, TNI dan Polri
      - 
        PSrE noninstansi

        untuk WP **selain** Instansi Pemerintah yg diwakili ASN, TNI dan Polri
  - **TTE tidak Tersertifikasi*)**
    - Kode Otorisasi DJP (yg diterbitkan saat Aktivasi Akun WP)

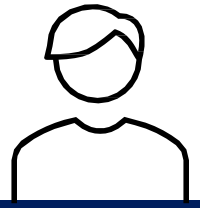
Contact Center dianggap telah ditandatangani setelah WP menjawab pertanyaan validasi identitas dan menyampaikan afirmasi kpd petugas *Contact Center*.

Note:
*) opsional

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021

PENANDATANGANAN DOKUMEN ELEKTRONIK



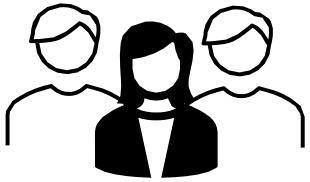
WP Penanda tangan

Orang Pribadi	Badan, Instansi Pemerintah, WBT
• WP orang pribadi **yang bersangkutan**; • **wali** atau **pengampu**, bagi anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan; atau • orang pribadi **yang ditunjuk** oleh Wajib Pajak orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan **untuk menandatangani** Dokumen Elektronik.	• orang pribadi yang merupakan **wakil WP**; atau • orang pribadi **selain wakil WP yang ditunjuk** oleh wakil WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **untuk menandatangani** Dokumen Elektronik.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021

PENANDATANGANAN DOKUMEN ELEKTRONIK



Menteri, Dirjen Pajak, pejabat tertentu DJP

Keputusan, Ketetapan dan/atau Dokumen Elektronik

- **Pembulatan nominal**
  Rupiah □ ke bawah
  Dolar □ ke bawah hingga 2 desimal
- **Berkekuatan hukum sama** dgn bentuk kertas

- **TTE Tersertifikasi, atau**
- **Segel Elektronik**

Dapat digunakan untuk menandatangani surat lainnya seperti surat permintaan, surat undangan, BA, risalah, dll.

Akun WP

Email WP yg terdaftar

Wajib Pajak

Dalam hal diminta WP/berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak, Dirjen Pajak dapat mengirim **kertas** hasil cetakan dari keputusan dalam bentuk elektronik & Dokumen Elektronik:

- secara **langsung** (tanggal pengiriman = penyampaian);
- **faksimile** (tanggal pengiriman sesuai bukti faks); atau
- melalui **pos, ekspedisi**, atau **kurir** (tanggal pengiriman sesuai bukti pengiriman surat)

Dalam hal **melalui lebih dari 1 saluran**, maka tanggal penyampaian yg digunakan adalah:

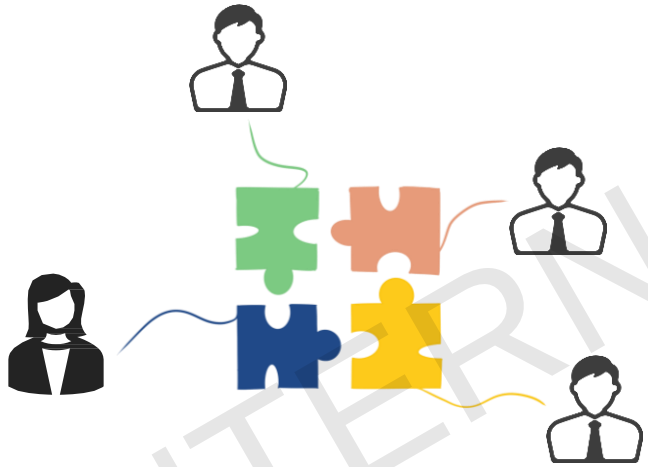
- tanggal pengiriman ke Akun WP □ apabila **WP setuju** menggunakan Akun WP sbg sarana pengiriman
- tanggal email/tgl sesuai pengiriman fisik □ apabila **WP belum setuju** penggunaan Akun WP sbg sarana pengiriman

Pelaksanaan h/k perpajakan secara elektronik menggunakan **Standar WIB**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021

KERJA SAMA MENTERI KEUANGAN



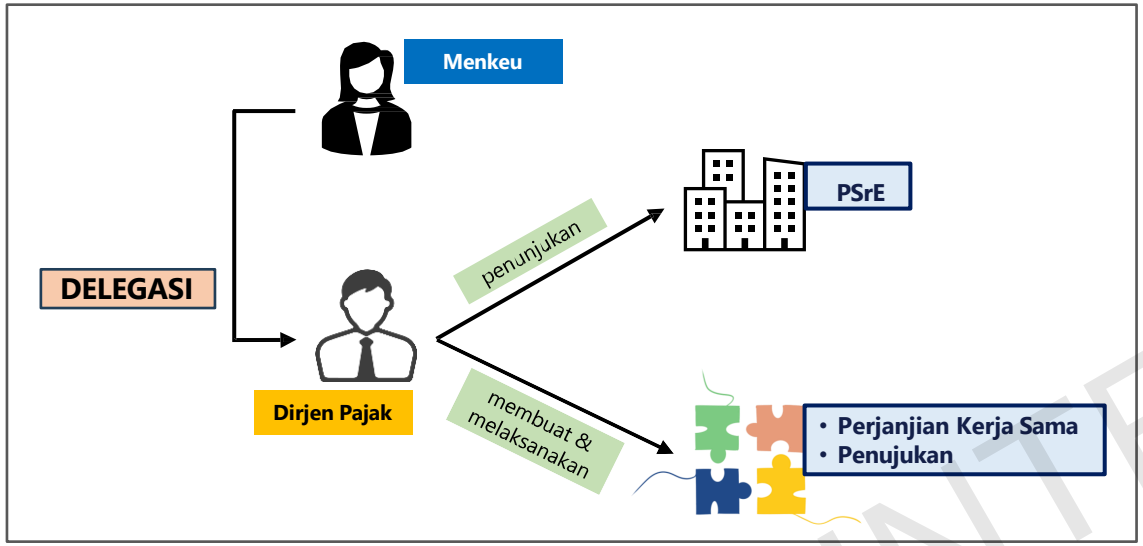
melalui **perjanjian kerja sama** atau **penunjukan** **Menkeu** dapat melakukan **kerja sama** dgn Instansi Pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan h/k perpajakan secara elektronik **melalui sistem administrasi yang terintegrasi** dengan sistem di DJP

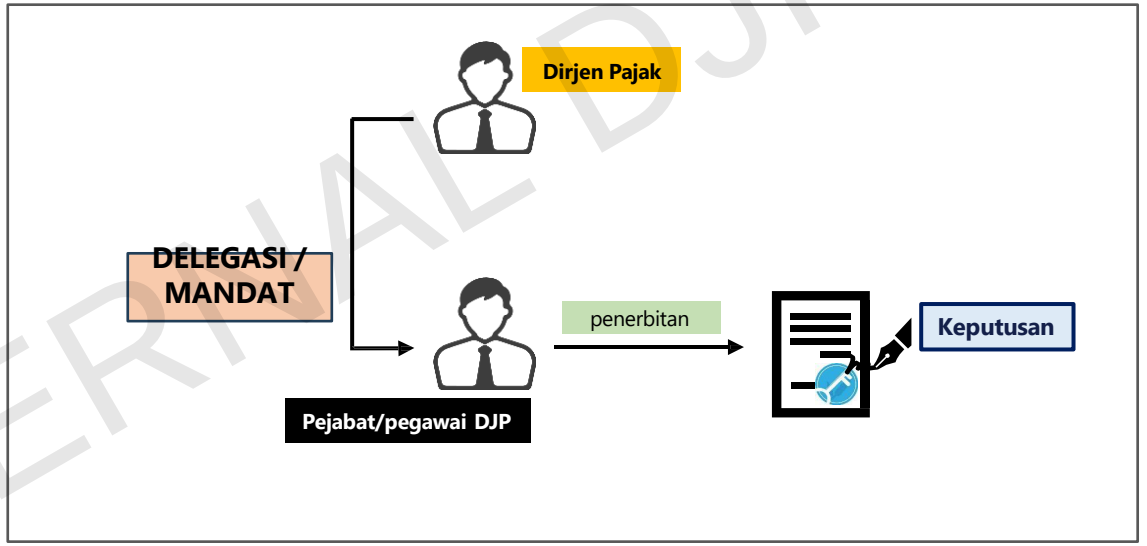
- pemberian NPWP
- pemberian KSWP
- penyelenggaraan bupot elektronik dan Faktur Pajak elektronik
- penyelenggaraan pembayaran pajak dan/atau pelaporan SPT elektronik

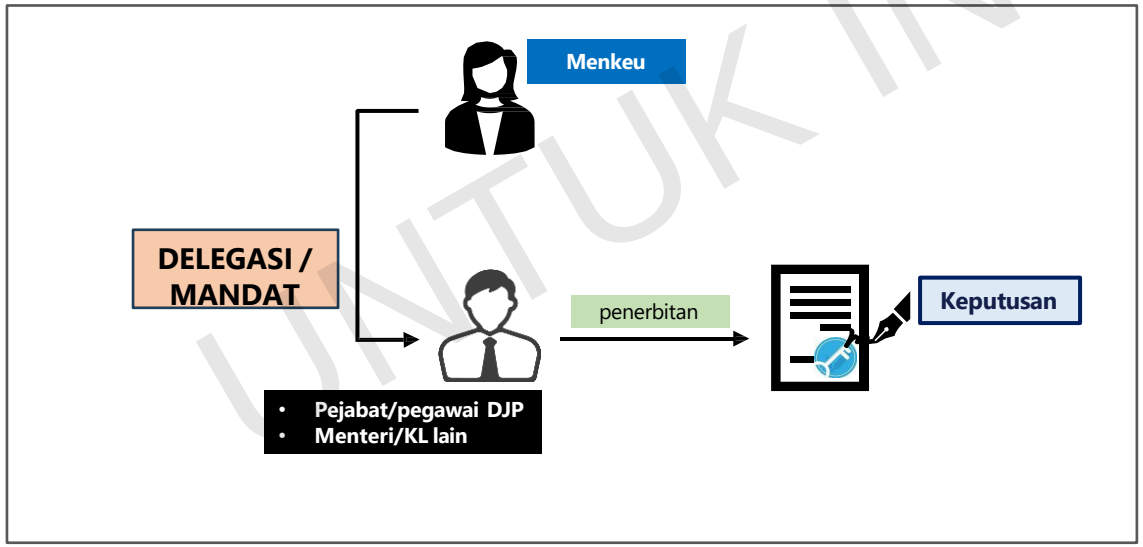
UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN & DIRJEN PAJAK







UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 63/PMK.03/2021

KETENTUAN PERALIHAN

MATERI	KETENTUAN
Penggunaan **sertifikat elektronik, EFIN, dan kode verifikasi** (dari DJP) oleh WP	Dapat digunakan untuk Masa Pajak **s.d. Masa Pajak Desember 2024**, bagian Tahun Pajak yang **berakhir pada Desember 2024**, atau **Tahun Pajak 2024**
Penggunaan **TTE tidak tersertifikasi** oleh DJP	Dapat digunakan untuk Masa Pajak **s.d. Masa Pajak Desember 2024,** bagian Tahun Pajak yang **berakhir pada Desember 2024,** atau **Tahun Pajak 2024**
Penggunaan **Segel Elektronik** pada Keputusan DJP	**Paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2025**
Sarana Aktivasi Akun WP, penggunaan **Sertifikat Elektronik** dan **Kode Otorisasi** untuk WP	**Paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2025**

UNTUK INTERNAL DJP



BAGIAN PENDAFTARAN

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

WAJIB PAJAK

- **Meliputi:**
- Orang pribadi;
- Warisan Belum Terbagi;
- Badan; dan
- Instansi Pemerintah.

memenuhi persyaratan **subjektif** dan **objektif**

WAJIB MENDAFTARKAN DIRI

pada **KPP** yang wilayah kerjanya meliputi **tempat tinggal** Wajib Pajak atau **tempat kedudukan** Wajib Pajak

diberikan

NPWP

UNTUK INTERNAL DJP

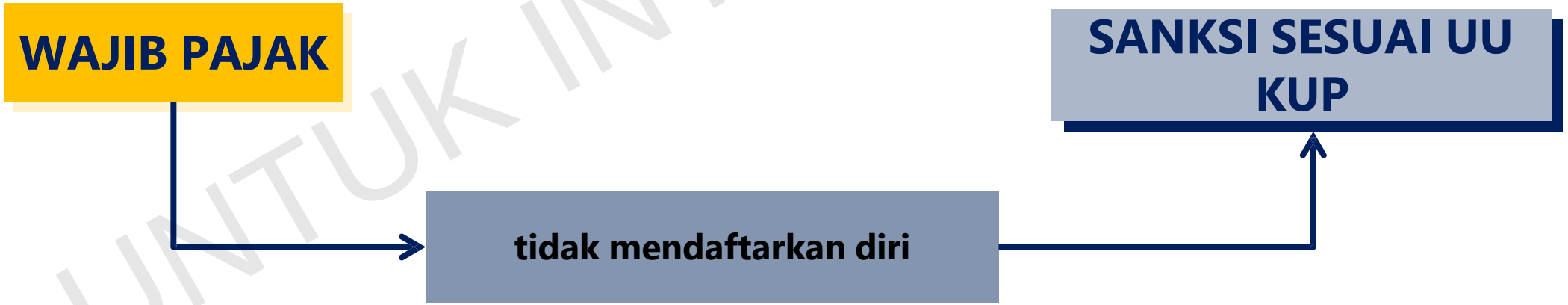
- **Syarat subjektif:** persyaratan yang sesuai dengan **ketentuan** mengenai **subjek pajak** dalam UU PPh.
- **Syarat objektif:** subjek pajak yang **menerima atau memperoleh** penghasilan atau diwajibkan **untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan** sesuai dengan UU PPh.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan:

- **Tempat tinggal WP OP atau Tempat Kedudukan WP Badan**
  dalam hal WP OP atau Badan memiliki lebih dari satu tempat tinggal atau tempat kedudukan
- **Tempat terdaftar bagi WPdengan kriteria tertentu**
- **Tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran WP**



UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

WP ORANG PRIBADI

meliputi

WAJIB MENDAFTARKAN DIRI — pada → **KPP** yang wilayah kerjanya meliputi **tempat tinggal WP** — **kepadanya diberikan** → **NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**

meliputi

WP orang pribadi **penduduk dan bukan penduduk** yang

- melakukan **kegiatan usaha** atau **pekerjaan bebas**
  - Termasuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
- **tidak** melakukan **kegiatan usaha** atau **pekerjaan bebas** dan menerima atau memperoleh **penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak**

NIK yang telah diaktivasi sebagai NPWP dalam administrasi perpajakan
- bagi WP orang pribadi Penduduk

nomor dengan format **16 digit** yang dihasilkan oleh sistem administrasi DJP sebagai NPWP
- bagi WP orang pribadi bukan Penduduk

diharuskan → melaporkan **tempat kegiatan usahanya** ke **KPP** tempat WP orang pribadi **terdaftar** — **untuk memperoleh** → **NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN UASAHA**
bagi setiap tempat kegiatan usaha

berlaku juga untuk

wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah

- ❑ hidup berpisah berdasarkan putusan hakim **(HB)**
- ❑ menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta **(PH)**
- ❑ memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya **(MT)**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Orang pribadi yang:

- ❑ **belum memenuhi persyaratan objektif sebagai Wajib Pajak**
- ❑ **tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri**
- ❑ **tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan**

mendaftarkan diri pada → KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi tersebut

mendaftarkan diri pada → diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

dapat diberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak untuk kepentingan administrasi perpajakan.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

JANGKA WAKTU PENDAFTARAN WP ORANG PRIBADI

- **Paling lama 1 (satu) bulan** setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan

WP Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas,
termasuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

- **Paling lambat akhir bulan berikutnya** setelah diterimanya penghasilan yang menyebabkan akumulasi penghasilan pada Tahun Pajak berjalan sama dengan atau melebihi penghasilan tidak kena pajak

WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan menerima atau memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak



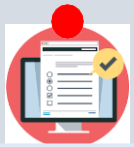
UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PERMOHONAN PENDAFTARAN WP ORANG PRIBADI

Dilakukan sesuai ketentuan **Pasal 4**





Portal Wajib Pajak



Laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan DJP



Contact Center

DALAM HAL WP TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN



langsung



pos

❑ **WP Orang Pribadi Penduduk**
mengisi formulir permohonan pendaftaran Wajib Pajak

❑ **WP Orang Pribadi Bukan Penduduk,** mengisi formulir permohonan pendaftaran dan dilampiri dokumen:

- Salinan paspor
- pasfoto berwarna Wajib Pajak yang bersangkutan
- pasfoto berwarna Wajib Pajak yang bersangkutan dengan memegang paspor

Kepala KPP — menerbitkan → **NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**

paling lama 1 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENERBITAN NPWP SECARA JABATAN

Jangka Waktu Pendaftaran WP Orang Pribadi:

- **Paling lama 1 (satu) bulan** setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan
- **Paling lambat akhir bulan berikutnya** setelah diterimanya penghasilan yang menyebabkan akumulasi penghasilan pada Tahun Pajak berjalan sama dengan atau melebihi penghasilan tidak kena pajak

tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ini

Kepala KPP

menerbitkan

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK JABATAN

berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai dengan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh DJP, termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Kepala KPP dapat melakukan Perubahan Data

- Berdasarkan Permohonan WP OP atau secara jabatan
- Akibat adanya perbedaan informasi pada administrasi perpajakan dengan keadaan yang sebenarnya
- Dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data
- Setelah melakukan penelitian berdasarkan permohonan perubahan data, Kepala KPP menerbitkan Keputusan dan memberitahukannya kepada WP OP
- Keputusan diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

Termasuk Perubahan Data adalah perubahan yang menyebabkan pemindahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

- Setelah melakukan penelitian berdasarkan permohonan pemindahan, Kepala KPP menerbitkan Keputusan dan memberitahukannya kepada WP OP
- Keputusan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENETAPAN & PENGAKTIFAN KEMBALI WP OP NONAKTIF

Penetapan Wajib Pajak OP Nonaktif

Kepala KPP dapat menetapkan WP OP sebagai WP Nonaktif

- Berdasarkan Permohonan WP OP atau secara jabatan
- Memenuhi kriteria sebagai WP Nonaktif
- Dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan WP OP memenuhi kriteria WP Nonaktif
- Setelah melakukan penelitian berdasarkan permohonan penetapan WP OP Nonaktif, Kepala KPP menerbitkan Keputusan dan memberitahukannya kepada WP OP
- Keputusan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

Pengaktifan Kembali WP OP Nonaktif

Dalam hal Wajib Pajak OP tidak lagi memenuhi kriteria sebagai WP Nonaktif, Kepala KPP berdasarkan permohonan Wajib Pajak orang pribadi atau secara jabatan dapat mengaktifkan kembali Wajib Pajak Nonaktif.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

KRITERIA WP ORANG PRIBADI NONAKTIF

Penetapan WP Nonaktif dilakukan dalam hal WP Orang Pribadi

- melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas **namun tidak memenuhi syarat objektif karena menghentikan usahanya atau pekerjaan bebasnya**;
- tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun **tidak memenuhi syarat objektif karena belum atau tidak memperoleh penghasilan, atau memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak**;
- Warga Negara Indonesia berstatus sebagai Penduduk yang **berniat menjadi subjek pajak luar negeri** namun **belum memenuhi syarat** sebagai subjek pajak luar negeri;
- Warga Negara Indonesia berstatus sebagai Penduduk **yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;**
- wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang **memilih** untuk melaksanakan hak dan memenuhi **kewajiban perpajakannya digabungkan** dengan suaminya; atau
- memenuhi **kriteria tertentu** yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENETAPAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Atas permohonan Penetapan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

Berdasarkan permohonan WP OP yang mengajukan permohonan penetapan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri, Kepaala KPP melakukan penelitian kemudian menerbitkan keputusan:

- **Penetapan Wajib Pajak Nonaktif** sebagai pengganti **Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri** dalam hal WP OP memenuhi persyaratan penetapan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri; atau
- **Penolakan Penetapan Wajib Pajak Nonaktif** sebagai pengganti **surat penolakan atas permohonan penetapan status Warga Negara Indonesia sebagai subjek pajak luar negeri** dalam hal WP OP tidak memenuhi persyaratan penetapan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

sebagaimana diatur dalam PMK Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Persyaratan dan tata cara penyelesaian permohonan penetapan sebagai subjek pajak luar negeri

selain mengenai **jangka waktu penyelesaian**, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENETAPAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi WNI Penduduk yang berniat menjadi subjek pajak luar negeri namun belum memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri yang telah ditetapkan sebagai WP Nonaktif

Namun kemudian hari tidak memenuhi persyaratan atau tidak mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Warga Negara Indonesia Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri,

Terhadap WP OP tersebut:

- ❑ **penetapan sebagai Wajib Pajak Nonaktif menjadi batal;**
- ❑ **tetap merupakan subjek pajak dalam negeri; dan**
- ❑ **dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku bagi subjek pajak dalam negeri.**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP WP OP

- Berdasarkan Permohonan WP OP atau secara jabatan
- Terhadap WP Op yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan WP OP tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif
- Setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan permohonan penghapusan NPWP, Kepala KPP menerbitkan Keputusan
- Keputusan diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

Apabila Jangka Waktu 6 (enam) bulan terlampaui dan belum diterbitkan keputusan

permohonan Wajib Pajak orang pribadi dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Kriteria Penghapusan NPWP WP OP

- WP OP telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
- WP OP:
  - **telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan berstatus sebagai Penduduk** (bagi orang pribadi yang semula berstatus sebagai Penduduk) **atau**
  - **telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya**, bagi orang pribadi yang berstatus bukan Penduduk; atau
- WP OP memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP

Dokumen Pendukung penghapusan NPWP WP OP

- Dokumen menunjukkan WP OP telah meninggal dunia dan Surat Pernyataan tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris.
- WP OP:
  - **dokumen yang menyatakan bahwa WP OP telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya**; **dan/atau dokumen yang menunjukkan WP OP Penduduk sebagai WNI sudah tidak berstatus sebagai Penduduk karena kehilangan kewarganegaraan** Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan
  - dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah **meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi secara Jabatan

Kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP WP OP secara Jabatan

- ❑ berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
- ❑ Setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan permohonan penghapusan NPWP, Kepala KPP menerbitkan Keputusan

Penghapusan NPWP WP OP secara jabatan dapat berdasarkan hasil penelitian administrasi

- ➢ WP OP telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
- ➢ WP OP memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
- ➢ WP OP pribadi dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Syarat dapat dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghapusan NPWP dilakukan sepanjang WP OP memenuhi ketentuan sebagai berikut

- Tidak mempunyai utang pajak
- Tidak sedang dilakukan tindakan: pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana perpajakan atau penuntutan tindak pidana perpajakan.
- tidak sedang dalam proses penyelesaian Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure);*
- tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement);*
- Tidak sedang dalam proses penyelesaian Upaya administrative dan Upaya hukum berupa: pembetulan Pasal 16 UU KUP, pengajuan keberatan, pengurangan PBB, pengurangan atau penghapusan sanksi administrative, pengurangan denda administrative PBB, pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, pembatalan STP PBB yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau SKP dari hasil pemeriksaan, gugatan, banding, dan/atau peninjauan Kembali.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

WAJIB PAJAK WARISAN BELUM TERBAGI



WP Warisan Belum Terbagi **menggunakan NPWP** dari **WP orang pribadi yang meninggalkan warisan**.

Dalam hal WP orang pribadi tersebut **belum memiliki NPWP**, dan dari warisan diperoleh penghasilan, **wakil** dari Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi wajib **mendaftarkannya** pada KPP untuk memperoleh NPWP.

- Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah WP OP meninggal dunia.
- Dilakukan dengan mengajukan permohonan.
- Kepala KPP menerbitkan paling lama 1 hari kerja setelah permohonan.
- Dalam hal wakil tidak melaksanakan kewajiban, Kepala KPP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi.



Wakil tersebut juga diharuskan untuk **melaporkan tempat kegiatan usaha** Warisan Belum Terbagi ke KPP untuk memperoleh **NITKU**.



Wakil meliputi:
a. salah seorang ahli waris;
b. pelaksana wasiat; atau
c. pihak yang mengurus harta peninggalan,
dari WP yang meninggalkan warisan.



Wakil melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan atas WP Warisan Belum Terbagi.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

WAJIB PAJAK WARISAN BELUM TERBAGI

Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi – Perubahan Data

Kepala KPP dapat melakukan perubahan data WP Warisan Belum Terbagi, dalam hal:

a. data dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya; dan
b. perubahan data tidak mengakibatkan pemindahan tempat WP.

Permohonan WP

Permohonan sesuai Pasal 4 dan dilampiri dokumen perubahan data → Penelitian Permohonan → Penerbitan Surat Keputusan → Pemberitahu-an ke WP

Secara Jabatan

Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi – Penghapusan Data

Kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP Warisan Belum Terbagi yang sudah **tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif**, dan dilakukan dalam hal warisan sudah selesai dibagi.

Permohonan WP

Permohonan sesuai Pasal 4 dan dilampiri dokumen bukti warisan telah dibagi → Pemeriksaan Permohonan → Hasil Pemeriksaan

Surat Keputusan Penghapusan (Paling lama 6 bulan) → Jika terlampaui, dianggap dikabulkan

Secara Jabatan

Berdasarkan data yang dimiliki DJP → Pemeriksaan / Penelitian Administrasi → Surat Keputusan Penghapusan

Ketentuan penghapusan:

a. tidak mempunyai utang pajak;
b. tidak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, atau penuntutan.
c. tidak sedang dalam proses penyelesaian Prosedur Persetujuan Bersama;
d. tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer;
e. tidak sedang upaya hukum

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

WAJIB PAJAK BADAN

WP Badan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan WP, meliputi WP Badan yang:

a. memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak; atau
b. hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak

WP Badan diharuskan melaporkan tempat kegiatan usahanya untuk memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha bagi setiap tempat kegiatan usaha.

Badan yang tidak memenuhi persyaratan subjektif; atau tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU PPh, dapat diberikan NPWP untuk kepentingan administrasi perpajakan.

WP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Prosedur Pendaftaran

Permohonan Pendaftaran sesuai Pasal 4, dilampiri dokumen pendirian/pembentukan → NPWP terbit paling lama 1 hari kerja setelah permohonan lengkap

NPWP Secara Jabatan

Dalam hal WP tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran, Kepala KPP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan → Dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENERBITAN NPWP SECARA JABATAN WP INSTANSI PEMERINTAH

- Kepala KPP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan dalam hal WP Instansi Pemerintah tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri
- Penerbitan NPWP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh DJP, termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH

Perubahan Data Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Kepala KPP dapat melakukan Perubahan Data

- Berdasarkan Permohonan WP Instansi Pemerintah atau secara jabatan
- Akibat adanya perbedaan informasi pada administrasi perpajakan dengan keadaan yang sebenarnya
- Dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data
- Setelah melakukan penelitian berdasarkan permohonan perubahan data, Kepala KPP menerbitkan Keputusan dan memberitahukannya kepada WP Instansi Pemerintah
- Keputusan diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

Termasuk Perubahan Data adalah perubahan yang menyebabkan pemindahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

- Setelah melakukan penelitian berdasarkan permohonan pemindahan, Kepala KPP menerbitkan Keputusan dan memberitahukannya kepada WP Instansi Pemerintah
- Keputusan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENETAPAN & PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH NONAKTIF

Penetapan Wajib Pajak Instansi Pemerintah Nonaktif

Kepala KPP dapat menetapkan WP Instansi Pemerintah sebagai WP Nonaktif

- Berdasarkan Permohonan WP Instansi Pemerintah atau secara jabatan
- Memenuhi kriteria sebagai WP Nonaktif
- Dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan WP Intansi Pemerintah memenuhi kriteria WP Nonaktif
- Setelah melakukan penelitian berdasarkan permohonan penetapan WP Instansi Pemerintah Nonaktif, Kepala KPP menerbitkan Keputusan dan memberitahukannya kepada WP Instansi Pemerintah
- Keputusan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

Pengaktifan Kembali WP Instansi Pemerintah Nonaktif

Dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai WP Nonaktif, Kepala KPP berdasarkan permohonan Wajib Pajak Instansi Pemerintah atau secara jabatan dapat mengaktifkan kembali Wajib Pajak Nonaktif.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

KRITERIA WP INSTANSI PEMERINTAH NONAKTIF

Penetapan WP Nonaktif dilakukan dalam hal WP Instansi Pemerintah

- ❑ tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan Penghapusan NPWP; atau
- ❑ memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENGHAPUSAN NPWP INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERMOHONAN

- Kepala KPP berdasarkan permohonan WP atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP
- Permohonan dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan WP Instansi Pemerintah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala KPP menerbitkan Keputusan
- Keputusan diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan WP Instansi Pemerintah diterima secara lengkap
- Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan Keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan surat Keputusan penghapusan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu menerbitkan Keputusan terlampaui

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENGHAPUSAN NPWP INSTANSI PEMERINTAH SECARA JABATAN

- Penghapusan NPWP secara jabatan dilakukan Kepala KPP berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh oleh DJP
- Penghapusan NPWP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan
- Selain dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak juga dapat melakukan penghapusan NPWP secara jabatan melalui penelitian administrasi terhadap WP Instansi Pemerintah dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh DJP
- Penghapusan NPWP secara jabatan dilakukan melalui penerbitan Keputusan Penghapusan NPWP

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

KRITERIA PENGHAPUSAN NPWP WP INSTANSI PEMERINTAH

- ❑ Tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak;
- ❑ Memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP;
- ❑ Tidak memiliki utang pajak;
- ❑ Tidak sedang dilakukan Tindakan:
  - ➢ Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
  - ➢ Pemeriksaan bukti permulaan;
  - ➢ Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
  - ➢ Penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

KRITERIA PENGHAPUSAN NPWP WP INSTANSI PEMERINTAH

- tidak sedang dalam proses penyelesaian Upaya administratif dan Upaya hukum, berupa:
  - Pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU KUP;
  - Pengajuan keberatan;
  - Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - Pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar;
  - Pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
  - Pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau SKP dari hasil pemeriksaan;
  - Gugatan;
  - Banding; dan/atau
  - Peninjauan kembali

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK SECARA JABATAN

Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat:

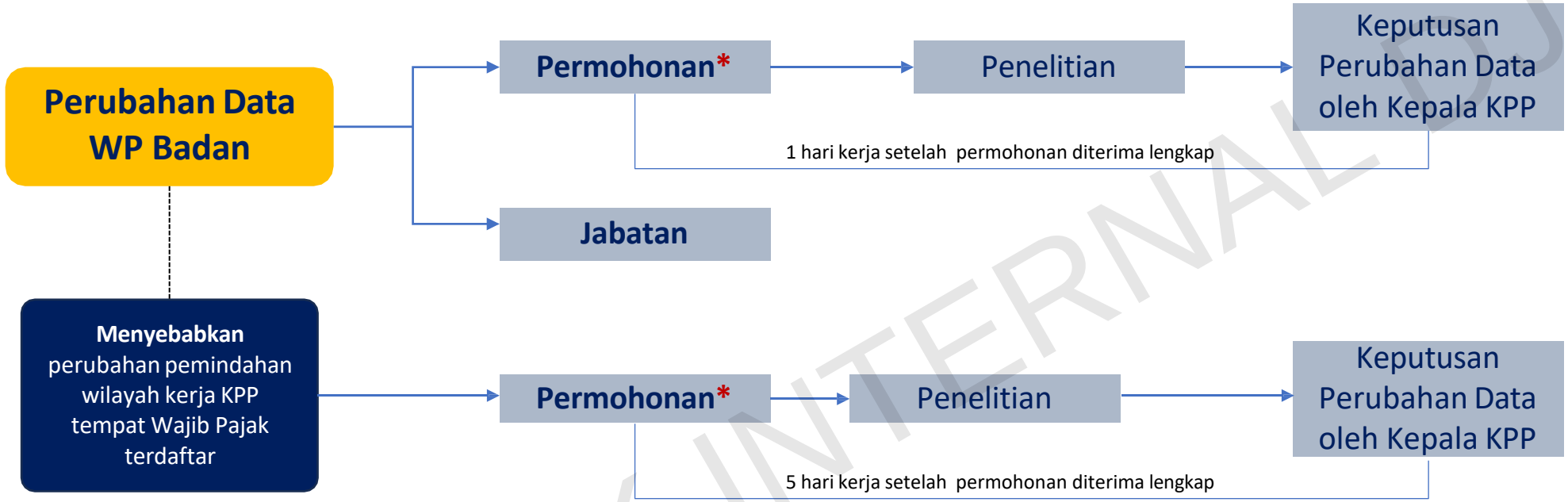
- ❑ menerbitkan NPWP terhadap WP OP, WP warisan belum terbagi, WP badan, dan WP Instansi Pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri;
- ❑ memberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk NPWP kepada:
  - ➢ orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan objektif sebagai WP
  - ➢ orang pribadi yang tidak memenuhi persyaratan subjekti sebagai SPDN
  - ➢ badan yang tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai SPDN
  - ➢ orang pribadi/badan yang tidak termasuk subjek pajak; dan
- ❑ melakukan penghapusan NPWP terhadap WP yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif,

untuk memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN



UNTUK INTERNAL DJP

*sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan

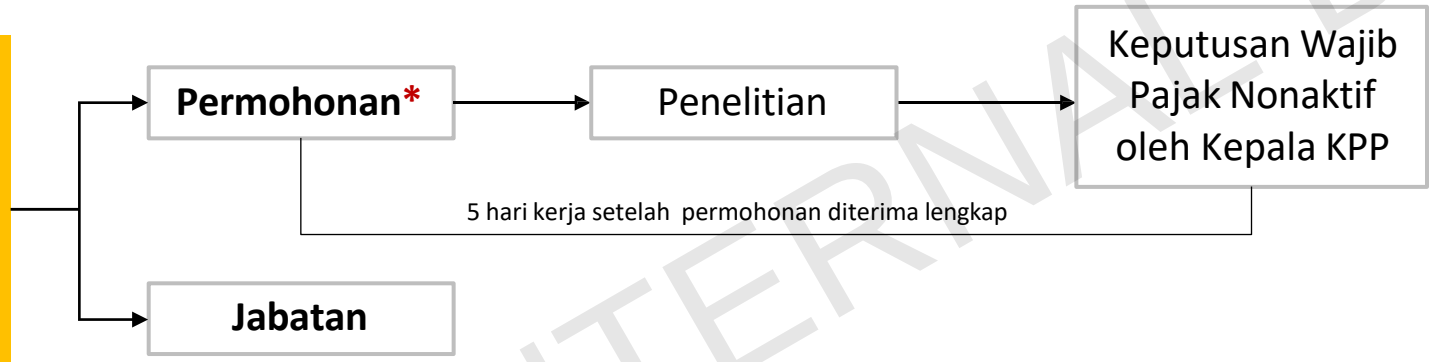
PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENETAPAN WAJIB PAJAK BADAN NONAKTIF

WP Badan Nonaktif

- tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, dalam proses atau belum dilakukan Penghapusan NPWP
- memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

Wajib Pajak dapat diaktifkan kembali secara jabatan oleh Kepala KPP apabila sudah tidak memenuhi kriteria

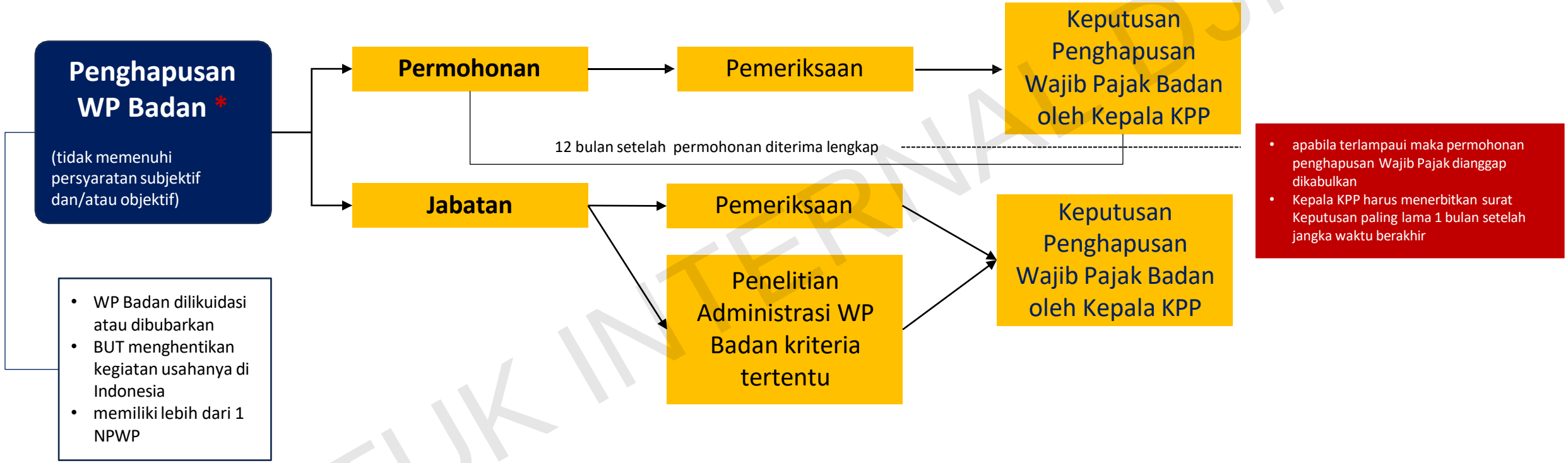


*sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENGHAPUSAN WAJIB PAJAK BADAN



UNTUK INTERNAL DJP

*sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENGHAPUSAN WAJIB PAJAK BADAN

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak Badan dilakukan sepanjang:

- tidak mempunyai utang pajak
- tidak sedang dilakukan tindakan:
  1. Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
  2. pemeriksaan bukti permulaan;
  3. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
  4. penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;
- tidak sedang dalam proses penyelesaian Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*);
- tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement*); dan
- tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya administratif dan upaya hukum, berupa:
  1. pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  2. pengajuan keberatan;
  3. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
  4. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  5. pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan;
  6. pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
  7. pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar;
  8. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
  9. pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar;
  10. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan;
  11. gugatan;
  12. banding; dan/atau
  13. peninjauan kembali.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

KEWAJIBAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH

Wajib Pajak Instansi Pemerintah

- **Wajib** mendaftarkan diri pada KPP tempat kedudukan WP IP
- dilakukan paling lama sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak
- harus melaporkan subunit organisasinya ke KPP tempat WP IP terdaftar untuk memperoleh NITKU bagi setiap subunit organisasinya

Permohonan*

1 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap

Kepala KPP menerbitkan NPWP

Dilakukan oleh:

- kepala IP Pusat, KPA, kepala BLU atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada IP Pusat -> **Instansi Pemerintah Pusat**;
- kepala IP Daerah, PA , kepala BLUD atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah -> **Instansi Pemerintah Daerah**;
- Kades atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa -> **Instansi Pemerintah Desa**

Dokumen:

- dokumen yang menunjukkan bahwa WP IP merupakan satuan kerja yang bertindak selaku pengguna **APBN** yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun daftar isian pelaksanaan anggaran serta wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
- dokumen yang menunjukkan bahwa WP IP merupakan satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bertindak selaku pengguna **APBD** yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran serta wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, untuk Instansi Pemerintah Daerah;
- dokumen yang menunjukkan bahwa WP IP merupakan unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan **BLU**, untuk Instansi Pemerintah Pusat berbentuk BLU;
- dokumen yang menunjukkan bahwa WP IP merupakan unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan **BLUD**, untuk Instansi Pemerintah Daerah berbentuk BLUD; atau
- dokumen yang menunjukkan bahwa WP IP merupakan unit organisasi penyelenggara pemerintahan **desa** yang bertindak selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.

*sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

- **Pengusaha yang melakukan penyerahan dan/atau ekspor sebagaimana diatur dalam UU PPN**
  - **WAJIB** melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
  - **KECUALI**
    - **Pengusaha kecil,** yang batasannya ditetapkan Menkeu

- Jangka waktu (batas) pelaporan usaha sesuai PMK 164 Tahun 2023
- Tidak melaksanakan kewajiban, dikenakan sanksi sesuai UU KUP

- **Pengusaha kecil yang memilih, kecuali yang diwajibkan**
- **Pengusaha yang sejak semula bermaksud untuk melakukan penyerahan dan/atau ekspor**
  - **DAPAT** melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

→ Tempat pelaporan usaha **KPP terdaftar**

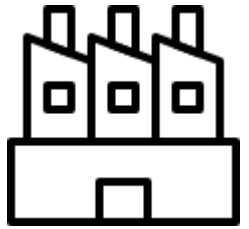
FTZ



tempat tinggal
tempat kedudukan

Wilayah di luar FTZ





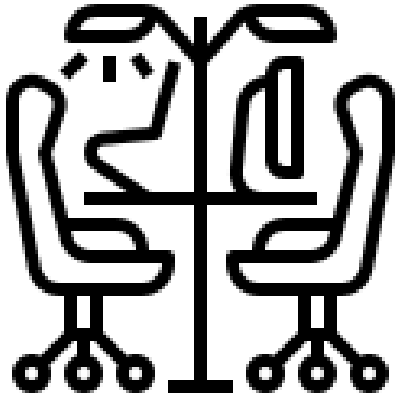
Pengusaha harus menentukan satu tempat di luar Kawasan FTZ sebagai tempat pelaporan usaha

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

KETENTUAN VIRTUAL OFFICE SEBAGAI TEMPAT PELAPORAN USAHA

Pengusaha Jasa Penyedia Kantor Virtual



- telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- menyediakan ruangan fisik untuk tempat melakukan kegiatan usaha bagi Pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai PKP
- secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor

Pengusaha Jasa Penyedia Kantor Virtual juga harus memiliki:



- dokumen yang menunjukkan adanya kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis yang masih berlaku antara Pengusaha yang menyediakan jasa Kantor Virtual dan Pengusaha
- dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang, yaitu nomor induk berusaha atau dokumen lain yang sejenis



Berlaku juga bagi Pengusaha Badan berada di FTZ dan memilih untuk menggunakan tempat kegiatan usaha berupa Kantor Virtual di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

- menyampaikan permohonan pengukuhan PKP
- pernyataan tentang kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya (bila menggunakan Kantor Virtual)

dilakukan sesuai ketentuan Pasal 4



Portal Wajib Pajak



Laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan DJP



Contact Center

DALAM HAL WP TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN



langsung



pos



Surat Keterangan Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak **(1 Hari Kerja)**



Penelitian **(10 Hari Kerja)**

Penelitian	
a.	kelengkapan data dan/atau dokumen yang terkait dengan identitas, pendirian, dan/atau kegiatan usaha
b.	kesesuaian kegiatan usaha di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Pengusaha dengan kelengkapan data dan/atau dokumen
c.	penelitian atas ketentuan penggunaan Kantor Virtual sebagai tempat pelaporan usaha dan pernyataan Pengusaha mengenai kegiatan usaha serta tempat kegiatan usaha yang sebenarnya, dalam hal Pengusaha menggunakan jasa Kantor Virtual

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

MEKANISME Penelitian terhadap data dan/atau dokumen atas identitas, pendirian, dan/atau kegiatan usaha

meneliti data dan/atau dokumen yang tersedia dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, **meliputi**

untuk Pengusaha orang pribadi dapat berupa data dan/atau dokumen identitas diri Pengusaha untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing

untuk Pengusaha Badan dapat berupa:

1. data dan/atau dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan Badan dan perubahannya; dan
2. data dan/atau dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus atau penanggung jawab Pengusaha.



- **menerima** permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP
- **diberikan akses pembuatan Faktur Pajak** sejak tanggal dimulainya kewajiban sebagai PKP sebagaimana tercantum dalam SPPKP



- **menolak** permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP

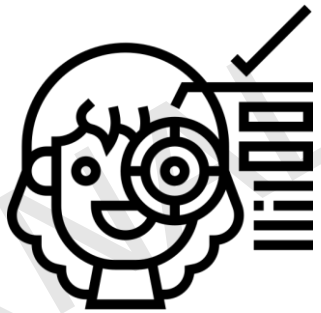
UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

1. Pengusaha Kena Pajak yang terindikasi menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan/atau

2. Pengusaha Kena Pajak selain pada angka 1 yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak



Pengusaha Kena Pajak dapat menyampaikan klarifikasi kepada Direktur Jenderal Pajak



tidak menyampaikan klarifikasi dalam jangka waktu **30 hari** sejak penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak **atau** klarifikasi Pengusaha Kena Pajak **ditolak**

PKP DICABUT

dapat dikukuhkan kembali sebagai PKP sepanjang telah melakukan klarifikasi dan diterima

klarifikasi diterima atau berdasarkan data dan informasi tidak memenuhi kriteria penonaktifan



Akses pembuatan Faktur Pajak diaktifkan kembali

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN



PENGUKUHAN SECARA JABATAN

dalam hal pengusaha tidak melaksanakan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP

- HASIL PEMERIKSAAN
- HASIL PENELITIAN ADM

diberikan SPPKP dan akses pembuatan Faktur Pajak

PENCABUTAN PKP

Permohonan ⇔ Jabatan

- HASIL PEMERIKSAAN
- HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

dilakukan sesuai ketentuan Pasal 4



Portal Wajib Pajak



Laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan DJP



Contact Center

DALAM HAL WP TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN



langsung



pos

PEMERIKSAAN maksimal 6 bln

terlampaui

dianggap dikabulkan, terbit Surat Pencabutan PKP 1 bln setelah jangka waktu terlampaui

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

KRITERIA PENCABUTAN PKP SECARA JABATAN MELALUI PENELITIAN ADMINISTRASI

a. Pengusaha Kena Pajak dengan status Wajib Pajak Nonaktif;
b. Pengusaha Kena Pajak telah dinonaktifkan akses pembuatan Faktur Pajak dan tidak melakukan klarifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penonaktifan atau klarifikasinya ditolak;
c. Pengusaha Kena Pajak menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
d. Pengusaha Kena Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
e. Pengusaha Kena Pajak bentuk usaha tetap telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia; dan/atau
f. Pengusaha Kena Pajak dengan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

→ **Surat Pencabutan Pengukuhan PKP**

→ **Kemudahan administratif:** Dirjen Pajak secara jabatan dapat melakukan Pencabutan Pengukuhan PKP terhadap PKP yang tidak lagi memenuhi persyaratan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

LAIN-LAIN

1. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP.

2. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP dan/atau STP untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak

3. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP dan/atau STP untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah Penghapusan NPWP atau Pencabutan Pengukuhan PKP, dalam hal setelah Penghapusan NPWP atau Pencabutan Pengukuhan PKP, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

4. Penerbitan SKP dan/atau STP yang terkait dengan kewajiban perpajakan berupa PPN, **Pengusaha** tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP

5. kecuali, dalam hal perhitungan PPN yang tercantum dalam SKPKB atau SKPKBT menerapkan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9a) Undang-Undang PPN, Pengusaha harus dikukuhkan sebagai PKP terlebih dahulu

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

TATA CARA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

LAIN-LAIN

6 Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan PKP dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan serta tidak menghilangkan hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan/atau PKP yang bersangkutan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN SIAP

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN:

a. pendaftaran Wajib Pajak dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, perubahan data, pemindahan Wajib Pajak, penetapan Wajib Pajak Nonaktif dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. pelaporan usaha, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan akses pembuatan Faktur Pajak.

c. kegiatan ekstensifikasi untuk pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

d. penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

e. kriteria Pengusaha Kena Pajak yang akses pembuatan Faktur Pajaknya dinonaktifkan.

f. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak.



ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 147/PMK.03/2017

KETENTUAN PERALIHAN

1. Permohonan pendaftaran, perubahan data, pemindahan, penetapan Wajib Pajak nonefektif, dan penghapusan NPWP yang belum diselesaikan, dilaksanakan sesuai ketentuan lama (PMK-147/PMK.03/2017)

2. Permohonan pengukuhan PKP dan Pencabutan PKP yang belum disesaikan, dilaksanakan sesuai ketentuan lama (PMK-147/PMK.03/2017)

3. Terhadap penonaktifan sementara sertel PKP karena tidak menyampaikan SPT Masa PPN berdasarkan PMK-147/PMK.03/2017 diberikan akses pembuatan Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Menteri ini

UNTUK INTERNAL DJP

PENDAFTARAN WP & PENGHAPUSAN NPWP - PENGUKUHAN & PENCABUTAN PKP

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516) dinyatakan masih **TETAP BERLAKU** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

1. PMK Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
2. Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 23 PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah s.t.d. PMK Nomor 59/PMK.03/2022 **DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

PEMENUHAN PERSYARATAN

Pemenuhan Persyaratan Subjektif

Setiap Wajib Pajak wajib melakukan pendaftaran pada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB yang memuat identitas Objek Pajak berupa Nomor Objek Pajak (NOP).

Saat/Tanggal Terpenuhi

Saat terpenuhinya persyaratan subjektif meliputi:

- tanggal izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau Lembaga OSS, atau tanggal hak guna usaha yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan Objek Pajak PBB sektor perkebunan;
- tanggal penugasan atau tanggal izin usaha yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau Lembaga OSS Objek Pajak sektor perhutanan;
- tanggal efektif berlakunya Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani oleh pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau tanggal Kontrak Kerja Sama ditandatangani dalam hal tidak terdapat tanggal efektif berlakunya kontrak Objek Pajak PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi;
- tanggal izin, kuasa, atau penugasan, yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Lembaga OSS, atau tanggal kontrak ditandatangani Objek Pajak PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi;
- tanggal izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah atau Lembaga OSS, atau tanggal kontrak atau perjanjian Objek Pajak PBB sektor pertambangan mineral atau batubara; atau
- tanggal izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Lembaga OSS, atau tanggal izin perairan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan Objek Pajak PBB sektor lainnya.

INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

SKEMA PENDAFTARAN

Permohonan

Permohonan oleh Wajib Pajak → *Kelengkapan dokumen Objek Pajak* → Penelitian administrasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak → *Keputusan (paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap)*

- Menerima permohonan dengan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
- Menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan pendaftaran Objek Pajak

Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 10 hari kerja, permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir.

Secara jabatan

Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran → Pemeriksaan atau penelitian administrasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak → Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kewenangan secara jabatan. → Dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

PERUBAHAN DATA DAN PENCABUTAN SKT OBJEK PAJAK PBB

Perubahan Data Objek Pajak PBB

Kepala KPP dapat melakukan perubahan data objek pajak PBB yang tercantum dalam SKT Objek Pajak PBB berdasarkan:

- ❑ **Permohonan perubahan data oleh WP**
- ❑ **Kewenangan secara jabatan**

Pencabutan SKT Objek Pajak PBB

Kepala KPP dapat melakukan pencabutan SKT Objek Pajak PBB terhadap Objek Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB

Permohonan WP → *Dokumen yang sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya.*

pemeriksaan atau penelitian administrasi

- **Menerima** terbit surat keputusan pencabutan SKT Objek Pajak PBB
- **Menolak** Terbit surat penolakan pencabutan SKT Objek Pajak PBB.

→ Keputusan terbit dalam jangka waktu 6 bulan

Secara Jabatan → *Data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP* → Menerbitkan/tidak menerbitkan surat keputusan Pencabutan

pemeriksaan atau penelitian administrasi

Jika dalam jangka waktu 6 bulan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan WP dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan surat keputusan pencabutan SKT Objek Pajak PBB paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu 6 bulan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

SPPT & SKP PBB

Penerbitan SPPT dan/atau SKP PBB

Sebelum WP diberikan atau diterbitkan SKT Objek PBB

Sebelum dan/atau Setelah Pencabutan SKT Objek PBB

...apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan/atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

SPPT dan SKP PBB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun oleh Direktorat Jenderal Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

PELAPORAN OBJEK PAJAK PBB

Direktorat Jenderal Pajak *menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Wajib Pajak*

pada

Tanggal **1 Februari Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang**, untuk:
- **SEKTOR PERKEBUNAN**;
- **SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI**; dan
- **SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI**.

Tanggal **31 Maret Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang**, untuk:
- **SEKTOR PERHUTANAN;**
- **SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA**; dan
- **SEKTOR LAINNYA**.

Tanggal Objek Pajak terdaftar sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal:
- diterbitkan SKT PBB setelah 1 Februari atau 31 Maret; dan
- terpenuhi kondisi saat terutang pada tanggal 1 Januari Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang

SPOP = **SPOP *Eletronik***

Disampaikan melalui Akun Wajib Pajak

Wajib Pajak *menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak*

melalui

Portal Wajib Pajak; atau

laman atau aplikasi lain yang terintegrasi

SPOP wajib diisi dan dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani

Disampaikan paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya

Jelas = tidak menimbulkan salah tafsir.

Benar = sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Lengkap = memuat semua unsur yang harus dilaporkan dan dilampiri dokumen pendukung isian.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPOP | SURAT TEGURAN

Surat pemberitahuan penundaan penyampaian SPOP

1. *Disampaikan Wajib Pajak dalam hal jangka waktu 30 hari penyampaian tidak dapat terpenuhi.*
2. *Harus diterima sebelum jangka waktu 30 hari penyampaian berakhir.*
3. *Penundaan dilakukan paling lama 7 hari setelah jangka waktu 30 hari penyampaian berakhir.*

Surat teguran
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ***menerbitkan*** *surat teguran dan* ***menyampaikan*** *kepada Wajib Pajak melalui Akun Wajib Pajak*

- SPOP belum disampaikan oleh WP setelah jangka waktu 30 hari penyampaian berakhir, dan tidak disampaikan surat pemberitahuan penundaan.
- SPOP belum disampaikan oleh WP setelah jangka waktu 7 hari penundaan berakhir.

setelah tanggal diterimanya surat teguran

- **Tanggal diterimanya surat teguran**
- =
- **Tanggal dikirimnya surat teguran ke Akun Wajib Pajak**

- Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
- Kantor Pelayanan Pajak membuat analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOP.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

DOKUMEN PENDUKUNG ISIAN SPOP

PERKEBUNAN

- dokumen izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau Lembaga *OSS* dan/atau hak guna usaha yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan; dan
- laporan perkembangan usaha perkebunan dan peta tahun tanam tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang dalam format tertentu.

PERHUTANAN

- dokumen izin atau penugasan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau Lembaga *OSS*;
- rencana kerja usaha Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang; dan
- rencana kerja tahunan beserta peta kerja Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang atau tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang dalam format tertentu.



tidak harus dilampirkan jika sudah dilampirkan pada saat pendaftaran atau sudah dilaporkan pada saat pelaporan Tahun Pajak sebelumnya.



tidak harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak jika tidak ada perubahan.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

DOKUMEN PENDUKUNG ISIAN SPOP

PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

- dokumen Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani oleh pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama; ★★
- peta wilayah kerja minyak dan gas bumi dalam format tertentu; ★★
- *authorization for expenditure*, dan *financial quarterly report* triwulan IV tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang; dan
- dokumen kontrak atau perjanjian jual beli gas untuk pertambangan gas bumi tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang.

PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI

- dokumen izin, kuasa, atau penugasan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Lembaga *OSS*, atau dokumen kontrak; ★★
- peta wilayah kerja panas bumi dalam format tertentu; dan ★★
- rencana kerja dan anggaran biaya Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang.

★ = *tidak harus dilampirkan jika sudah dilampirkan pada saat pendaftaran atau sudah dilaporkan pada saat pelaporan Tahun Pajak sebelumnya.*

★ = *tidak harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak jika tidak ada perubahan.*

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

DOKUMEN PENDUKUNG ISIAN SPOP

PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA

- dokumen izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau pemerintah daerah atau Lembaga OSS, dokumen kontrak atau perjanjian; dan
- rencana kerja dan anggaran biaya tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang.

LAINNYA

- dokumen izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Lembaga *Online Single Submission*, atau bidang perhubungan; dan
- dokumen lain yang menjadi dasar pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak.



tidak harus dilampirkan jika sudah dilampirkan pada saat pendaftaran atau sudah dilaporkan pada saat pelaporan Tahun Pajak sebelumnya.



tidak harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak jika tidak ada perubahan.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

DOKUMEN PENDUKUNG ISIAN SPOP

Dalam hal terdapat dokumen yang belum dapat dilampirkan, SPOP dianggap lengkap sepanjang Wajib Pajak melampirkan pernyataan tertulis.

- *ditandatangani oleh Wajib Pajak;*
- *mencantumkan jenis dokumen yang belum dapat dilampirkan;*
- *menjelaskan alasan belum dapat dilampirkannya dokumen dimaksud; dan*
- *menyatakan akan menyampaikan dokumen dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak:*
  - *berakhirnya jangka waktu 30 hari penyampaian;*
  - *SPOP disampaikan oleh Wajib Pajak melalui penundaan; atau*
  - *disampaikan oleh Wajib Pajak setelah diterbitkan surat teguran.*

UNTUK MATERIAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

PENELITIAN FORMAL DAN MATERIAL

SPOP — *Penelitian Formal*

terpenuhi → **Bukti Penerimaan Elektronik diterbitkan**

Tidak terpenuhi → **Surat Pemberitahuan Objek Pajak dianggap tidak disampaikan**

a) kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
b) Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
c) Dilengkapi dengan dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84; dan
d) Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan

SPOP yang telah dilakukan penelitian formal

KPP melakukan *Penelitian material*

Jika terdapat indikasi kewajiban perpajakan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Surat Permintaan Klarifikasi

Wajib Pajak

- **Surat tanggapan atas surat permintaan klarifikasi**
- **Pembetulan Surat Pemberitahuan Objek Pajak**

Laporan Pelaksanaan Klarifikasi

bahan analisis risiko usulan Pemeriksaan

a) Wajib Pajak tidak membuat surat tanggapan atas surat permintaan klarifikasi;
b) Wajib Pajak tidak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
c) Wajib Pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Objek Pajak tetapi tidak sesuai dengan surat permintaan klarifikasi

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

PEMBETULAN SPOP

Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pembetulan atas SPOP yang sudah disampaikan

disampaikan paling lama 15 hari setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari setelah diterimanya SPOP

Jika setelah jangka waktu berakhir

Surat Permintaan Klarifikasi kepada WP

Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan

disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat permintaan klarifikasi*

**tanggal dikirimnya surat permintaan klarifikasi ke Akun Wajib Pajak*

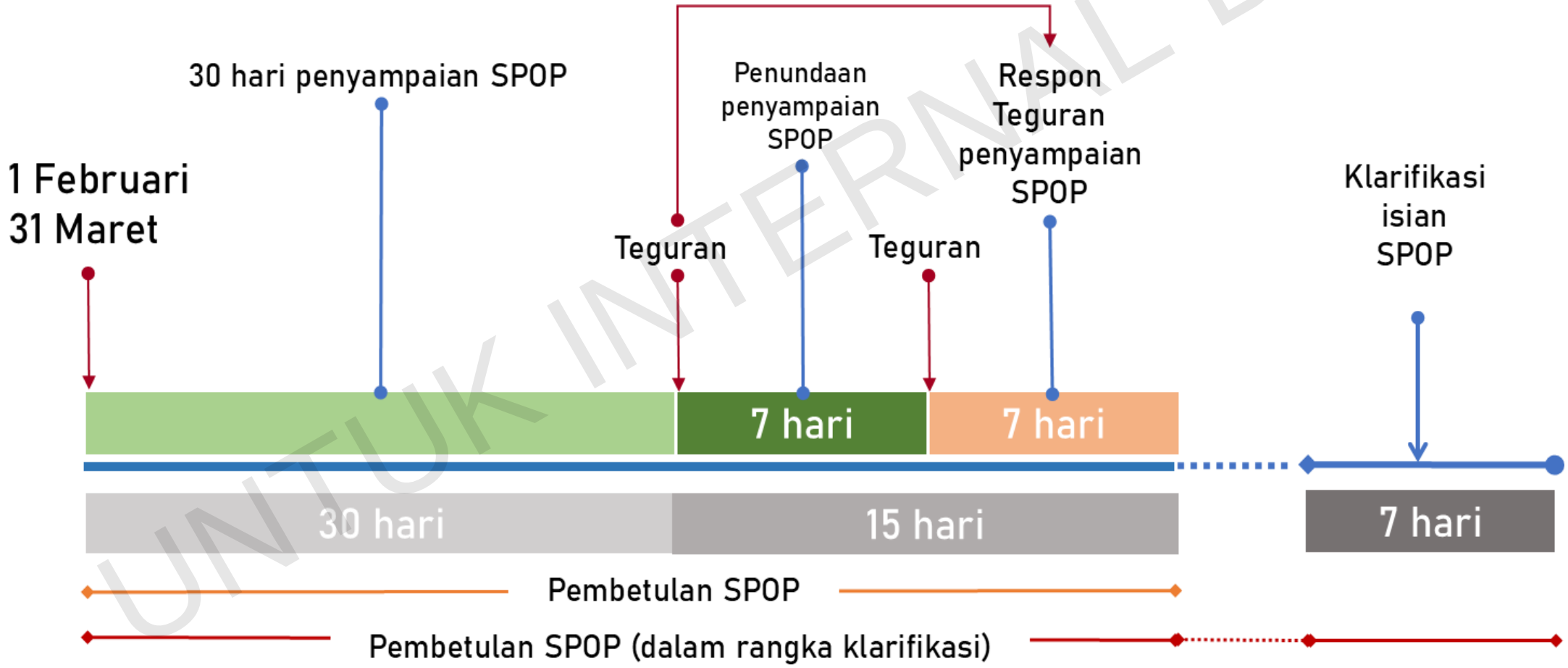
Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan yang disampaikan Wajib Pajak melewati jangka waktu di atas, maka Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan dianggap tidak disampaikan.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

***TIMELINE* SPOP**

Penyampaian | Penundaan | Pembetulan | Surat Teguran | Klarifikasi



UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

PENDATAAN OBJEK PAJAK TERDAFTAR

Pendataan

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pendataan terhadap Objek Pajak yang telah terdaftar yang dilakukan oleh petugas Pendataan dengan Hasil Pendataan yang dilaporkan dalam bentuk laporan Hasil Pendataan.

- ❑ Pendataan Kantor; dan/atau
- ❑ Pendataan lapangan

Pendataan Kantor

Dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak yang dilaporkan oleh WP melalui SPOP dan/atau mengolah data dan informasi yang terdapat dalam sistem administrasi DJP

Ruang Lingkup Pendataan Kantor

a. Pengumpulan Data

- Pengumpulan data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak; dan
- pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari Instansi Pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

b. Pemetaan

Pengkonversian peta Objek Pajak:

- transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau
- digitasi peta analog ke peta digital

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 48/PMK.03/2017

PENDATAAN OBJEK PAJAK TERDAFTAR

Pendataan Lapangan

Dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas data Objek Pajak yang seharusnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Ruang Lingkup Pendataan Lapangan

1. Pengumpulan Data
Kegiatan pengumpulan data Objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

2. Pemetaan
Dilakukan melalui pengukuran Objek Pajak, yang meliputi:
- **pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis satelit;**
- **pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh; dan/atau**
- **pengukuran dengan alat ukur manual**

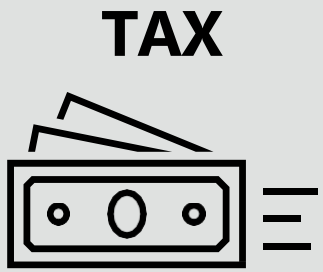
WP Menolak Pendataan Lapangan

- Menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan.
- Menolak tanda tangan surat pernyataan penolakan Pendataan. → Petugas Pendataan membuat berita acara penolakan Pendataan yang ditandatangani oleh Petugas Pendataan

Petugas Pendataan tetap melakukan Pendataan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dan dilaporkan dalam Laporan Hasil Pendataan

Laporan Hasil Pendataan dapat digunakan sebagai bahan penelitian material yang dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1); atau bahan analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan

UNTUK INTERNAL DJP



BAGIAN PEMBAYARAN

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG, IMBALAN BUNGA, SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

POKOK PERUBAHAN

POKOK-POKOK PERUBAHAN

- JATUH TEMPO PEMBAYARAN
- SARANA PEMBAYARAN PAJAK
- DEPOSIT PAJAK
- PEMBAYARAN MATA UANG ASING
- PEMINDAHBUKUAN
- PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

POKOK PERUBAHAN > PASAL 94 (JATUH TEMPO PEMBAYARAN)

Paling Lama	Jenis Setoran
Tanggal 15 bulan berikutnya	PPh Pasal 4 ayat (2)
	PPh Pasal 15
	PPh Pasal 21
	PPh Pasal 22
	PPh Pasal 23
	PPh Pasal 25
	PPh Pasal 26
	PPh minyak bumi dan/atau gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang dibayarkan setiap Masa Pajak
	PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
	PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri
	Bea Meterai yang dipungut oleh pemungut Bea Meterai
	Pajak Penjualan
	Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut Pajak Karbon

Aturan sebelumnya

*dibayarkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

POKOK PERUBAHAN > PASAL 94 & PASAL 95 (JATUH TEMPO PEMBAYARAN & KEKURANGAN PEMBAYARAN)

PASAL 94

Disetor Paling Lama	Jenis Setoran
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir	PPh Pasal 25 bagi WP dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) UU KUP sebelumnya : Pada akhir masa pajak terakhir
sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak;	Pembayaran masa selain Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b
1 (satu) bulan setelah saat terutangnya tambahan Pajak Penghasilan	Tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten
akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa Pajak PPN disampaikan	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak
	PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Pemungut PPN dan Pihak Lain

PASAL 95

Disetor Paling Lama	Jenis Setoran
sebelum SPT Tahunan disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Tahunan	Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan untuk PPh dan Pajak Karbon *sebelumnya tidak ada pengaturan Pajak Karbon

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PEMBAYARAN STP, KETETAPAN DAN KEPUTUSAN

STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Keputusan Bersama Putusan Banding, & Putusan PK

(sebelumnya tidak diatur terkait SK Keputusan Bersama)

- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan
- Wajib Pajak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan banding
- Wajib Pajak mengajukan permohonan banding

Atas SKP yang tidak disetujui wajib dilunasi 1 bulan sejak tanggal diterbitkan

- Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PEMBAYARAN STP, KETETAPAN DAN KEPUTUSAN



Wajib Pajak usaha kecil dan di daerah tertentu





Jangka waktu pelunasan 1 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penerbitan

Wajib Pajak badan usaha kecil :
1. Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak

Aturan sebelumnya;
penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas masuk dalam kriteria Wajib Pajak badan usaha kecil

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

POKOK PERUBAHAN > PASAL 101 & PASAL 102

Pembayaran disetorkan ke Kas Negara melalui:
Layanan atau kanal pembayaran yang disediakan *Collecting Agent* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik

Meliputi :
a. Pajak Penghasilan
b. Pajak Pertambahan Nilai
c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
d. Bea Meterai
e. Pajak Bumi Bangunan
f. Pajak Penjualan, dan
g. Pajak Karbon.

*sebelumnya tidak diatur terkait Pajak Karbon

menggunakan NPWP Wajib Pajak pihak yang Wajib melakukan pembayaran atau penyetoran yang telah dipungut atau dipotong, dengan
a. Surat Setoran Pajak;
b. Meterai, untuk pembayaran Bea Meterai; atau
c. sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

*sebelumnya tidak diatur untuk bea meterai

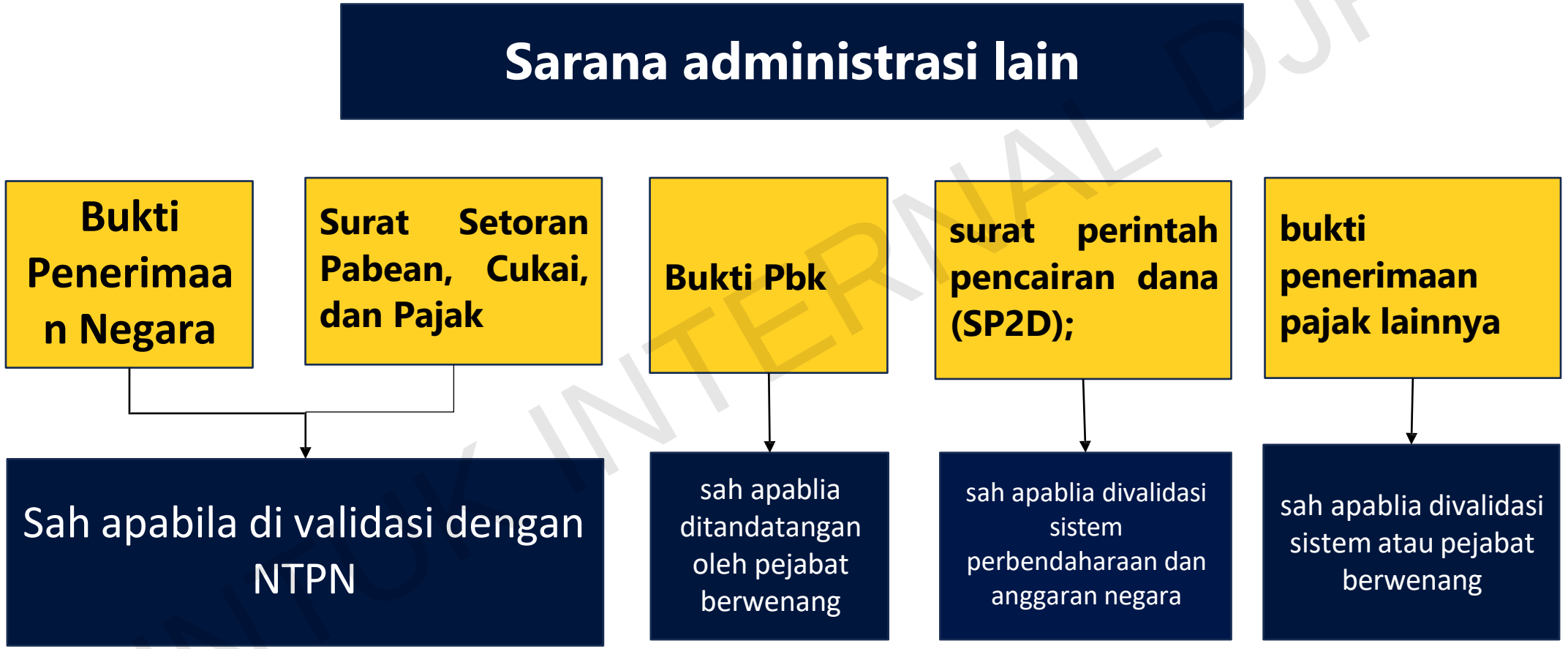
sarana administrasi lain ;
a. Bukti Penerimaan Negara
b. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak
c. Bukti Pemindahbukuan
d. surat perintah pencairan dana (SP2D); dan
e. bukti penerimaan pajak lainnya

*sebelumnya tidak diatur terkait SP2D

UNTUK KALANGAN INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

SARANA ADMINISTRASI LAIN



Aturan sebelumnya;
Tidak mengatur terkait SP2D sebagai sarana administrasi lain

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

SARANA ADMINISTRASI LAIN

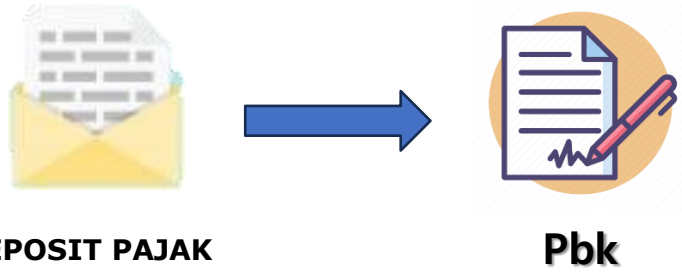
Tanggal yang di akui saat pembayaran dan penyetoran pajak

1. tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara;
2. tanggal pembubuhan Meterai sesuai UU Meterai
3. tanggal bayar yang tertera pada Bukti Pbk
4. tanggal terbit SP2D untuk pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
5. tanggal terbit SKPKPP untuk pelunasan Utang Pajak melalui perhitungan kelebihan pembayaran pajak; atau
6. tanggal bayar berdasarkan validasi pada sarana administrasi lain

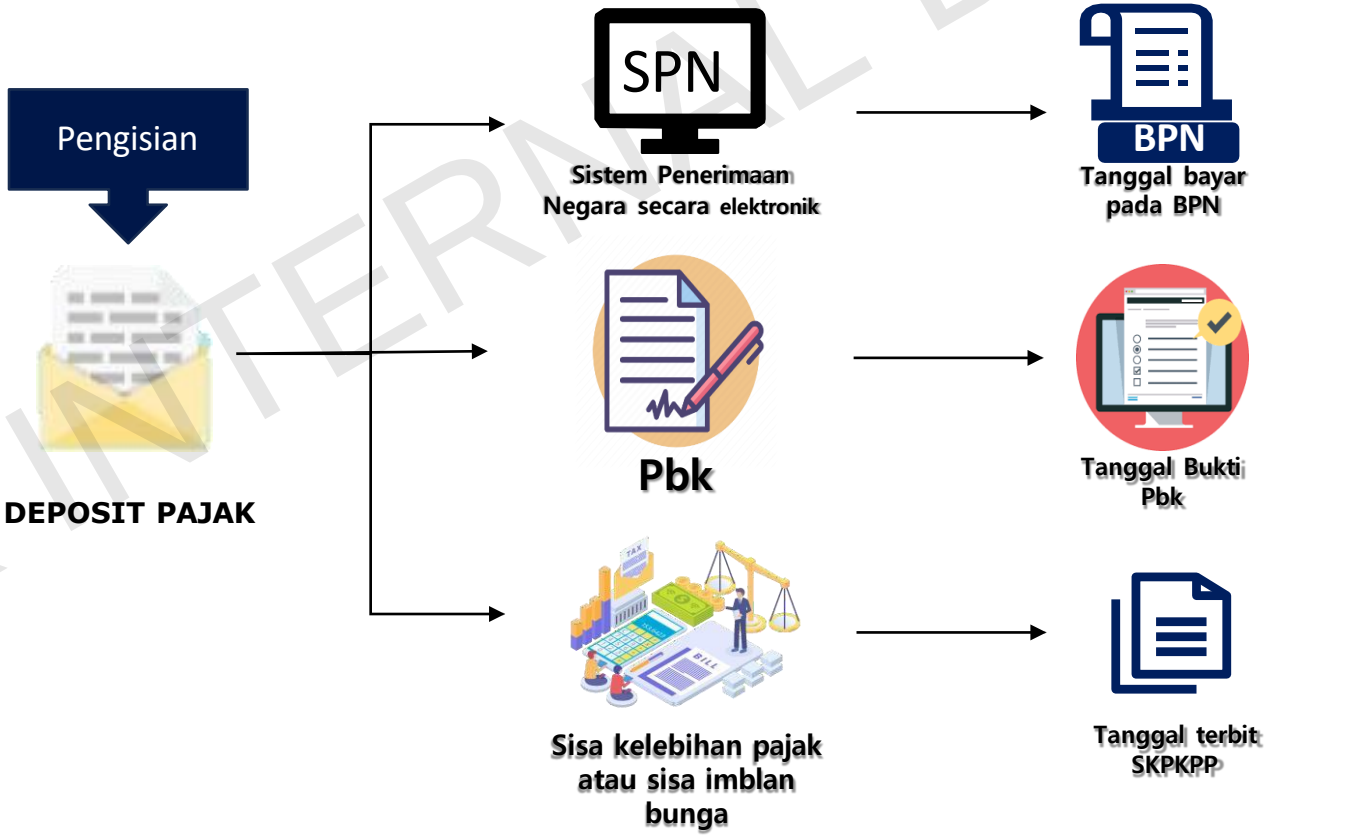
UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

PASAL BARU > DEPOSIT PAJAK



Pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan Deposit dilakukan melalui Pemindahbukuan



UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

SURAT SETORAN PAJAK



Surat Setoran Pajak



Single



Multiple

Jenis Pajak

Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak

STP, SKPKB, SKPKBT, SKPPBB, STPPBB, SPT Terutang, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Persetujuan Bersama, Putusan Banding, Putusan PK

Aturan sebelumnya;
Satu SSP hanya untuk satu transaksi pembayaran pajak

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

WAJIB PAJAK YANG DAPAT MEMBAYAR DAN MENYETOR DENGAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

WP telah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat

→ PPh Pasal 25

PPh Pasal 29

STP, SKPKB, SKPKBT, SKPPBB, STPPBB, SPT Terutang, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Persetujuan Bersama, Putusan Banding, Putusan PK

Deposit Pajak



Dolar Amerika Serikat

Pihak Lain
- bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean
- memilih untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan PPN PMSE dengan mata uang dolar Amerika Serikat

→ PPN PMSE

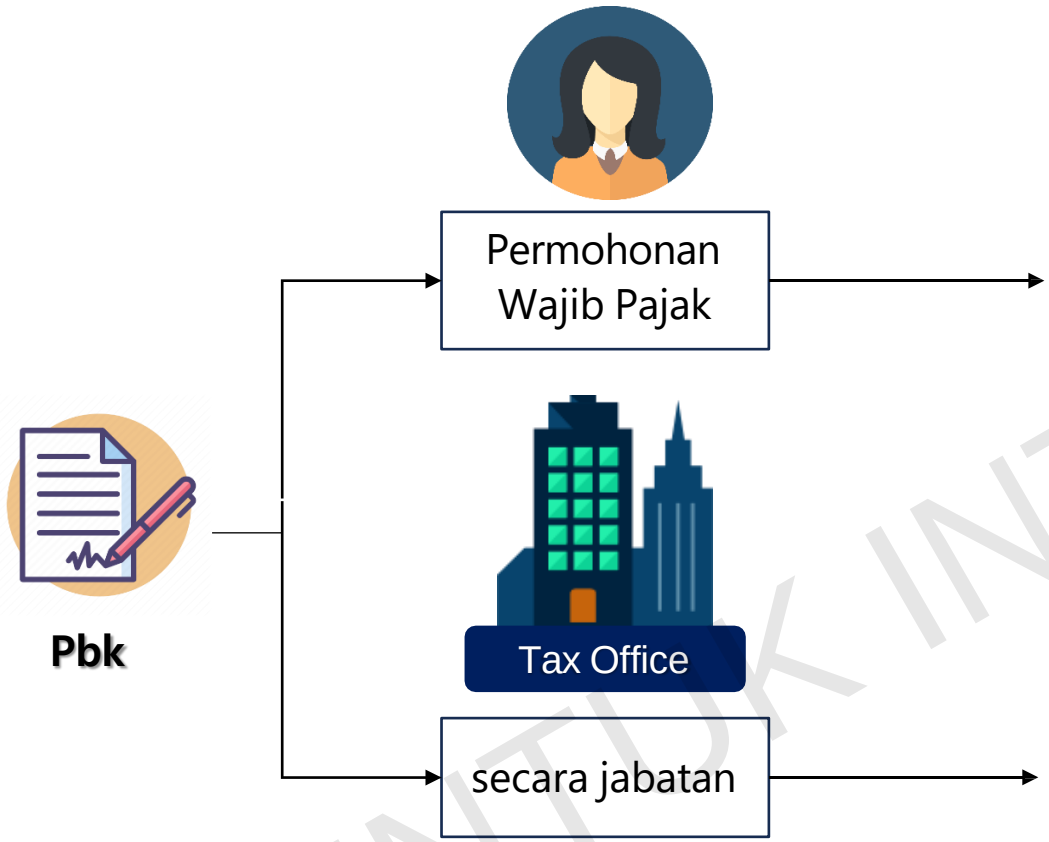
kurs yang digunakan:
kurs Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal:
a. diterbitkannya ketetapan;
b. diterbitkannya keputusan; atau
c. diterimanya putusan oleh kantor DJP yang berwenang melaksanakan putusa

Dalam hal pembayaran ketetapan, keputusan, atau tagihan pajak

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

PEMINDAHBUKUAN



1. Deposit Pajak;
2. PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum dilakukan penelitian untuk penerbitan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan
3. penyetoran di muka Bea Meterai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan meterai digital; dan
4. jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang.

1. Bukti Pbk yang terdapat kesalahan dalam penerbitan;
2. berdasarkan data dan informasi perlu dilakukan Pemindahbukuan;
3. Deposit Pajak untuk melunasi utang pajak yang masih tersisa pada saat dilakukan penghapusan NPWP;
4. Deposit Pajak Wajib Pajak yang dilakukan penghapusan NPWP karena penggabungan usaha ke Wajib Pajak hasil penggabungan usaha;
5. pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang terdapat perbaikan data penerimaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
6. pembayaran dan/atau penyetoran pajak sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penyitaan oleh juru sita.

Aturan sebelumnya; Tidak ada Pbk secara jabatan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

KRITERIA PEMINDAHBUKUAN YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN



Pbk

hanya dapat dilakukan antar pembayaran pajak dalam mata uang yang sama

1. pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN

2. pembayaran atas atau untuk penyetoran Bea Meterai untuk dalam rangka:
   1. pendistribusian meterai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia untuk melaksanakan pendistribusian meterai elektronik; dan
   2. penjualan meterai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero).

3. pembayaran pajak yang kode billing-nya diterbitkan oleh sistem billing selain yang diadministrasikan DJP

4. pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT Masa

5. pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT; atau

6. pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SKPPBB, STPPBB, SPT Pajak Terutang, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Persetujuan Bersama, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

PERMOHONAN PENAMBAHAN SALDO DEPOSIT PADA MESIN TERAAN METERAI DIGITAL (MTMD)



Wajib Pajak yang memiliki izin pembuatan MTMD

1. Melakukan penyetoran di muka Bea Meterai

2. Mengajukan permohonan penambahan saldo deposit pada MTMD dengan ketentuan:
   a. mencantumkan **nomor seri mesin** yang akan dilakukan penambahan saldo deposit; dan
   b. nilai nominal penambahan saldo deposit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) **atau kelipatannya**.

WP akan memperoleh:
1. tambahan saldo deposit pada MTMD; atau
2. kode yang harus diinput untuk menambah saldo deposit pada MTMD.

) permohonan penambahan saldo deposit pada MTMD **yang tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan sistem meterai teraan gagal menghasilkan tambahan saldo deposit atau kode yang harus diinput.*

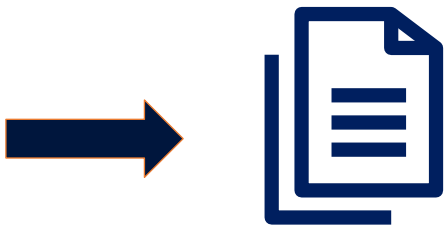
UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh



Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas



Permohonan pengangsuran / pendundaan pembayaran

KETENTUAN

a. Wajib Pajak **telah menyampaikan**:
   1. SPT Tahunan PPh untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan
   2. SPT Masa Pajak PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir,

b. surat permohonan **mencantumkan**:
   1. alasan pengajuan permohonan karena kesulitan likuiditas; dan
   2. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;

c. surat permohonan **dilampiri dokumen** berupa:
   1. laporan keuangan interim atau laporan keuangan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan ; atau
   2. catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau Penghasilan Bruto untuk Wajib Pajak yang melakukan pencatatan,

   untuk Tahun Pajak yang diajukan pengangsuran atau penundaan; dan

d. Wajib Pajak memberikan **jaminan berupa dokumen aset berwujud**, dengan kriteria:
   1. merupakan milik Wajib Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan
   2. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.

Aturan sebelumnya

Persayaratan
***Pasal 21**: surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa, mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur/ditunda, masa angsuran, dan besarnya angsuran, atau jangka waktu penundaan.*
***Pasal 22**: WP memberikan jaminan berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.*

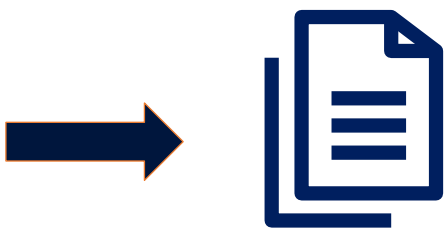
UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh



Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeur*)



Permohonan pengangsuran / pendundaan pembayaran

KETENTUAN

a. Wajib Pajak **telah menyampaikan**:
   1. SPT Tahunan PPh untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan
   2. SPT Masa Pajak PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir,
b. surat permohonan **mencantumkan**:
   1. alasan pengajuan permohonan karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeur*); dan
   2. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
c. surat permohonan **dilampiri dokumen** berupa surat keterangan bahwa Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeur*) dari pihak yang berwenang;
d. Wajib Pajak memberikan **jaminan berupa dokumen aset berwujud**, dengan kriteria:
   1. merupakan milik Wajib Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan
   2. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.

Aturan sebelumnya

Persayaratan
***Pasal 21**: surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa, mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur/ditunda, masa angsuran, dan besarnya angsuran, atau jangka waktu penundaan.*
***Pasal 22**: WP memberikan jaminan berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.*

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PPh PASAL 29



Permohonan pengangsuran / pendundaan pembayaran

PPh Pasal 29

BATAS WAKTU

disampaikan paling lama **sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan**.

Tata cara penyampaian permohonan pengangsuran dan penundaan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

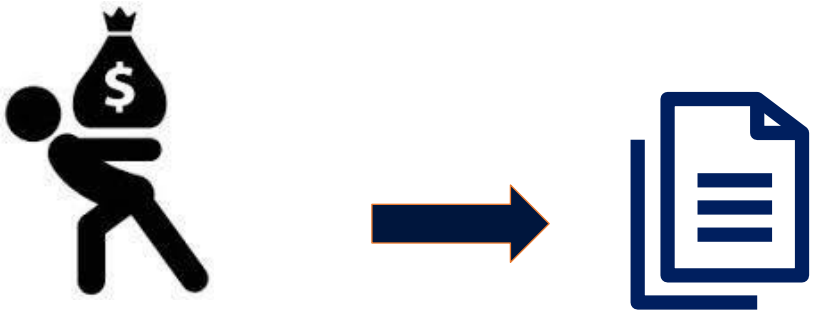
Aturan sebelumnya

*Permohonan Wajib Pajak harus **diajukan secara tertulis menggunakan surat permohonan** pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak **paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran**.*

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (PASAL 97 AYAT (3)) & KEWAJIBAN PELUNASAN (PASAL 98 AYAT (1))



KETENTUAN

a. Surat permohonan **mencantumkan**:
   1. alasan pengajuan permohonan karena kesulitan likuiditas; dan
   2. jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;

b. Surat permohonan **dilampiri dokumen** berupa:
   1. surat pernyataan Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan
   2. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir; dan

c. Wajib Pajak memberikan **jaminan aset berwujud**:
   1. minimal sebesar pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang dibuktikan dengan dokumen yang menyatakan nilai dari aset tersebut;
   2. merupakan milik Penanggung Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan
   3. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.

Aturan sebelumnya

Persayaratan
***Pasal 21**: surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa, mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur/ditunda, masa angsuran, dan besarnya angsuran, atau jangka waktu penundaan.*
***Pasal 22**: WP memberikan jaminan berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.*

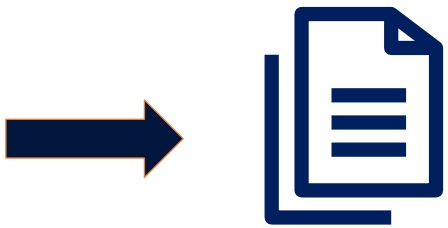
UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (PASAL 97 AYAT (3)) & KEWAJIBAN PELUNASAN (PASAL 98 AYAT (1))



Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeur*)



Permohonan pengangsuran / pendundaan pembayaran

Aturan sebelumnya

Persayaratan
***Pasal 21**: surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa, mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur/ditunda, masa angsuran, dan besarnya angsuran, atau jangka waktu penundaan.*
***Pasal 22**: WP memberikan jaminan berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.*

KETENTUAN

a. Surat permohonan **mencantumkan**:
   1. alasan pengajuan permohonan karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur);
   2. jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a **dilampiri dokumen** berupa surat keterangan bahwa Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeur*) dari pihak yang berwenang; dan
c. Wajib Pajak memberikan **jaminan aset berwujud**:
   1. minimal sebesar pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang dibuktikan dengan dokumen yang menyatakan nilai dari aset tersebut;
   2. merupakan milik Penanggung Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan
   3. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

POKOK PERUBAHAN > PASAL 115 AYAT (4) & (5)

(4) Dalam hal permohonan diajukan atas pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) **juga harus dilampiri salinan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak**.

(5) Dalam hal dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia dan **tervalidasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak**, dokumen dimaksud **tidak harus dilampirkan** sebagai lampiran permohonan.

Aturan sebelumnya

Pasal 21: dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ***selain memenuhi persyaratan*** *huruf a dan b, Wajib Pajak* ***harus tidak memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya*** *dan permohonan dimaksud juga harus* ***dilampiri fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan****.*

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

POKOK PERUBAHAN > PASAL 115 AYAT (6) & (7)

Dalam hal permohonan diajukan atas:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

KETENTUAN

a. Wajib Pajak menyetujui seluruh nilai pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
b. terdapat nilai yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan keberatan sampai dengan jatuh tempo pengajuan keberatan; atau
c. Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan tetapi tidak mengajukan banding.

Jaminan aset berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c **diserahkan** kepada Direktur Jenderal Pajak **paling lama 3 (tiga) hari kerja** setelah permohonan disampaikan.

Aturan sebelumnya

Belum diatur

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

POKOK PERUBAHAN > PASAL 115 AYAT (8), (9), & (10)

(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Wajib Pajak **paling lama sebelum permohonan lelang** atas barang sitaan untuk pelunasan utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b diajukan secara tertulis oleh pejabat untuk penagihan pajak pusat kepada Instansi Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan lelang.

(9) Dalam hal pejabat untuk penagihan pajak pusat **telah mengajukan permohonan lelang atas barang sitaan dan setelah dilakukan pelaksanaan lelang untuk pelunasan utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b masih terdapat sisa utang pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan atas sisa utang pajak tersebut.

(10) Tata cara penyampaian permohonan pengangsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Aturan sebelumnya

Belum diatur

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

JANGKA WAKTU PEMBERIAN KEPUTUSAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dalam **jangka waktu paling lama**:

3

hari kerja

setelah bukti penerimaan diterbitkan untuk permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1)

7

hari kerja

setelah bukti penerimaan diterbitkan untuk permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).

Keputusan dapat berupa **persetujuan** atau **penolakan** permohonan

Aturan sebelumnya

*Pasal 23, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu **7 (tujuh) hari kerja** setelah tanggal diterima permohonan*

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

POKOK PERUBAHAN > PASAL 117 AYAT (4)

- Persetujuan berupa surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat diberikan untuk **jangka waktu paling lama**:

Sampai dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak berikutnya, untuk keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

atau

24 bulan

24 bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan pengangsuran atau penundaan untuk keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.

- Besarnya pembayaran atas angsuran pembayaran pajak dalam surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **ditetapkan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran per bulan**.
- Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran pajak dalam surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sejumlah pembayaran pajak yang ditunda pelunasannya.

Aturan sebelumnya

Pasal 25, Pengangsuran/ penundaan dapat diberikan untuk:
*Paling lama sampai dengan **bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya** dengan **angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan** untuk permohonan atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan.*
*Paling lama **12 bulan** dengan **angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan** untuk permohonan atas utang pajak berupa pajak yang terutang.*
*Paling lama **12 bulan** dengan **angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan** untuk permohonan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.*

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

POKOK PERUBAHAN > PASAL 117 AYAT (7) & (8)

(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama **3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir**.

(8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **disampaikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12**.

Aturan sebelumnya

*Pasal 23 (5), Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama **5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir**.*

Ketentuan penyampaian kepada WP tidak diatur sebelumnya.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

POKOK PERUBAHAN > PASAL 118

Surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 menjadi tidak berlaku dan dilakukan tindakan penagihan pajak dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi pembayaran pajak berdasarkan:

surat keputusan persetujuan pengangsuran paling banyak 2 (dua) kali

atau

surat keputusan persetujuan penundaan sesuai lamanya penundaan.

Aturan sebelumnya

Belum diatur

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

POKOK PERUBAHAN > PASAL 121 AYAT (3), (4), & (5)

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari saat jatuh tempo Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) sampai dengan tanggal pelunasan atas pengangsuran atau penundaan.

(4) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melampaui jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2).

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang timbul akibat diterbitkan:

a. surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak dihitung berdasarkan saldo pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b yang diajukan permohonan pengangsuran pada setiap periode pembayaran angsuran; atau

b. surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak dihitung berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b yang diajukan permohonan penundaan.

Aturan sebelumnya

Belum diatur

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 242/PMK.03/2014

POKOK PERUBAHAN > PASAL 121 AYAT (6) s.d. (10)

(6) Pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk penghitungan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

(7) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

(8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

(9) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas Surat Tagihan Pajak.

(10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya memuat denda administratif.

Aturan sebelumnya

Belum diatur

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

DASAR HUKUM

PMK-187/PMK.03/2015

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP

" Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat **pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang**, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan"

merupakan Pengganti PMK Nomor 187/PMK.03/2015 dg poin perubahan sbb:

- Penegasan basis lebih bayar karena kesalahan dalam pembuatan bukti potong/pungut.
- Pemohon sebelumnya dapat diajukan oleh pemotong/pemungut atau pihak yang dipotong/dipungut menjadi *default* oleh pemotong/pemungut.
- Pengecualian pemohon oleh pihak yang dipotong/dipungut dalam kasus tertentu, misal PNABI, penerima fasilitas, atau pemotong/pemungut terlikuidasi/tidak dapat ditemukan.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

OBJEK YANG DAPAT DIAJUKAN

- Pajak Penghasilan;
- Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bea Meterai;
- Pajak Penjualan; dan
- Pajak Karbon.

Deposit Pajak
yang tidak digunakan untuk pelunasan pajak yang terutang

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

RUANG LINGKUP

RUANG LINGKUP PENGEMBALIAN

1. terdapat pembayaran pajak yang **bukan merupakan objek pajak yang terutang** atau yang **seharusnya tidak terutang**
2. terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang t**erkait dengan pajak dalam rangka impor**
3. terdapat **kesalahan pemotongan atau pemungutan** yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut **lebih besar** daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut
4. terdapat **kesalahan pemotongan atau pemungutan** yang:
   - **bukan merupakan objek** pajak
   - objek pajak dan/atau subjek pajak yang mendapatkan **fasilitas perpajakan**
5. terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan **terkait penerapan P3B bagi Subjek Pajak Luar Negeri**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

TATA CARA PENELITIAN ATAS PERMOHONAN

WP mengajukan **permohonan ke KPP** tempat WP terdaftar

dilampiri dokumen yang dipersyaratkan

KPP **melakukan penelitian** atas permohonan

penelitian dilakukan atas **pemenuhan kriteria** dan menghasilkan **laporan hasil penelitian**

KPP menerbitkan **SKPLB** atau **pemberitahuan penolakan**

paling lama **3 bulan** setelah diterimanya permohonan

*Apabila sampai dengan **batas waktu 3 bulan tersebut** KPP tidak memberikan SKPLB atau pemberitahuan penolakan, permohonan Wajib Pajak **dianggap dikabulkan** dan Direktur Jenderal Pajak **menerbitkan SKPLB** dalam jangka waktu **5 hari kerja** sejak berakhirnya batas waktu 3 bulan tersebut.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

RUANG LINGKUP PEMBAYARAN PAJAK YANG BUKAN OBJEK PAJAK TERUTANG/SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

a. pembayaran pajak yang **lebih besar** dari pajak yang terutang

b. pembayaran pajak atas **transaksi yang dibatalkan**

c. pembayaran pajak yang **seharusnya tidak dibayar**

d. pembayaran **PPh yang bersifat final** atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki **peredaran bruto tertentu** sesuai PP-55/2022

e. penyetoran di muka Bea Meterai **yang belum digunakan dan/atau masih tersisa**

f. pembayaran pajak dalam rangka **pelunasan** sesuai **Pasal 44B UU KUP** yang:

- masih terdapat kelebihan pembayaran pajak setelah terdapat Kep penghentian penyidikan;
- tidak diakui sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara;
- tidak diakui sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa; dan/atau
- menggunakan NPWP selain NPWP tersangka setelah dilakukan penetapan tersangka sepanjang belum dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

PERMOHONAN PENGEMBALIAN DIAJUKAN OLEH PIHAK PEMBAYAR

meliputi:



WP OP



WP Badan termasuk **Instansi Pemerintah**

melampirkan:

a. **penghitungan** pajak yang seharusnya tidak terutang; dan/atau
b. **alasan** permohonan pengembalian

Lampiran tambahan terkait pembayaran pajak dalam rangka pelunasan Pasal 44B UU KUP:

a. **surat keterangan** dari penyidik dan **surat pemberitahuan penghentian penyidikan**;
b. **surat keterangan** dari penyidik dan **putusan pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap untuk permohonan pengembalian pembayaran pajak; dan/atau
c. **surat keterangan** dari penyidik yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pembayaran dan **belum dilakukan penyerahan tanggung jawab** atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum untuk permohonan pengembalian pembayaran pajak.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

KRITERIA PENELITIAN



pajak yang seharusnya tidak terutang **telah dibayar ke Kas Negara**



pajak yang seharusnya tidak terutang dan telah dibayar **tidak dikreditkan dalam SPT**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK OLEH WP YANG TERKAIT DENGAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan/atau PPn impor yang telah dibayar yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam

a. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (**SPTNP**) atau Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (**SPKTNP**)

b. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor (**SPKPBM**), **SPTNP**, atau Surat Penetapan Pabean (**SPP**) yang telah diterbitkan keputusan keberatan

c. **SPKPBM**, **SPTNP, atau SPP** yang telah diterbitkan keputusan keberatan dan putusan banding

d. **SPKPBM**, **SPTNP, atau SPP** yang telah diterbitkan keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali

e. **SPKTNP** yang telah diterbitkan putusan banding

f. **SPKTNP** yang telah diterbitkan putusan banding dan putusan peninjauan kembali

g. dokumen yang berisi **pembatalan impor** yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

PERMOHONAN PENGEMBALIAN

Permohonan Pengembalian diajukan oleh Wajib Pajak Bersangkutan

meliputi:



WP OP



WP Badan termasuk **Instansi Pemerintah**

melampirkan:

a. **salinan bukti pembayaran** pajak berupa SSPCP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPCP;
b. **salinan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan impor** yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
c. **salinan keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali** yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, dan/atau SPP;
d. **penghitungan** pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
e. **alasan permohonan pengembalian** atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

KRITERIA PENELITIAN



pajak yang seharusnya tidak terutang
telah dibayar ke Kas Negara



pajak yang seharusnya tidak terutang dan telah dibayar
tidak dikreditkan dalam SPT

- PPh Pasal 22 impor: **tidak dikreditkan** dalam SPT Tahunan PPh
- PPN impor: tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, **tidak dibebankan sebagai biaya** dalam SPT Tahunan PPh, atau **tidak dikapitalisasi** dalam harga perolehan
- PPn BM impor: **tidak dibebankan sebagai biaya** dalam SPT Tahunan PPh atau **tidak dikapitalisasi** dalam harga perolehan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN

Ruang lingkup kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut **lebih besar** daripada yang seharusnya.

a. **pemotongan atau pemungutan PPh** yang mengakibatkan PPh yang dipotong atau dipungut **lebih besar** daripada PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut

b. pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan yang **diterima oleh bukan subjek pajak**

c. **pemungutan PPN yang lebih besar** daripada pajak yang seharusnya dipungut

d. **pemungutan PPnBM yang lebih besar** daripada pajak yang seharusnya dipungut

e. **pemungutan Bea Meterai yang lebih besar** daripada Bea Meterai yang seharusnya dipungut

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN

Ruang lingkup kesalahan pemotongan atau pemungutan yang **bukan merupakan objek pajak** atau objek pajak dan/atau subjek pajak yang mendapatkan **fasilitas perpajakan**

a. pemotongan atau pemungutan **PPh** yang **seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut**

b. pemungutan **PPN** yang **seharusnya tidak dipungut**

c. pemungutan **PPnBM** yang **seharusnya tidak dipungut,** termasuk

- diberikan pembebasan atau pengecualian PPnBM atas impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah; atau
- ekspor BKP yang tergolong mewah yang PPnBM atas perolehannya telah dibayar

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

diajukan oleh:



WP Pemungut/ Pemotong

dalam hal WP Pemungut/Pemotong:
- tidak ditemukan (mis pembubaran)
- tidak dapat membetulkan SPT



pihak yg dipotong/ dipungut

melampirkan:

a. **penghitungan pajak** yang seharusnya tidak terutang;
b. **alasan** permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
c. **bukti pemotongan atau pemungutan pajak** atau dokumen lain yang dipersamakan;
d. **surat kuasa** dari pihak yang dipotong atau dipungut dalam hal permohonan diajukan oleh pemotong atau pemungut pajak; dan
e. **surat pernyataan** SPLN bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri, dalam hal kesalahan pemotongan pemungutan dilakukan SPLN.

* Dokumen yang disyaratkan tidak harus dilampirkan sebagai lampiran permohonan jika telah tersedia dan tervalidasi dalam sistem administrasi DJP.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPN

diajukan oleh:



pihak terpungut

- belum dikreditkan sbg PM;
- belum dibebankan sbg biaya;
- belum dikapitalisasi dalam harga perolehan; dan
- SPT Masa PPN sudah tidak dapat dibetulkan,



Pihak Lain

dipungut oleh Pihak Lain



pihak yang menerima perolehan

pemungutan thd PNABI serta pejabatnya yg dibebaskan dr PPN



dianggap telah diminta kembali oleh pihak terpungut

- telah dikreditkan sbg PM; atau
- telah diperhitungkan dg PK oleh Pemungut yg merupakan PKP

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPnBM

diajukan oleh:



pihak yang melakukan penyerahan



pihak yang menerima perolehan



pihak yang melakukan ekspor

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPN & PPnBM

melampirkan:

a. **penghitungan pajak** yang seharusnya tidak terutang;
b. **alasan** permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
c. **Faktur Pajak** atau dokumen tertentu yang dipersamakan;
d. **dokumen ekspor** dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; dan
e. **dokumen lain** sesuai ketentuan PPN.

* Dokumen yang disyaratkan tidak harus dilampirkan sebagai lampiran permohonan jika telah tersedia dan tervalidasi dalam sistem administrasi DJP.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

KRITERIA PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH

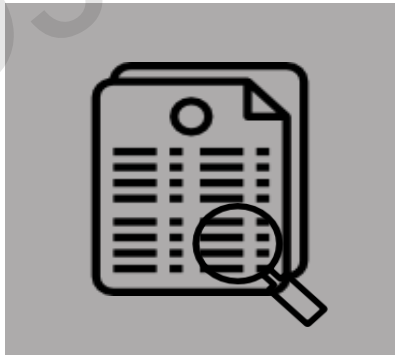


pajak yang seharusnya tidak terutang
telah dibayar ke Kas Negara

dan



pajak yang dipotong/ dipungut **telah dilaporkan dalam SPT Masa** pemotong/ pemungut pajak



pajak yang dipotong/ dipungut **tidak diajukan keberatan** oleh WP yang dipotong/dipungut

- dalam hal PPh final, **tidak dikreditkan** dalam SPT Tahunan PPh WP yg dipotong/dipungut
- dalam hal pihak yg dipotong/dipungut SPLN, **tidak diperhitungkan** dengan pajak SPLN yang terutang di luar negeri dan **tidak dibebankan** sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak SPLN di luar negeri

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

KRITERIA PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPN



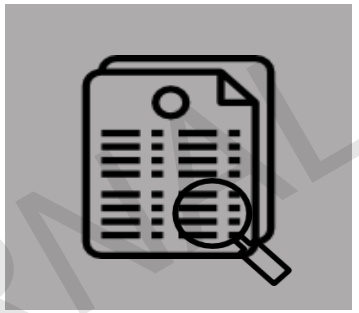
pajak yang seharusnya tidak terutang
telah dibayar ke Kas Negara

dan

- **tidak dikreditkan** dalam SPT Masa PPN,
- **tidak dibebankan** sbg biaya dalam SPT Tahunan PPh, dan
- **tidak dikapitalisasi** dalam harga perolehan



pajak yang dipungut **telah dilaporkan dalam SPT Masa** PKP, Pemungut PPN, atau Pihak Lain



pajak yang dipungut **tidak diajukan keberatan** oleh WP yang dipungut



memenuhi ketentuan mengenai pembebasan PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

KRITERIA PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KESALAHAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPnBM



pajak yang seharusnya tidak terutang **telah dibayar ke Kas Negara**

dan

- **tidak dibiayakan** dalam SPT Tahunan PPh WP yg dipungut, dan
- **tidak dikapitalisasi** dalam harga perolehan



pajak yang dipungut **telah dilaporkan** oleh PKP dalam SPT Masa PPN PKP



pajak yang dipungut **tidak diajukan keberatan** oleh WP yang dipungut



memenuhi ketentuan mengenai pembebasan atau pengecualian PPnBM

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

RUANG LINGKUP KELEBIHAN POT/PUT PPh PENERAPAN P3B BAGI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

a. **kesalahan penerapan P3B**

b. **keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif** untuk menerapkan P3B setelah terjadi pemotongan atau pemungutan

c. **Persetujuan Bersama**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN



WP Pemungut/ Pemotong

dalam hal WP Pemungut/Pemotong:
- tidak ditemukan (pembubaran)
- tidak dapat membetulkan SPT



SPLN

melampirkan:

a. **penghitungan pajak** yang seharusnya tidak terutang;
b. **alasan** permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
c. **bukti pemotongan atau pemungutan pajak** atau dokumen lain yang dipersamakan;
d. **surat kuasa** dari SPLN yang dipotong atau dipungut dalam hal permohonan diajukan oleh pemotong atau pemungut pajak;
e. **surat pernyataan** SPLN bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri;
f. **Surat Keterangan Domisili** WPLN;
g. **salinan SK Persetujuan Bersama**, dalam hal kelebihan pemotongan atau pemungutan disebabkan adanya Persetujuan Bersama; dan
h. **dokumen pendukung** bagi SPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan terkait dengan P3B.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 187/PMK.03/2015

KRITERIA PENELITIAN KELEBIHAN POT/PUT PPh TERKAIT PENERAPAN P3B BAGI SPLN



pajak yang seharusnya tidak terutang
telah dibayar ke Kas Negara

dan

- **tidak diperhitungkan** dengan pajak SPLN yang terutang di luar negeri
- **tidak dibebankan** sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak SPLN di luar negeri



pajak yang dipotong atau dipungut **telah dilaporkan dalam SPT Masa** pemotong atau pemungut pajak



tidak ditemukan adanya **penyalahgunaan P3B** oleh SPLN

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN & PPnBM, serta KUP - bagian **IMBALAN BUNGA**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT IMBALAN BUNGA)

RUANG LINGKUP PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

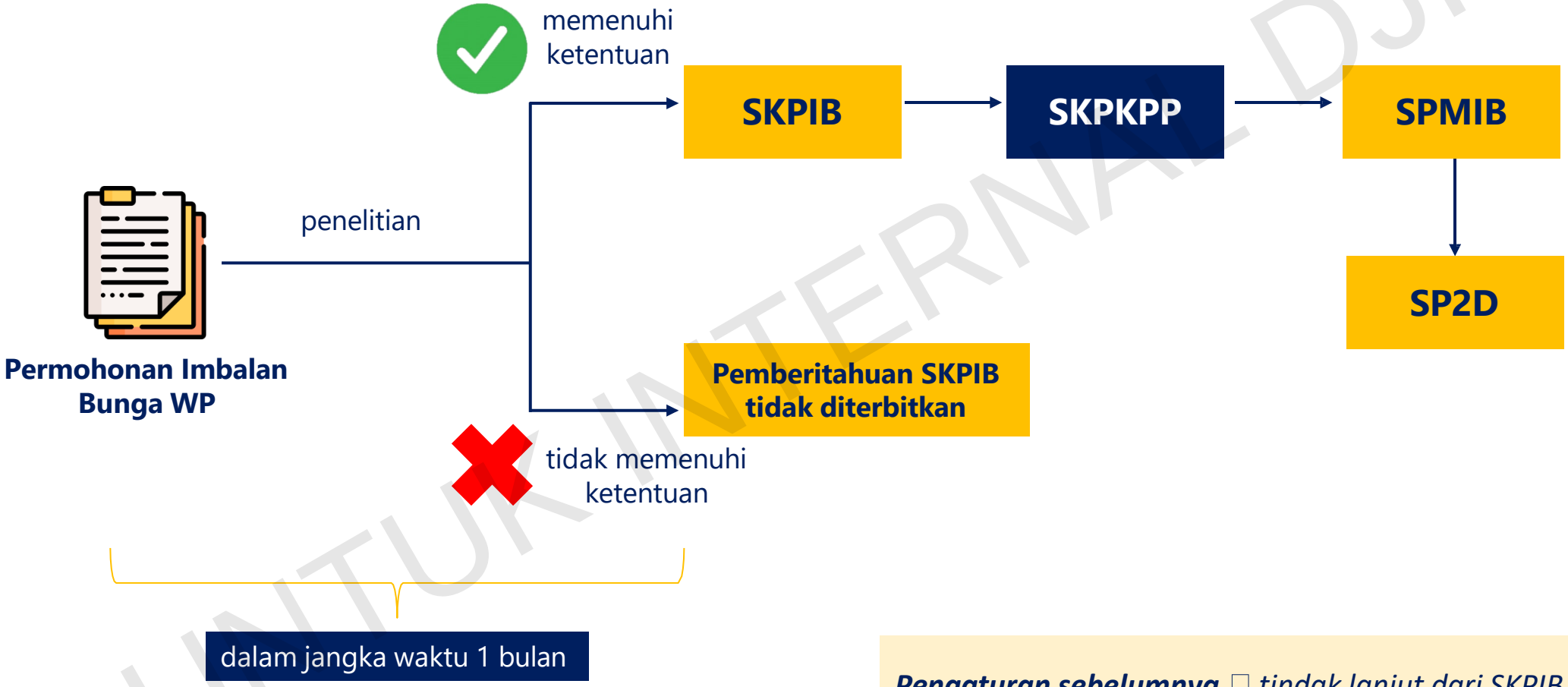
RUANG LINGKUP PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. **Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak**
   Pasal 11 ayat (3) UU KUP
2. **Keterlambatan penerbitan SKPLB**
   Pasal 17B ayat (3) UU KUP
3. **Keterlambatan penerbitan SKPLB – terkait proses pidana**
   Pasal 17B ayat (4) UU KUP
4. **Kelebihan Pembayaran Pajak karena : Permohonan Keberatan, Banding, PK Dikabulkan Sebagian/Seluruhnya**
   Pasal 27B ayat (1) UU KUP
5. **Kelebihan Pembayaran Pajak karena : SK Pembetulan, SK Pengurangan/Pembatalan SKP atau SK Pengurangan/Pembatalan STP, yang Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya Permohonan WP**
   Pasal 27B ayat (3) UU KUP

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT IMBALAN BUNGA)

MEKANISME PEMBERIAN IMBALAN BUNGA



Pengaturan sebelumnya □ *tindak lanjut dari SKPIB adalah SKPPIB*

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014

Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014

RUANG LINGKUP

Kelebihan Pembayaran Pajak

HASIL PENELITIAN/PEMERIKSAAN

- **Pasal 17 ayat (1) KUP**
  Pemeriksaan dengan hasil Pajak terutang > kredit pajak
- **Pasal 17 ayat (2) KUP**
  Penelitian atas Pajak yang seharusnya tidak terutang
  (PMK Nomor 187/PMK.03/2015)
- **Pasal 17B UU KUP**
- **Pasal 17C dan Pasal 17D KUP, Pasal 9 ayat (4c) PPN**
  Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- **PPN (VAT) Refund**
  Atas PPN dibayar SPLN yang akan meninggalkan RI (Pasal 17E KUP dan Pasal 16E PPN) PMK Nomor 120/PMK. 03/2019

KEPUTUSAN ATAS UPAYA HUKUM

- **SK Keberatan**
  (PPh, PPN, PPnBM, PBB)
- **SK Pasal 36 (1) a, b, c, d KUP**
  (PPh, PPN, PPnBM, PBB)
- **SK Pasal 19 dan 20 PBB**
- **SK Pembetulan Pasal 16 KUP**
  (PPh, PPN, PPnBM, PBB)
- **Put. Banding dan Put. Peninjauan Kembali**
  (PPh, PPN, PPnBM, PBB)
- **SK Persetujuan Bersama**
  (Pasal 27C UU KUP)

Imbalan Bunga

- **SKPIB** (Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga)
- **SK Pembetulan SKPIB**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014

PERBANDINGAN PASAL 17B, PASAL 17 (1), PASAL 17 (2) KUP

SKPLB Pasal 17B KUP

WP lapor SPT LB (Restitusi)

Wajib dilakukan **pemeriksaan**

SKPLB

Dasar pengembalian

SKPLB Pasal 17 (1) KUP

WP lapor SPT

- Status KB
- Status Nihil
- Status LB (tanpa permohonan restitusi)

dilakukan **pemeriksaan**

SKPLB

WP mengajukan permohonan restitusi atas SKPLB

SKPLB Pasal 17 (2) KUP

Permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang

dilakukan **penelitian**

SKPLB

Dasar pengembalian

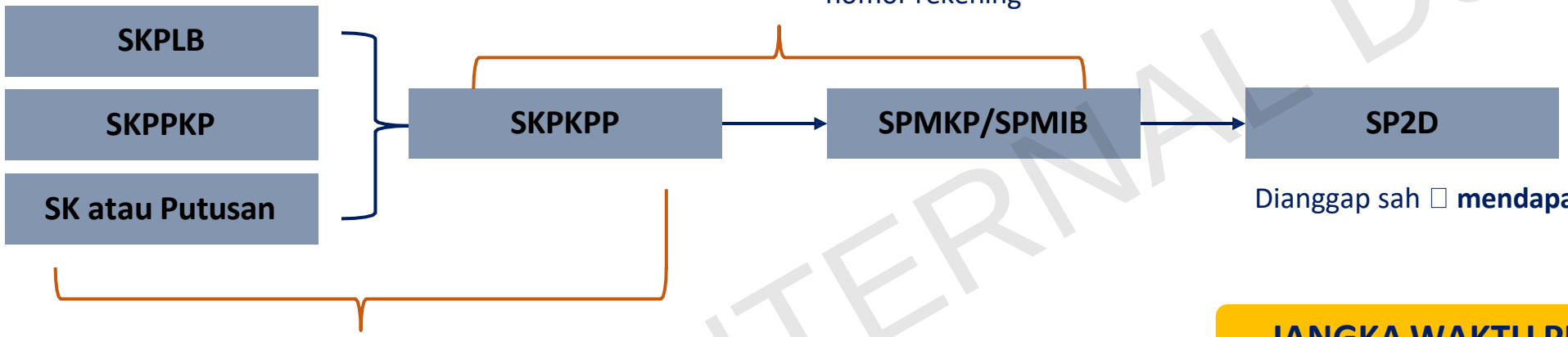
UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014

ALUR PENGEMBALIAN

SPMKP diterbitkan **paling lama 1 bulan**, terhitung sejak

- **Diterbitkan SKPKPP** dengan nomor rekening
- **WP menyampaikan** nomor rekening untuk SKPKPP tanpa nomor rekening



Dianggap sah **mendapatkan nomor SP2D**

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN

SKPKPP diterbitkan **paling lama 1 bulan**, terhitung sejak

Diterima permohonan	Diterbitkan	Diterima
Permohonan pengembalian kelebihan pajak terkait SKPLB Pasal 17 (1) KUP	▪ SKPLB Pasal 17(2) KUP ▪ SKPLB Pasal 17B KUP ▪ SKPPKP Pasal 17C KUP, Pasal 17D KUP, & Pasal 9(4c) PPN ▪ SK Keberatan ▪ SK Pembetulan ▪ SK Pasal 36 (1) a, b, c, d ▪ SK Persetujuan Bersama ▪ SK Pasal 19 dan Pasal 20 PBB ▪ SKPIB	**Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali** oleh KPP yang melaksanakan Putusan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014

MEKANISME PENGEMBALIAN

- ❑ Kelebihan Pembayaran Pajak
- ❑ Imbalan Bunga

↓

Diperhitungkan terlebih dahulu dengan **UTANG PAJAK**
(Pasal 54 ayat (1) PMK PSIAP)

apabila masih ada sisa

↓

berdasarkan persetujuan Wajib Pajak,
dapat digunakan untuk:

a. membayar **Utang Pajak a.n. WP lain**; dan/atau
b. mengisi **Deposit Pajak** atas nama WP

Persetujuan Wajib Pajak

DJP mengirimkan **permintaan konfirmasi** kompensasi

Persetujuan WP disampaikan paling lama:

a. **7 hari** sejak permintaan konfirmasi disampaikan; atau
b. **1 hari** sebelum JT penerbitan SKPKPP,

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

↓

Dalam hal WP tidak menyampaikan, **sisa** kelebihan pembayaran pajak **dikembalikan kepada WP.**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014

UTANG PAJAK

1. **STP**, kecuali STP yang terkait dengan jumlah pajak dalam SKP yang tidak disetujui dalam PAHP dan diajukan keberatan dan/atau banding s.d. diterbitkan SK Keberatan dan/atau Put Banding;
2. **SKPKB atau SKPKBT** , atas jumlah yang disetujui
3. **SKPKB atau SKPKBT**, atas jumlah yang tidak disetujui yang:
   - tidak diajukan keberatan;
   - diajukan keberatan dengan hasil mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan tidak diajukan banding; atau
   - diajukan keberatan dan diajukan banding tetapi Put Banding mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang;
4. **SPPT**
5. **STP PBB**
6. **SKP PBB**
7. **SK Keberatan** yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tetapi tidak diajukan banding;
8. **SK Pembetulan** yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
9. **SK Persetujuan Bersama** yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
10. **Put Banding atau Put Peninjauan Kembali** yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 244/PMK.03/2014

NOMOR REKENING PENGEMBALIAN

Pengembalian kelebihan pajak dilakukan menggunakan **nomor rekening dalam negeri a.n. WP** yang tersedia pada profil Wajib Pajak dalam basis data perpajakan

PENGECUALIAN:

JENIS PENGEMBALIAN	REKENING YANG DIGUNAKAN
PPN VAT Refund	rekening luar negeri a.n. Turis Asing
pengembalian kepada PNABI atau pejabatnya	rekening luar negeri a.n. PNABI atau pejabatnya
pengembalian kepada SPLN yang pemotong/pemungut tidak dapat ditemukan atau diajukan sendiri oleh SPLN	rekening luar negeri a.n. SPLN yang berkenaan/rekening dalam negeri OP atau Badan yang ditunjuk
pengembalian kepada WP penggabungan usaha atau peleburan usaha	rekening dalam negeri a.n. entitas yang menerima penggabungan usaha atau entitas baru hasil peleburan usaha
pengembalian kepada penanggung pajak atas pembayaran yang tidak seharusnya dibayar	rekening dalam negeri a.n. penanggung pajak
pengembalian kepada WP yang dinyatakan pailit	rekening dalam negeri a.n. kurator
pengembalian kepada WP yang dalam pembubaran	rekening dalam negeri a.n. orang atau Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan
pengembalian kepada WP yang dilikuidasi	rekening dalam negeri a.n. likuidator
pengembalian kepada WP WBT	rekening dalam negeri a.n. salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurusi harta peninggalannya

UNTUK INTERNAL DJP

TAX

BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Surat Pemberitahuan (SPT)

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

KEWAJIBAN MENGISI SPT

WAJIB PAJAK

Mengisi
- Benar
- Lengkap
- Jelas

- bahasa Indonesia
- huruf Latin
- angka Arab
- Rupiah*

Menandatangani
- WP
- Wakil WP
- Kuasa WP

Menyampaikan
- Tempat Terdaftar
- Tempat Dikukuhkan
- Tempat Lain yang ditetapkan Dirjen Pajak



UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT



WP **Badan** yang diizinkan untuk menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan **bahasa Inggris** dan **satuan mata uang dolar Amerika Serikat**, wajib menyampaikan SPT PPh WP Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa **laporan keuangan**, dan menggunakan **satuan mata uang dolar Amerika Serikat**

WP yang ditunjuk sebagai **Pihak Lain** yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan **di luar Daerah Pabean** dan **memilih melaksanakan kewajiban** pembayaran dan pelaporan atas PPN PMSE **menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat**, wajib mengisi SPT Masa PPN menggunakan **satuan mata uang dolar Amerika Serikat**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

JENIS SPT

SPT

Tahunan

- PPh untuk Tahun Pajak**
- PPh untuk Bagian Tahun Pajak**
- Pajak Karbon*

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)*

Masa*

- PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
- PPh Unifikasi (15, 22, 23/26, dan 4(2))
- PPh Final Pengungkapan Harta Bersih (PAS Final)
- PPh Final dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
- Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Migas

- PPN bagi PKP
- PPN bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM
- PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bukan PKP
- PPN bagi Pemungut PPN PMSE

- Bea Meterai
- Pajak Karbon

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

SPT TAHUNAN PPh**

Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh **dalam bentuk Dokumen Elektronik:**

- Wajib Pajak Badan
- SPT Tahunan PPh Lebih Bayar
- Telah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk Dokumen Elektronik
- Pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk Dokumen Elektronik
- Terdaftar di KPP selain KPP Pratama
- Menggunakan jasa konsultan Pajak dalam pengisian SPT
- Laporan keuangannya diaudir oleh akuntan public.

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu untuk menyampaikan SPT dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*)

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BENTUK SPT



Dokumen Elektronik

diakses atau diunduh



Portal Wajib Pajak
atau laman/aplikasi lain yang terintegrasi



Formulir Kertas (*Hardcopy*)

diambil secara langsung



Kantor Pelayanan Pajak
atau tempat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BAGIAN TAHUN PAJAK



Penyebutan Bagian Tahun Pajak:

a. menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun kalender;
b. menggunakan tahun kalender yang di dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda; atau
c. menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing-masing tahun kalender.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

KELENGKAPAN SPT



SPT terdiri dari **SPT induk dan lampiran** yang merupakan **satu kesatuan** yang tidak terpisahkan



SPT harus **dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

KELENGKAPAN SPT



SPT Tahunan PPh bagi WP yang menyelenggarakan **Pembukuan** harus dilampiri dengan **laporan keuangan** berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan



dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, **harus melampirkan yang telah diaudit**



dalam hal SPT Tahunan PPh disampaikan secara elektronik, **laporan keuangan disampaikan dalam bentuk elektronik** sesuai dengan format dan sarana yang ditetapkan atau disediakan



dalam hal WP merupakan **perusahaan induk**, selain menyampaikan laporan keuangan WP juga harus melampirkan **laporan keuangan konsolidasi**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PENANDATANGANAN SPT

Pihak yang Menandatangani SPT

- Wajib Pajak
- Kuasa Wajib Pajak*

dengan cara:

- Tanda tangan biasa
- Tanda Tangan Elektronik
  (SPT disampaikan secara elektronik)



* Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, surat kuasa khusus harus dilampirkan pada SPT.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

CARA PENYAMPAIAN SPT

Cara Penyampaian

Elektronik

melalui **Portal Wajib Pajak** atau **aplikasi lain** yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP

WP yang wajib SPT Elektronik *sebagaimana dimaksud dalam* ***Pasal 163*** *wajib menyampaikan SPT secara elektronik.*

---- *Dalam hal WP yang wajib SPT Elektronik menyampaikan dengan cara lain, maka tidak diberikan bukti penerimaan dan* ***dianggap tidak menyampaikan SPT***

Langsung

- KPP
- KP2KP
- Tempat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak

Kirim

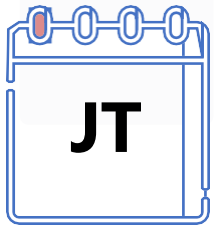
melalui **pos** atau perusahaan jasa **ekspedisi** atau jasa **kurir** dengan bukti pengiriman surat **ke KPP tempat WP terdaftar** dan tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

SPT TAHUNAN



PPh Orang Pribadi
- **3 bulan** setelah akhir **Tahun Pajak**
- **3 bulan** setelah akhir **Bagian Tahun Pajak**

PPh Badan
- **4 bulan** setelah akhir **Tahun Pajak**
- **4 bulan** setelah akhir **Bagian Tahun Pajak**

Pajak Karbon

4 bulan setelah akhir **tahun kalender**

SPOP

30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP

Tanggal diterimanya SPOP oleh WP:

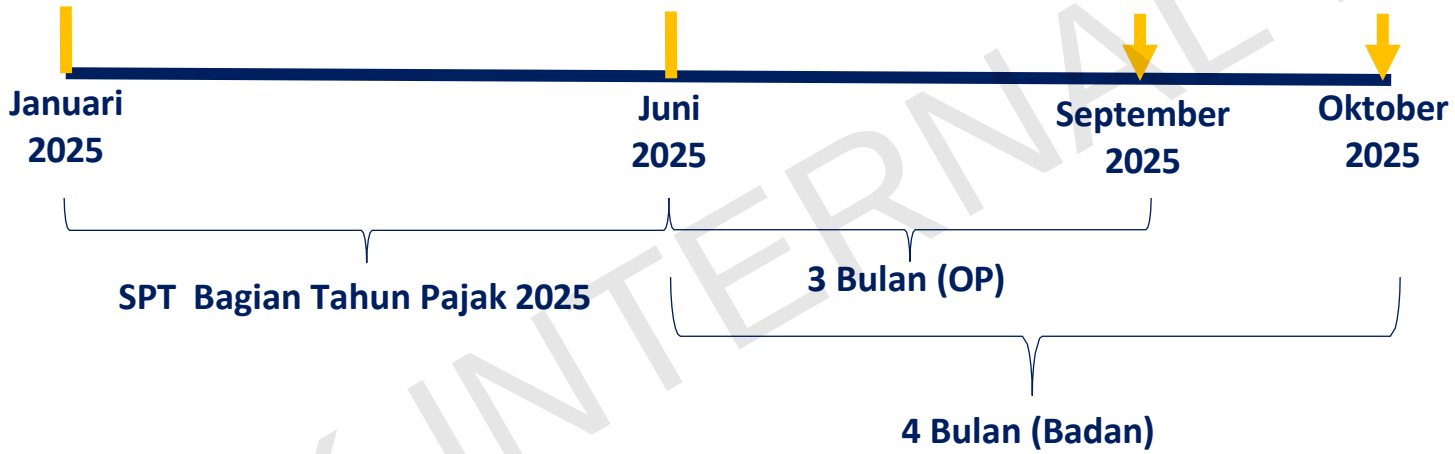
a. 1 Februari Tahun Pajak PBB terutang untuk Perkebunan, Migas, dan Panas Bumi.
b. 31 Maret Tahun Pajak PBB terutang untuk Perhutanan, Minerba, dan Sektor lainnya.
c. Tanggal objek PBB terdaftar sebagaimana tercantum dalam SKT PBB, dalam hal objek PBB terdaftar setelah kondisi huruf a atau b.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

BATAS AKHIR PELAPORAN SPT BAGIAN TAHUN PAJAK



a. paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak, bagi Wajib Pajak orang pribadi.
b. paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak, bagi Wajib Pajak badan.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

SPT MASA



PPh Pasal 21/26*	**20 hari** setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 25**	**20 hari** setelah Masa Pajak berakhir
PPh Unifikasi Pasal 15, 22***, 23/26, 4(2)****	**20 hari** setelah Masa Pajak berakhir
Laporan Penerimaan Negara	**20 hari** setelah Masa Pajak berakhir
Pajak Karbon	**20 hari** setelah Masa Pajak berakhir
Bea Meterai	**15 hari** setelah Masa Pajak berakhir
PPN***	akhir bulan berikutnya

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

* **PPh Pasal 21/26** wajib dilaporkan:
  - sepanjang terdapat pembayaran penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi untuk Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir; dan
  - Masa Pajak Terakhir (*yaitu masa Desember, Masa Pajak tertentu yang terdapat pegawai tetap berhenti bekerja, atau Masa Pajak tertentu yang terdapat pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun*).

** **PPh Pasal 25**:

- yang telah dibayarkan dan telah mendapatkan validasi, dianggap telah lapor dengan tanggal sesuai dengan tanggal pembayaran.
- Kewajiban pelaporan PPh Pasal 25 tidak berlaku bagi WP dengan angsuran PPh Pasal 25 nihil.

*** **PPh Pasal 22**:

kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut tidak berlaku untuk pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang atau ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, oleh Bank Devisa dan Ditjen Bea dan Cukai.

**** **PPh Pasal 4 ayat (2)**:

- Yang telah mendapat validasi pembayaran pajak atas:
  a. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya; dan
  b. penghasilan dari pengalihan Real Estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu,

  dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan tanggal pembayaran.
- yang telah melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan telah mendapatkan validasi pembayaran pajak, dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan tanggal pembayaran.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SPT Masa PPN***** — akhir bulan berikutnya

Pengusaha Kena Pajak	SPT Masa PPN bagi PKP
Pemungut PPN dan Pihak Lain DN **(sebagai PKP)**	SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM
Pemungut PPN dan Pihak Lain DN **(non PKP)**	SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bukan PKP
Pihak Lain LN	SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN PMSE

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SPT Masa PPN***** — akhir bulan berikutnya

OP dan Badan **non PKP**

- Kegiatan Membangun Sendiri (**KMS**)
- **Pemanfaatan** BKP Tidak Berwujud dan JKP **dari luar daerah pabean**

- Wajib lapor **akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak Berakhir
- Pembayaran PPN terutang **yang telah mendapat validasi** dianggap telah lapor sesuai tanggal pembayaran

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT



BATAS WAKTU BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR
(khusus SPT Masa)

Hari libur: hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan cuti bersama secara nasional.

Pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya
(tidak berlaku untuk SPT Tahunan)

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPT

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

- Untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan
- Dengan menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan **SPT Tahunan Pajak Penghasilan** dalam bentuk **Dokumen Elektronik atau dalam bentuk fomulir kertas (*hardcopy*)**
- Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berakhir

  Dilampiri:
  - Penghitungan sementara pajak terutang;
  - Penghitungan sementara PPh Pasal 26 untuk Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT);
  - Laporan Keuangan sementara;
  - SSP atau Bukti Penerimaan Negara (dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak);
  - Surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai, dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPT

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon

- Untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan
- Dengan menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan **SPT Tahunan Pajak Karbon** dalam bentuk **Dokumen Elektronik**
- Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Karbon harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon berakhir

  Dilampiri:
  - Penghitungan sementara pajak terutang
  - Laporan emisi karbon sementara
  - SSP atau Bukti Penerimaan Negara (dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak)
  - Surat pernyataan dari verifikator independen yang menyatakan proses verifikasi laporan emisi karbon belum selesai

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

SANKSI ADMINISTRASI TELAT/TIDAK LAPOR SPT

Sanksi Administratif berupa Denda sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP

SPT Masa PPN	SPT Masa lainnya	SPT Tahunan WP OP	SPT Tahunan WP Badan
Rp500.000,-	Rp100.000,-	Rp100.000,-	Rp1.000.000,-

dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif

- **SPT Masa PPh Final pengungkapan harta bersih**
- **SPT Masa PPh Final dalam rangka program pengungkapan sukarela**
- **Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

SANKSI ADMINISTRASI TELAT/TIDAK LAPOR SPT

Pengenaan sanksi administratif berupa denda tidak dilakukan terhadap:

- Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum terbagi;
- Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai Warga Negara Asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia dan/atau tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Instansi Pemerintah yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri; atau;
- Wajib Pajak lain.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

SANKSI ADMINISTRASI TELAT/TIDAK LAPOR SPT

Wajib Pajak lain adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT karena:

- kerusuhan massal;
- kebakaran;
- ledakan bom atau aksi terorisme;
- perang antarsuku;
- kegagalan sistem administrasi penerimaan negara atau perpajakan;
- keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.



Yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan adalah **Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu** yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PEMBETULAN SPT

WP dapat membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis

Beri tanda di SPT



Syarat, belum dilakukan:
- Pemeriksaan; atau
- Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak

rugi atau lebih bayar

TIDAK → **sampai daluwarsa**

YA → **paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

SANKSI KARENA PEMBETULAN SPT

WP membetulkan SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenai sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 UU KUP

SANKSI = **Pajak Kurang Bayar** x **Tarif bunga per bulan*** x **Jumlah bulan**

$$*\text{tarif bunga per bulan} = \frac{\text{suku bunga acuan} + 5\%}{12}$$

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PEMBETULAN SPT KARENA MENERIMA KETETAPAN, KEPUTUSAN, ATAU PUTUSAN

WP menerima:

- SKP
- SK Keberatan
- SK Pembetulan
- Putusan Banding
- Putusan PK

atas Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya

yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan

WP membetulkan SPT

jangka waktu **3 bulan** sejak tanggal
- ❖ stempel pos pengiriman
- ❖ diterima secara langsung

Syarat:
Belum dilakukan pemeriksaan

WP tidak membetulkan SPT

Dirjen Pajak menghitung kembali kompensasi kerugian dalam SPT secara jabatan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN

Atas penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan, dilakukan penelitian dengan ketentuan:

- SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP)
- SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri untuk menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah
- SPT sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) UU KUP
- SPT lebih bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur secara tertulis
- SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan SKP

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN

WP menyampaikan SPT secara Elektronik

→ Memenuhi Ketentuan Penelitian

→ Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan

WP menyampaikan SPT secara langsung ke KPP, KP2KP atau tempat lain

→ Memenuhi Ketentuan Penelitian

- **TIDAK** → Dikembalikan
- **YA** → Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan

WP menyampaikan SPT melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir

→ Memenuhi Ketentuan Penelitian

- **TIDAK** → dianggap tidak disampaikan → Surat Pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan
- **YA** → tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penyampaian

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN

Ketentuan tambahan atas SPT yang disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, dianggap tidak disampaikan dalam hal

- Nomor Pokok Wajib Pajak tidak valid;
- Surat Pemberitahuan sudah disampaikan sebelumnya;
- isi amplop bukan Surat Pemberitahuan;
- dalam satu amplop terdapat lebih dari satu Surat Pemberitahuan;
- tidak terdapat pembayaran untuk Surat Pemberitahuan berstatus kurang bayar;
- terdapat kesalahan penghitungan dan/atau jumlah pajak yang dibayar tidak sama dengan jumlah kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan;
- Wajib Pajak seharusnya menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN

SPT

telah diberikan bukti penerimaan SPT atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai tanda bukti penyampaian SPT

tidak diterbitkan surat pemberitahuan bahwa Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan

direkam ke dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

SUBJEK DAN OBJEK PPH FINAL PENGALIHAN TANAH DAN BANGUNAN SERTA PPJB

Subjek



Orang Pribadi



Badan

Objek

Penghasilan dari pengalihan hak tanah dan bangunan

penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak

Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli (PPJB)

penghasilan:

1. dari pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali PPJB ditandatangani;
2. dari pihak pembeli yang namanya tercantum dalam PPJB sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam PPJB tersebut

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

TARIF PPH DAN NILAI PENGALIHAN PPH FINAL TANAH & BANGUNAN SERTA PPJB

0%

dari jumlah bruto nilai pengalihan

1. kepada pemerintah,
2. BUMN yang mendapat **penugasan khusus** dari Pemerintah,
3. BUMD yang mendapat **penugasan khusus** dari kepala daerah,

sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

1%

atas tanah dan/atau bangunan berupa **Rumah Sederhana** dan **Rumah Susun Sederhana** yang dilakukan oleh WP yang **usaha pokoknya** melakukan PHTB

2,5%

atas tanah dan/atau bangunan, selain PHTB yang sudah dikenai PPh dengan tarif 0% dan 1%

FINAL

Nilai Pengalihan

1. Nilai berdasarkan **keputusan pejabat** yang berwenang, dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah.
2. Nilai menurut **risalah lelang**, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang
3. Nilai yang **sesungguhnya diterima atau diperoleh**, dalam hal PHTB dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
4. Nilai yang **seharusnya diterima atau diperoleh**, dalam hal PHTB dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan Istimewa.
5. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan **harga pasar**, dalam hal PHTB dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

TEMPAT TERUTANG PPH FINAL PENGALIHAN TANAH DAN BANGUNAN SERTA PPJB



Bagi WP melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

terutang di tempat tinggal OP atau tempat kedudukan Badan **di mana SPT Tahunan Pajak Penghasilan OP atau Badan yang bersangkutan diadministrasikan**

NEW

Pengalihan kepada Instansi Pemerintah

terutang di **tempat kedudukan Wajib Pajak Instansi Pemerintah diadministrasikan**

NEW

Sebelumnya (PMK-261/2016):

- ✓ Bagi Wajib Pajak **developer, PPh terutang di lokasi tanah dan/atau bangunan.**
- ✓ Bagi orang pribadi atau badan **selain developer,** PPh terutang **di tempat tinggal OP atau tempat kedudukan badan dimana SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang bersangkutan diadministrasikan.**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

MEKANISME PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PPh

Pengalihan kepada selain pemerintah

- ✓ **WP menyetor sendiri** sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- ✓ PPh terutang saat pembayaran diterima, PPh dibayar **p.l. tanggal 15 bulan berikutnya** setelah bulan diterimanya pembayaran.
- ✓ Pembayaran pengalihan hak secara angsuran atau lunas dihitung **berdasarkan jumlah setiap pembayaran**.
- ✓ Pembayaran PPh **dilakukan untuk setiap** pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pengalihan kepada pemerintah

NEW

- ✓ Atas pengalihan kepada pemerintah, PPh final PPhTB dipungut **oleh Instansi Pemerintah**.
- ✓ **Instansi Pemerintah** wajib menyetor PPh final yang telah dipungut ke Kas Negara, sebelum melakukan pembayaran kepada OP/Badan atau sebelum tukar menukar dilaksanakan.
- ✓ Penyetoran PPh final PHTB dilakukan **a.n. Instansi Pemerintah**
- ✓ Instansi Pemerintah **wajib membuat bukti pemungutan PPh**, termasuk atas pengalihan yang dikenai tarif 0%.



Sebelumnya (PMK-261/2016):

- ✓ PPh final PHTB dipungut oleh **bendahara pemerintah**.
- ✓ Penyetoran PPh final PHTB **a.n. OP/badan** penjual.
- ✓ Bendahara pemerintah **tidak membuat bukti pemungutan PPh**.
- ✓ Jika PPh tarif 0%, bendahara **tidak membuat SSP**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

MEKANISME PELAPORAN SPT MASA PPh

Pelaporan

NEW

- ✓ PPh final yang telah disetor sendiri, dan/atau dipungut wajib dilaporkan dalam **SPT Masa PPh Unifikasi** oleh:
  a. **OP atau badan** yang wajib menyetor sendiri PPh;
  b. **Instansi Pemerintah** yang wajib memungut PPh.
- ✓ OP/Badan yang telah melakukan **penyetoran PPh final dan** telah dilakukan **penelitian pembayaran pajak (Suket Validasi PPhTB),** dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam SSP (***declaration by validation***).

Sebelumnya (PMK-261/2016):
OP/badan yang telah menyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan SPT Masa PPh, kecuali SPLN, penyampaian SPT Masa dianggap telah dilakukan jka WP telah menyetor PPh dan tanggal penyampaian SPT sesuai tanggal validasi NTPN



UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

PENGECUALIAN PPH FINAL PENGALIHAN TANAH DAN BANGUNAN SERTA PPJB

1. OP di bawah PTKP atas PHTB yang **kurang dari Rp.60.000.000,00** dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
2. OP yang melakukan PHTB sehubungan dengan **hibah** kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
3. Badan yang melakukan PHTB sehubungan dengan **hibah** kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
4. PHTB sehubungan **warisan**.
5. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka **penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku**.
6. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan **perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara** berupa tanah dan/atau bangunan.
7. PHTB yang dilakukan oleh OP atau Badan yang **tidak termasuk subjek pajak**.



Surat Keterangan Bebas PPh atas Pengalihan Tanah dan Bangunan serta PPJB

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

KETENTUA PERALIHAN

NEW

Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta PPJB dan perubahannya



2016

7 September 2016



A	1. Pembayaran atas pengalihan **dilunasi sebelum 7 September 2016 dan belum dibuatkan akta** 2. Penghasilan **telah dilaporkan di SPT Tahunan** dan PPh telah dilunasi	⟺	**dikecualikan** atas pengenaan PPh berdasarkan PP 34/2016 dengan penerbitan **SKB**.
B	1. Pembayaran atas pengalihan baru **dilunasi sebagian sebelum tanggal 7 September 2016 dan belum dibuatkan akta** 2. Penghasilan **telah dilaporkan di SPT Tahunan** dan PPh telah dilunasi sesuai ketentuan pada periode pengalihan	⟺	**dikecualikan** atas pengenaan PPh berdasarkan PP 34/2016 dengan penerbitan SKB, dengan melakukan penyetoran PPh atas bagian **pelunasan pembayaran pengalihan sejak tanggal 7 September 2016** berdasarkan PP 34/2016
C	1. Pembayaran atas pengalihan tersebut telah **dilunasi sebelum tanggal 7 September 2016 dan belum dibuatkan akta** 2. PPh dari pengalihan **belum dilaksanakan sepenuhnya** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan 3. Penghasilan **telah dilaporkan di SPT Tahunan**	⟺	**dikecualikan** atas pengenaan PPh berdasarkan PP 34/2016, dengan **melakukan penyetoran kekurangan PPh** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan
D	1. Pengalihan **sebelum tanggal 7 September 2016, dan** belum dibuatkan akta 2. penghasilan dari pengalihan tersebut **belum dilaporkan dalam SPT Tahunan**	⟺	**dikenakan** PPh berdasarkan PP 34/2016, dengan DPP sebesar nilai transaksi saat dilakukan pembuatan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang
E	1. Penghasilan dari perubahan/adendum PPJB **sebelum 7 September 2016** 2. Penghasilan dari perubahan/adendum PPJB **pada 7 September 2016 dan setelahnya**	⟺	1. Dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh 2. Dikenai PPh final berdasarkan PP 34/2016

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

KETENTUAN UMUM - DEFINISI

1. **Kontrak Investasi Kolektif** yang selanjutnya disingkat **KIK** adalah Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pasar Modal.
2. **Real Estat** adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya.
3. **Dana Investasi Real Estat** yang selanjutnya disebut dengan **DIRE** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estat, aset yang berkaitan dengan Real Estat, dan/atau kas dan setara kas.
4. **Special Purpose Company** yang selanjutnya disebut dengan **SPC** adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh DIRE berbentuk KIK paling kurang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetor yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

Subjek



Orang Pribadi



Badan

Objek

Penghasilan dari pengalihan hak

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari **pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu

TARIF

0,5 % (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan Real Estat.

FINAL

Jumlah Bruto nilai pengalihan Real Estat

1. seluruh **jumlah yang sesungguhnya** diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dalam hal tidak memiliki hubungan istimewa dengan SPC atau KIK.
2. seluruh **jumlah yang seharusnya** diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak memiliki hubungan istimewa dengan SPC atau KIK.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

MEKANISME PEMBAYARAN PPh TERUTANG

Penyetoran

- ✓ **wajib dibayar sendiri** oleh Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat ke Kas Negara sebelum akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Saat Terutang

- ✓ pada saat **diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran** atas pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertent**u.**
- ✓ dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya, sehubungan dengan pengalihan Real Estat tersebut.

Channel Pembayaran

- ✓ Melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent*

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

PERSYARATAN PENGENAAN TARIF 0,5%

A. Menyampaikan **surat pemberitahuan** kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar mengenai adanya pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK DIRE yang dilengkapi dengan dokumen:
   1. Salinan surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
   2. Keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan SPC atau KIK DIRE;
   3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK DIRE; dan
   4. Salinan SSP atas penghasilan dari pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu; dan

B. Memenuhi persyaratan untuk diberikan **Surat Keterangan Fiskal**.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

TEMPAT TERUTANG

Bagi Wajib Pajak yang melakukan pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif tertentu

NEW

terutang di tempat terdaftar Wajib Pajak, di mana Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP diadministrasikan

Sebelumnya (PMK-37/2017):

- ✓ Bagi Wajib Pajak **developer, PPh terutang di lokasi Real Estat.**
- ✓ Bagi orang pribadi atau badan **selain developer,** PPh terutang **di tempat tinggal OP atau tempat kedudukan badan dimana SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang bersangkutan diadministrasikan.**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

MEKANISME PELAPORAN

Wajib Pajak yang telah membayar sendiri wajib melaporkan dalam **SPT Masa PPh Unifikasi**

NEW

Wajib Pajak yang telah melakukan **penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2)** dan **telah dilakukan penelitian pembayaran pajak (Suket Validasi)** dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam SSP

NEW



Sebelumnya (PMK-37/2017):
OP/badan yang telah menyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan SPT Masa PPh, kecuali orang pribadi yang penghasilannya di bawah batasan PTKP atau Subjek Pajak Luar Negeri

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

KETENTUAN LAIN



1. Pejabat yang berwenang **hanya dapat hanya dapat menandatangani** akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan Real Estat apabila kepadanya telah dibuktikan bahwa:
   a. PPh telah dibayar dengan menyerahkan salinan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak bersangkutan yang telah dilakukan penelitian atas pembayarannya, dengan menunjukkan aslinya; dan
   b. penyampaian surat pemberitahuan dan pemenuhan persyaratan untuk diberikan surat keterangan fiskal telah dipenuhi, dengan menyerahkan salinan surat dan/atau dokumen bersangkutan serta salinan tanda bukti penerimaan surat dari kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Pejabat yang berwenang harus menyampaikan **laporan bulanan** mengenai penerbitan akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan Real Estat, ke KPP tempat pejabat yang bersangkutan terdaftar.
3. **Tata cara penelitian SSP** atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Real Estat sesuai dengan ketentuan menngenai tata cara penelitian SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan PPJB.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

KETENTUAN PERALIHAN

NEW

Wajib Pajak yang melakukan pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu



2016

17 Oktober 2016



A

1. Pembayaran atas pengalihan **dilunasi sebelum 17 Oktober 2016 dan belum dibuatkan akta**
2. Penghasilan telah dilaporkan di SPT Tahunan dan PPh telah dilunasi

⟷ **dikecualikan** atas pengenaan PPh berdasarkan PP 40/2016 dengan penerbitan **SKB**.

B

1. Pembayaran atas pengalihan baru **dilunasi sebagian sebelum tanggal 17 Oktober 2016 dan belum dibuatkan akta**
2. Penghasilan **telah dilaporkan di SPT Tahunan** dan PPh telah dilunasi sesuai ketentuan saat periode pengalihan

⟷ **dikecualikan** atas pengenaan PPh berdasarkan PP 40/2016 dengan penerbitan SKB, dengan melakukan penyetoran PPh atas bagian **pelunasan pembayaran pengalihan sejak tanggal 17 Oktober 2016** berdasarkan PP 40/2016

C

1. Pembayaran atas pengalihan tersebut telah **dilunasi sebelum tanggal 17 Oktober 2016 dan belum dibuatkan akta**
2. PPh **belum dilaksanakan sepenuhnya** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan
3. Penghasilan **telah dilaporkan di SPT Tahunan**

⟷ **dikecualikan** atas pengenaan PPh berdasarkan PP 40/2016, dengan **melakukan penyetoran kekurangan PPh** sesuai dengan **ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan** hak atas tanah dan bangunan

D

1. Pengalihan **sebelum tanggal 17 Oktober 2016, dan** belum dibuatkan akta
2. penghasilan dari pengalihan tersebut **belum dilaporkan dalam SPT Tahunan**

⟷ **dikenakan** PPh berdasarkan PP 40/2016, dengan DPP sebesar nilai transaksi saat dilakukan pembuatan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang

UNTUK INTERNAL DJP

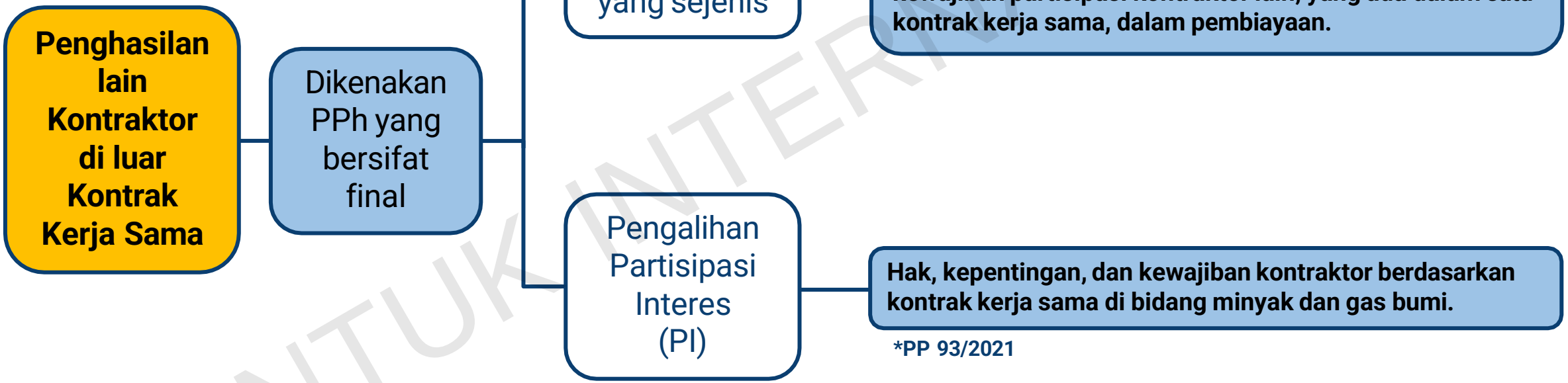
PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran PPh atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa *Uplift* atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan *Participating Interest*

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

POKOK PENGATURAN



*PP 93/2021

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

UPLIFT ATAU IMBALAN LAIN SEJENIS

TARIF	20% jumlah bruto
SAAT	Pada saat penghasilan berupa *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis **dibayar atau diakui sebagai biaya**, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi
PEMOTONGAN	Wajib **dipotong oleh Kontraktor yang melakukan pembayaran** *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis dengan menggunakan format formulir bukti potong
PENYETORAN	Wajib **disetorkan ke kas negara, sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan** yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran, pemotongan, pemungutan, dan/atau pelaporan pajak.
PELAPORAN	Wajib dilaporkan kepada **Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor yang melakukan pembayaran *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis terdaftar**
PENGHASILAN SETELAH PAJAK	Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final yang berasal dari *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis, terutang Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. *Telah diubah dengan* ***Pasal 27 ayat (1a) PP 27 Tahun 2017*** Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final yang berasal dari *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak dikenai Pajak Penghasilan.**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES

*PP 93/2021

BENTUK KEPEMILIKAN

- **Langsung**: merupakan kepemilikan PI oleh Kontraktor yang telah **mendapatkan persetujuan dari menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral
- **Tidak Langsung**: merupakan kepemilikan PI **melalui kepemilikan saham atau penyertaan modal** pada:
  a. Kontraktor secara langsung, atau
  b. Pihak yang memiliki Kontraktor secara langsung atau tidak langsung, tidak terbatas pada jumlah lapisan atau tingkatan kepemilikan

BENTUK PENGALIHAN

PI dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan cara dijual, dipindahkan, diserahkan, atau dilepaskan dengan cara lain seluruh atau sebagian

- **Langsung**: merupakan penghasilan Kontraktor
- **Tidak Langsung**: diperlakukan sebagai penghasilan Kontraktor

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

PENGALIHAN PARTISIPASI INTEREST TIDAK DIKENAI PPh YANG BERSIFAT FINAL

*PP 93/2021

Langsung

Dalam masa **Eksplorasi**, apabila memenuhi seluruh kriteria:

a. tidak mengalihkan seluruh Partisipasi Interes yang dimilikinya;
b. PI telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun;
c. di Wilayah Kerja telah dilakukan investasi pada kegiatan Eksplorasi; dan
d. pengalihan PI tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan

Dalam masa **Eksploitasi**, untuk melaksanakan kewajiban sesuai Kontrak Kerja Sama kepada perusahaan nasional sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja Sama atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi

Tidak Langsung

Atas penghasilan dari pengalihan kepemilikan saham yang merupakan pengalihan PI yang:

a. keuntungan atau kerugian dari pengalihan kepemilikan saham tersebut **dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan**;
b. merupakan **objek Pajak Penghasilan yang bersifat final** di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;
c. dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang telah mendapatkan **persetujuan menggunakan nilai buku** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan; dan/atau
d. dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang bertujuan **tidak untuk mencari keuntungan dan tidak mengubah kantor pusat** Kontraktor (*ultimate parent entity*)

Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan data dan/atau informasi kepada DJP **paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak pengalihan dengan melampirkan dokumen paling sedikit** berupa:

a. dokumen persetujuan restrukturisasi oleh kantor pusat;
b. laporan keuangan pihak yang mengalihkan maupun yang menerima kepemilikan saham, yang telah diaudit pada periode tahun sebelum restrukturisasi terjadi;
c. laporan keuangan konsolidasi kantor pusat pada periode tahun dilakukannya restrukturisasi yang,telah diaudit;
d. dokumen perjanjian antara pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima kepemilikan saham, termasuk bukti transfer atau dokumen pengalihan kepemilikan saham dalam hal tidak terdapat pembayaran; dan
e. SPT oleh kantor pusat, pihak yang mengalihkan, dan pihak yang menerima kepemilikan saham atau surat pemberitahuan mengenai restrukturisasi yang disampaikan dan telah diterima oleh otoritas pajak dimana tempat kantor pusat, pihak yang mengalihkan, dan pihak yang menerima kepemilikan saham terdaftar

Pemberitahuan disampaikan dengan menggunakan format dalam Lampiran

Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan **tidak lengkap dan/atau tidak sesuai jangka waktu**, Kontraktor dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES

TARIF

- 5% dari jumlah bruto, untuk pengalihan PI selama masa **Eksplorasi**
- 7% dari jumlah bruto, untuk pengalihan PI selama masa **Eksploitasi**

PENGHASILAN SETELAH PAJAK

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final atas pengalihan PI **tidak dikenai Pajak Penghasilan**

PEMOTONGAN DAN PELAPORAN

- Kontraktor wajib memotong dan/atau membayar serta melaporkan Pajak Penghasilan atas pengalihan PI
- Dalam hal Kontraktor tidak melaksanakan kewajiban memotong dan/atau membayar serta melaporkan, **dikenai sanksi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

DPP

- **Langsung**
  a. jumlah **sesungguhnya diterima atau diperoleh** Kontraktor termasuk seluruh jumlah penggantian atas pengalihan PI dengan nama dan dalam bentuk apapun; atau
  b. jumlah yang **seharusnya diterima atau diperoleh** Kontraktor, dalam hal terdapat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan antara pihak-pihak yang melakukan pengalihan PI.
- **Tidak Langsung**
  Berdasarkan **porsi saham yang dialihkan atas harga pasar** kepemilikan atas Wilayah Kerja tersebut.

SAAT TERUTANG

- **Langsung**
  Pada saat:
  a. pembayaran;
  b. pengalihan PI efektif berlaku; atau
  c. diberikannya persetujuan pengalihan PI oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,
  tergantung pada peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi
- **Tidak Langsung**
  Pada saat akhir tahun pajak pengalihan kepemilikan saham

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017

Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017

PEMUNGUT, OBJEK, DAN TARIF PPh PASAL 22

Pemungut	Objek Pungut	Tarif
1 Bank Devisa & Ditjen Bea Cukai	1. **Impor** barang 2. **Ekspor** batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam PKP2B dan Kontrak Karya	1. **Impor:** **a. 10%** □ Lamp Huruf A **b. 7,5%** □ Lamp Huruf B **c. 0,5%** □ Lamp Huruf C **d. 2,5%** □ selain a,b,c dengan API **e. 7.5%** □ selain a,b,c tanpa API **f. 7.5%** □ jual lelang 2. **Ekspor:** **1.5%** □ lamp Huruf D
2 Instansi Pemerintah (NEW) **Sebelumnya**: bendahara pemerintah	Pembayaran atas **pembelian barang**, baik mekanisme UP maupun langsung	**1,5%*** harga pembelian (tdk termasuk PPN)
3 Badan usaha tertentu	**Pembelian barang dan/atau bahan** untuk keperluan usahanya	**1,5%*** harga pembelian (tdk termasuk PPN)

Pemberlakuan NPWP=NIK
Pengenaan tarif 100% lebih tinggi **dihapus**

(NEW)
a. BUMN;
b. Badan Usaha dan BUMN hasil restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah;
c. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, diantaranya **PT Bank Syariah Indonesia Tbk**.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017

PEMUNGUT, OBJEK, DAN TARIF PPh PASAL 22

Pemungut	Objek Pungut	Tarif
4 Badan usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi	**Penjualan hasil produksi** kepada distributor di dalam negeri	**0.3%** □ baja **0.45%** □ kendaraan bermotor **0.25%** □ semen **0.1%** □ kertas **0.3%** □ obat DPP: DPP PPN
5 ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor	**Penjualan kendaraan bermotor** di dalam negeri	**0.45%*** DPP PPN
6 Produsen /importir BBM, BBG, dan pelumas	Penjualan **BBM, BBG, dan pelumas**	**0.25%** □ kpd SPBU Pertamina **0.30%** □ kpd SPBU bukan pertamina atau selain SPBU, penjualan BBG dan pelumas DPP: Nilai Penjualan

Pemberlakuan NPWP=NIK
Pengenaan tarif 100% lebih tinggi **dihapus**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017

PEMUNGUT, OBJEK, DAN TARIF PPh PASAL 22

Pemberlakuan NPWP=NIK
Pengenaan tarif 100% lebih tinggi **dihapus**

Pemungut	Objek Pungut	Tarif	
7 **Badan usaha industri atau eksportir**	Pembelian bahan-bahan berupa hasil **kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan** yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya	**0.25%*** harga pembelian (tidak termasuk PPN)	
8 **Badan Usaha**	Pembelian komoditas **tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam,** dari badan atau orang pribadi pemegang IUP	**1.5%*** harga pembelian (tidak termasuk PPN)	

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017

PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 22

No	Objek PPh Pasal 22	Penyetoran	Jatuh Tempo Penyetoran	Bukti Pemungutan	Pelaporan
1	**a. Impor*** b. Ekspor	Importir/DJBC	a. Saat pembayaran BM b. Saat penyelesaian dokumen ekspor	SSPCP/Bukti Penerimaan Negara	**Tidak ada kewajiban** NEW
3	Instansi Pemerintah	**SSP a.n. Instansi Pemerintah** NEW	**anggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir** NEW	**Instansi Pemerintah** dan Pemungut PPh Pasal 22 **wajib membuat Bukti Pemungutan PPh Pasal 22** NEW	**SPT Masa PPh Unifikasi (termasuk Instansi Pemerintah)** NEW
4	Badan usaha tertentu	SSP a.n. Pemungut			
5	Badan usaha industri, ATPM/APM/importir				
6	Penjualan BBM, BBG, pelumas				
7	Pembelian bahan 5 sektor dan pembelian batubara dan mineral				

a. Dalam hal PPh 22 impor **disetor gunggungan**, pemiliki barang dapat menggunakan **SPPBMCP, bukti pembayaran, atau dok. DJBC lainnya sebagai bukti pemungutan PPh Pasal 22**, sepanjang PPh telah disetorkan ke kas negara
b. SSPCP gunggungan tidak berlaku sebagai bukti pemungutan PPh 22 NEW

Sebelumnya:
- ✓ SSP a.n. **Rekanan**
- ✓ **UP**: tanggal 7, **LS**: hari yang sama
- ✓ **SSP** berlaku sebagai **bukti pemungutan PPh**
- ✓ Ada kewajiban **SPT Masa PPh bagi DJBC**
- ✓ **IP** melaporkan dalam **SPT Masa PPh Unifikasi IP**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

Penghitungan Angsuran PPh dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh WP Baru, Bank, BUMN, BUMD, WP Masuk Bursa, WP Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan WP OPPT

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 SECARA UMUM

$$\text{Angsuran PPh Pasal 25} = \frac{\left(\text{PPh Terutang di SPT Sebelumnya} - \text{Kredit Pajak (PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24)}\right)}{\text{12 bulan atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak}}$$



TIDAK BERLAKU BAGI

- Wajib Pajak Baru
- bank, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya
- Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK BANK



Bank

dihitung berdasarkan

Laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK sejak awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang dilaporkan

Angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak yang dilaporkan = (**Ph Neto berdasarkan Lapkeu** × **Tarif PPh Badan**) − **Kredit Pajak** tahun berjalan

Berlaku juga untuk WP Baru sejenis

1. Tidak termasuk:
   a. penghasilan dari luar negeri; dan
   b. penghasilan dan biaya terkait objek PPh Final dan nonobjek PPh.
2. Memperhitungkan kompensasi kerugian (dalam hal ada)

Mempertimbangkan fasilitas Pasal 17 ayat (2b) dan/atau Pasal 31E UU PPh yang diterima Tahun Pajak sebelumnya.

NEW

1. PPh Pasal 22 tahun berjalan s.d. Masa Pajak yang dilaporkan
2. PPh Pasal 25 sampai dengan Masa Pajak sebelumnya

NEW

Dalam hal WP berhak atas fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan, maka Angsuran PPh Pasal 25 yang terutang **memperhitungkan fasilitas tersebut**.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK LAINNYA



Wajib Pajak Lainnya

(Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala)

dihitung berdasarkan

Laporan keuangan yang disampaikan kepada **OJK** setiap triwulan sejak awal Tahun Pajak s.d. periode yang dilaporkan

Angsuran PPh Pasal 25
untuk 3 Masa Pajak berikutnya

$$= \frac{(\text{Ph Neto berdasarkan Lapkeu} \times \text{Tarif PPh Badan}) - \text{Kredit Pajak tahun berjalan}}{\text{3 bulan}}$$

Berlaku juga untuk WP Baru sejenis

1. **Tidak termasuk:**
   a. **penghasilan dari luar negeri; dan**
   b. **penghasilan dan biaya terkait objek PPh Final dan nonobjek PPh.**
2. **Memperhitungkan kompensasi kerugian (dalam hal ada)**
3. **Memperhitungkan fasilitas pengurangan penghasilan neto (dalam hal berhak)**

NEW

Tarif PPh Badan mempertimbangkan fasilitas Pasal 17 ayat (2b) dan/atau Pasal 31E UU PPh yang diterima Tahun Pajak sebelumnya.

NEW

1. **PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 tahun berjalan s.d. Masa Pajak periode yang dilaporkan**
2. **PPh Pasal 25 sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan**

Dalam hal WP berhak atas fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan, maka Angsuran PPh Pasal 25 yang terutang **memperhitungkan fasilitas tersebut**.

NEW

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WP MASUK BURSA



Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak bank

dihitung berdasarkan

Laporan keuangan yang disampaikan kepada **bursa** setiap triwulan sejak awal Tahun Pajak s.d. periode yang dilaporkan

Angsuran PPh Pasal 25
untuk 3 Masa Pajak berikutnya

Berlaku juga untuk WP Baru sejenis

$$\text{Angsuran PPh Pasal 25} = \frac{\left(\text{Ph Neto berdasarkan Lapkeu} \times \text{Tarif PPh Badan}\right) - \text{Kredit Pajak tahun berjalan}}{\text{3 bulan}}$$

1. Tidak termasuk:
   a. penghasilan dari **luar negeri**; dan
   b. penghasilan dan biaya terkait **objek PPh Final dan nonobjek PPh**.
2. Memperhitungkan **kompensasi kerugian** (dalam hal ada)
3. Memperhitungkan **fasilitas pengurangan penghasilan neto** (dalam hal berhak) NEW

Tarif PPh Badan mempertimbangkan fasilitas **Pasal 17 ayat (2b)** dan/atau **Pasal 31E** UU PPh yang diterima Tahun Pajak sebelumnya. NEW

1. **PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23** tahun berjalan s.d. Masa Pajak periode yang dilaporkan
2. **PPh Pasal 25** sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan

Dalam hal WP berhak atas fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan, maka Angsuran PPh Pasal 25 yang terutang **memperhitungkan fasilitas tersebut**. NEW

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK BUMN/BUMD



Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
(selain Bank, WP Masuk Bursa, dan WP Lainnya)

dihitung berdasarkan

RKAP Tahun Pajak bersangkutan yang telah disahkan
RKAP harus disampaikan kepada DJP tidak lewat dari batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 pertama Tahun Pajak Berjalan

Angsuran PPh Pasal 25
untuk setiap Masa Pajak dalam Tahun Pajak bersangkutan

Berlaku juga untuk WP Baru sejenis

$$\text{Angsuran PPh Pasal 25} = \frac{\left(\text{Ph Neto Fiskal berdasarkan RKAP} \times \text{Tarif PPh Badan}\right) - \text{Kredit Pajak tahun lalu}}{\text{12 bulan}}$$

Ph Neto Fiskal berdasarkan RKAP

Memperhitungkan **fasilitas pengurangan penghasilan neto** (dalam hal berhak)

NEW

Tarif PPh Badan

Mempertimbangkan fasilitas **Pasal 17 ayat (2b)** dan/atau **Pasal 31E** UU PPh yang diterima Tahun Pajak sebelumnya.

NEW

Kredit Pajak tahun lalu

PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 24 Tahun Pajak yang lalu

Dalam hal WP berhak atas fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan, maka Angsuran PPh Pasal 25 yang terutang **memperhitungkan fasilitas tersebut**.

NEW

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

LAPORAN PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

NEW

bank, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya

- **harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh Pasal 25**
- **kepada Direktur Jenderal Pajak**
- **paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya periode perlaporan**

Bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian laporan penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

REKALKULASI PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

	Lapkeu belum dilaporkan ke OJK/bursa	Lapkeu telah disampaikan ke OJK/bursa
Bank, WP Masuk Bursa, dan WP Lainnya	besarnya Angsuran PPh Pasal 25 **sama dengan Masa Pajak sebelumnya**	besarnya Angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan bulan sebelum disampaikan lapkeu/disahkan RKAP **dihitung kembali/ direkalkulasi** sesuai lapkeu/RKAP yang telah disahkan
BUMN dan BUMD (selain Bank, WP Masuk Bursa, dan WP Lainnya)	besarnya Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum pengesahan, **sama dengan bulan terakhir Tahun Pajak sebelumnya**	
	RKAP belum disahkan	**RKAP telah disahkan**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

REKALKULASI PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

PPh 25 sebelum rekalkulasi lebih kecil dibanding PPh 25 setelah rekalkulasi, atas kekurangan setorannya

- wajib disetor
- **dan**
- WP dikenai sanksi administratif sesuai UU KUP

PPh 25 sebelum rekalkulasi lebih besar dibanding PPh 25 setelah rekalkulasi, atas kelebihan setorannya

- dapat dimintakan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang (NEW)
- **atau**
- dapat dikreditkan dalam SPT PPh

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGECUALIAN DARI REKALKULASI



Bank

Lapkeu tahunan belum tersedia s.d. batas setor PPh 25 Masa Pajak terakhir
karena masih dalam proses audit

NEW

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir sama dengan Masa Pajak sebelumnya



Wajib Pajak masuk bursa selain bank dan Wajib Pajak Lainnya

Tidak memiliki kewajiban menyampaikan lapkeu triwulan keempat

NEW

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 triwulan pertama tahun berjalan sama dengan Masa Pajak terakhir Tahun Pajak sebelumnya

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WP OPPT



Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Berlaku juga untuk WP Baru sejenis

Angsuran PPh Pasal 25 = **0,75%** × **Jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha**
termasuk tempat usaha yang berada di tempat tinggal Wajib Pajak

NEW

Merupakan kredit pajak atas PPh yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK BARU

Wajib Pajak Baru dalam rangka restrukturisasi

Ketentuan ini juga berlaku untuk WP Baru hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan usaha, dan/atau pemekaran usaha yang merupakan:

a. bank;
b. WP masuk bursa;
c. BUMN/BUMD; dan/atau
d. WP Lainnya

WP baru dalam rangka penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha

→ Angsuran PPh Pasal 25 pada sisa Tahun Pajak berjalan ditetapkan **sebesar penjumlahan dari seluruh Wajib Pajak terkait sebelum penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha**

WP baru dalam rangka pemekaran usaha

→ Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 untuk seluruh WP hasil pemekaran usaha ditetapkan **sebesar Angsuran PPh Pasal 25 sebelum pemekaran usaha.**
Angsuran PPh Pasal 25 masing-masing WP **dihitung berdasarkan persentase nilai harta yang dialihkan**

WP baru hasil perubahan bentuk badan usaha

→ Angsuran PPh Pasal 25 ditetapkan **sebesar Angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir sebelum terjadinya perubahan bentuk badan usaha**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK BARU



Wajib Pajak Baru, selain

1. Bank;
2. Wajib Pajak masuk bursa;
3. BUMN/BUMD;
4. Wajib Pajak Lainnya;

Pasal 235

5. Wajib Pajak baru dalam rangka penggabungan, peleburan, pengambilalihan usaha, dan/atau pemekaran usaha; dan
6. WP baru hasil perubahan bentuk badan usaha.

Pasal 236

Angsuran PPh Pasal 25 = **NIHIL**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN KMK 434/KMK.04/1999

Pemotongan PPh Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima Atau Diperoleh WPLN Selain BUT atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 434/KMK.04/1999

PEMOTONGAN PPh PASAL 26 PENJUALAN SAHAM OLEH WPLN SELAIN BUT

Pemotong/ Pemungut

Pembeli

*sebelumnya: pembeli yang **ditunjuk** sebagai pemotong.

Perseroan

dalam hal pembeli adalah WPLN.

Objek

Penghasilan berupa keuntungan dari penjualan saham oleh WPLN.

Tarif

dipotong PPh Pasal 26 sebesar: **20% dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final.**

Perkiraan penghasilan neto: **25% dari harga jual.**

***Mengacu P3B apabila terdapat P3B dengan Indonesia.**

- Tanggal Setor: **15 Bulan Berikutnya.** NEW
  Sebelumnya tgl 10 bln berikutnya.
- Tanggal Lapor: **20 Bulan Berikutnya.**
- Perseroan mencatat akta pemindahan hak atas saham setelah WPLN menyerahkan **salinan bukti potong/pungut** sebagai bukti pelunasan PPh. NEW
  Sebelumnya harus **menyerahkan fotokopi** bukti potong/pungut dengan **menunjukkan aslinya**.
- Sanksi pemotong/pemungut sesuai ketentuan perpajakan.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN KMK 624/KMK.04/1994

Pemotongan PPh Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 624/KMK.04/1994

PEMOTONGAN PPH PASAL 26 ATAS PREMI ASURANSI DAN REASURANSI YANG DIBAYAR KE LUAR NEGERI

Pemotong

- ✓ Tertanggung;
- ✓ Perusahaan asuransi di Indonesia;
- ✓ Perusahaan reasuransi di Indonesia.

Objek dan Tarif

- ✓ Objek: Pembayaran premi asuransi/reasuransi kepada perusahaan asuransi di LN;
- ✓ Tarif: 20% dari DPP (perkiraan penghasilan neto);
- ✓ Perkiraan penghasilan neto: persentase tertentu X jumlah premi yg dibayar);
- ✓ Persentase tertentu : 50% / 10% / 5% tergantung pihak pembayar & penerima premi.

Saat Terutang, Tanggal Pembayaran dan Pelaporan

- ✓ Terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran premi atau pada akhir bulan terutangnya premi asuransi tersebut.
- ✓ Batas waktu penyetoran (tanggal 15 bulan berikutnya) & pelaporan (tanggal 20 bulan berikutnya).
  (sebelumnya batas setor pada tanggal 10 bulan berikutnya & sebelumnya tidak diatur terkait tanggal pelaporan). NEW
- ✓ Sanksi bagi pemotong sesuai ketentuan perpajakan.
  (sebelumnya tidak diatur mengenai sanksi bagi pemotong). NEW

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN KMK 282/KMK.04/1997

Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 282/KMK.04/1997

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPH ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK

SUBJEK	OBJEK	TARIF
Orang Pribadi / Badan	Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi **penjualan saham di bursa efek**	**Final 0,1%** dari jumlah bruto nilai transaksi

dilakukan dengan cara pemotongan oleh **penyelenggara bursa efek (BEI) melalui perantara pedagang efek (Anggota Bursa)** pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 282/KMK.04/1997

KEWAJIBAN PENYELENGGARA BURSA EFEK

BEI



sebagai **pemotong wajib**

1. membuat **bukti pemotongan PPh per nasabah** (NEW)
   → Dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan
   → Berdasarkan data ***trade confirmation*** **yang dikirimkan Anggota Bursa kepada BEI** (NEW)

   Sebelumnya: Pemotongan oleh BEI secara gunggungan

2. **menyampaikan** bukti pemotongan kepada pihak yang dipotong

3. **menyetorkan** ke kas negara
   → Max **tanggal 15** bulan berikutnya (NEW)

   Sebelumnya: tanggal 20

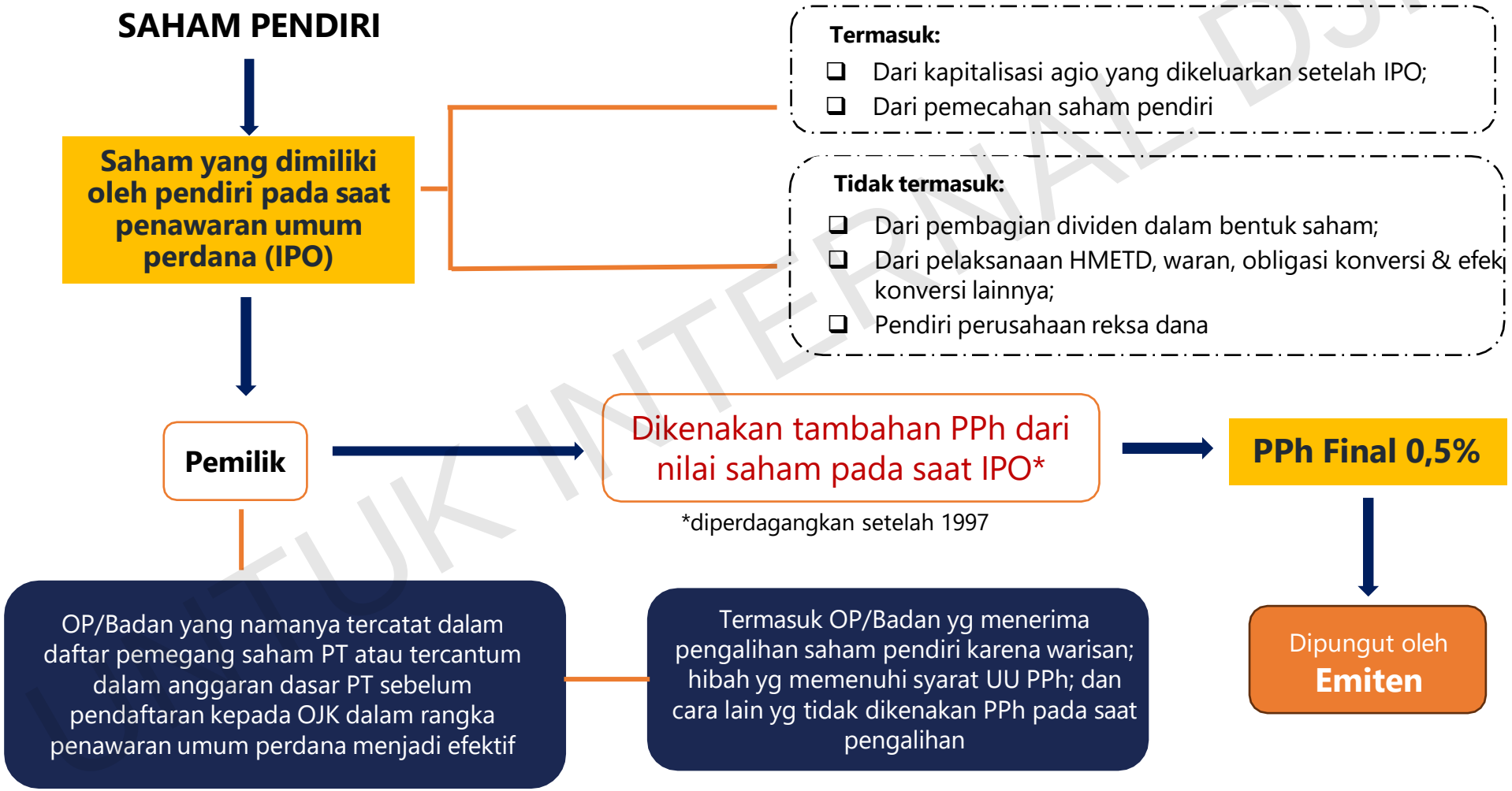
4. **melaporkan** pemotongan
   → **SPT Masa PPh Unifikasi**
   → Max **20 hari** setelah Masa Pajak berakhir (NEW)

   Sebelumnya: tanggal 25

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 282/KMK.04/1997

SAHAM PENDIRI



UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 282/KMK.04/1997

KEWAJIBAN EMITEN

Emiten



sebagai **pemungut wajib**

1. **memungut** tambahan PPh → Max **1 bulan*** setelah saat terutangnya tambahan PPh (IPO)

2. **menerbitkan dan menyerahkan** bukti pemungutan kepada pemilik saham pendiri (NEW)
   - **Sebelumnya**: tidak dibuat bukti pemungutan

3. **menyetorkan** ke kas negara → **SSP a.n. NPWP emiten** (NEW) → Max **1 bulan** setelah saat terutangnya PPh*
   - **Sebelumnya**: SSP a.n. NPWP pemilik saham pendiri

4. **melaporkan** pemungutan → SPT Masa PPh **Unifikasi** (NEW) → Max **20 hari** setelah Masa Pajak berakhir
   - **Sebelumnya**: menggunakan laporan tersendiri / khusus

Tambahan PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya bagi emiten

Jika tidak dilakukan penyetoran tambahan PPh saham pendiri dalam jangka waktu 1 bulan setelah IPO, atas penjualan saham pendiri **dikenai PPh sesuai Pasal 17 UU PPh**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan PPh untuk Keperluan Pembayaran PPh Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENERIMAAN NEGARA



a. Bagian Negara



b. Pajak Penghasilan Migas

Penerimaan Negara Kegiatan Usaha Hulu Migas

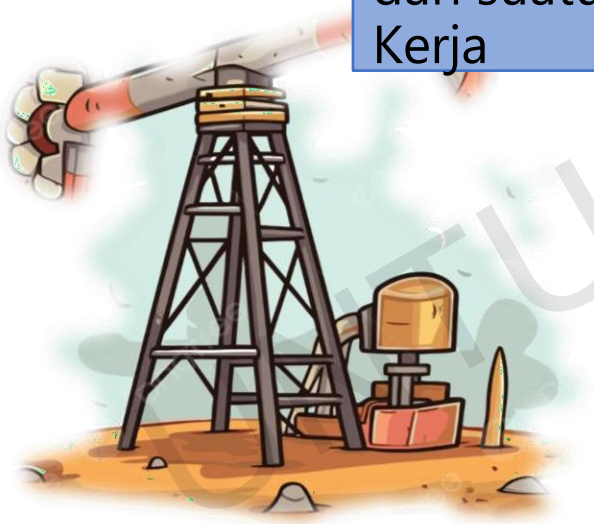
UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

BAGIAN NEGARA

Total Lifting

Jumlah keseluruhan Migas yang terdiri dari jumlah Lifting dari suatu Wilayah Kerja



Hak/Bagian Kontraktor

NEW

SKK MIGAS atau BP Migas Aceh = **Hak Negara**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

BAGIAN NEGARA

***Lifting* Migas suatu WK**

Penjualan dan/atau Pengiriman

(sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Kontrak Kerja Sama)

- ✓ **Lifting yang merupakan hak negara;**
- ✓ **Lifting yang merupakan hak Kontraktor; atau**
- ✓ **Lifting yang merupakan hak negara dan Lifting yang merupakan hak Kontraktor (*joint Lifting*).**

***Lifting* Sementara**

Perhitungan Final Lifting (Hak Kontraktor dan Hak Negara)

Oleh Kontraktor dan SKK MIGAS atau BP Migas Aceh

NEW

Overlifting* Atau *Underlifting



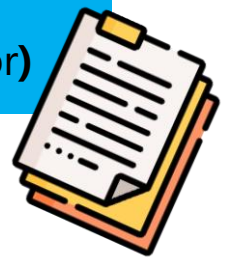
UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PAJAK PENGHASILAN

PAJAK PENGHASILAN

(Yang Wajib dibayar dan dilapor kontraktor)



a. **Angsuran pajak dalam tahun berjalan;**

b. **PPh badan yang terutang pada akhir tahun;**

c. **PPh atas Penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh badan yang dibayar secara bulanan; dan/atau**

d. **PPh atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh badan yang dibayar secara tahunan.**

NEW Kontraktor yang tidak memenuhi ketentuan wajib dan lapor PPh tsb, dikenai sanksi sesuai UU KUP

Pembayaran PPh dapat berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian Kontraktor, dalam hal Pemerintah membutuhkan Migas

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PAJAK PENGHASILAN



- Pajak Penghasilan
  - PPh Dalam Bentuk Migas
    - PPh Dalam Bentuk Volume Minyak Bumi
    - PPh Dalam Bentuk Gas Bumi
  - PPh Dalam Bentuk Tunai



UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENGHITUNGAN PPh UNTUK PEMBAYARAN PPh MIGAS BERUPA MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

PPh dalam bentuk Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari Bagian Kontraktor

Diserahkan kepada

Pemerintah

Ketentuan:

- Diserahkan menggunakan ICP pada bulan saat PPh terutang;



PPh Dalam Bentuk Volume Minyak Bumi

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENGHITUNGAN PPh UNTUK PEMBAYARAN PPh MIGAS BERUPA MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

PPh dalam bentuk Volume Gas Bumi dari Bagian Kontraktor

Diserahkan →

Pemerintah

Ketentuan:

- dihitung dengan menggunakan harga rata-rata tertimbang penjualan Kontraktor pada bulan saat Pajak Penghasilan tersebut terutang;
- Harga gas bumi yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan ditetapkan dengan KMK



PPh Dalam Bentuk Gas Bumi

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBAYARAN

- Penyetoran Bagian Negara
- Pembayaran Pajak Penghasilan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENYETORAN BAGIAN NEGARA

SKK MIGAS Atau BP MIGAS ACEH (NEW)	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Hasil Penjualan dan/atau pengiriman *Lifting*		
Disetor kepada Negara		
Laporan per WK (setiap bulan berdasarkan nilai tagihan atau dokumen)	Laporan per WK (setiap bulan berdasarkan nilai tagihan atau dokumen)	Laporan per WK (setiap bulan berdasarkan nilai tagihan atau dokumen)

Tanpa pengurangan biaya-biaya administrasi

paling lambat pada akhir bulan berikutnya

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENYETORAN BAGIAN NEGARA



UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN



PPh dalam bentuk tunai

Dilakukan melalui Bank Persepsi Va NEW



UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN



PPh dalam bentuk Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

- **Dilakukan melalui penyerahan volume Migas dari Kontraktor kepada Pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas dan BP Migas Aceh;**
- **Pembayaran PPh ini wajib dilakukan paling lama pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;**
- **Pembayaran dalam bentuk Berita Acara Serah Terima**

  Dituangkan dalam BAST dan ditandatangani oleh Kontraktor dan Pemerintah (diwakili SKK Migas dan BP Migas Aceh);

  harus disampaikan oleh SKK Migas kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara serah terima;

  Tanggal BAST sbg bukti tanggal pembayaran PPh dan bentuk Migas

- **Kontraktor wajib menyampaikan Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Penghasilan berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi pada saat penyerahan volume Migas**

Sanksi sesuai UU KUP NEW

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

KEWAJIBAN SKK MIGAS ATAU BP MIGAS ACEH

- **melaporkan hasil penjualan Migas kepada Kementerian Keuangan c.q. DJP, dalam hal Migas yang berasal dari pembayaran PPh dalam bentuk volume Migas DIJUAL**
- **menyetorkan hasil penjualan minyak bumi dan/atau gas bumi ke Kas Negara melalui Bank Persepsi Valas**



Ketentuan Tambahan

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN



Sarana Pembayaran Pajak Penghasilan

PEMBAYARAN PPH TUNAI

- **Menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang kedudukannya dipersamakan dengan SSP;**
- **Diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dalam hal telah memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank;**
- **Tanggal yang diakui sebagai tanggal pembayaran Pajak Penghasilan oleh Kontraktor adalah tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara.**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN



Sarana Pembayaran Pajak Penghasilan

PEMBAYARAN PPH Dg VOLUME MIGAS

- **Pembayaran PPh (**angsuran dalam tahun berjalan & PPh atas PKP setelah dikurangi PPh Badan yang dibayar secara bulanan**) dalam bentuk volume migas:**
  - **SSP dibuat berdasarkan BAST** *(BAST ditandatangani Kontraktor dan Pemerintah dan diserahkan kepada DJP dan DJA*);
  - **SSP harus dilampiri BAST**
- **SSP diakui bukti pembayaran yang sah apabila telah divalidasi pejabat yg ditunjuk;**
- **Validasi dilakukan berdasarkan BAST**

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS



KONTRAKTOR
Sbg Operator maupun Partner

Laporan Penerimaan Negara

- *Bagian Negara*
- *Pajak Penghasilan*

Laporan Bulanan

NEW

Laporan Penerimaan Negara

- **DJA cq. Dit. PNBP**
- **DJP tempat Operator dan Partner Terdaftar**
- **SKK MIGAS atau BP Migas Aceh**

** Kontraktor bertindak sebagai Partner, maka laporan penerimaan negara disusun berdasarkan data kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dari Operator*

UNTUK INTERNAL DJP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS



KONTRAKTOR
Sbg Operator maupun Partner

Laporan Penerimaan Negara

Laporan Bulanan = **SPT Masa PPh**

NEW

NEW

- **paling lambat tgl 20 bulan berikutnya (lap bulanan);**
- **Bertepatan hari libur, LPN disampaikan hari kerja berikutnya;**
- **terlambat, dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan**

Laporan Penerimaan Negara

UNTUK INTERNAL DJP